

Примеры статей автора Сергей Коколов:

Защита авторских и смежных прав

Авторские и смежные права – особая категория интеллектуальных (неосязаемых) прав, требующих адекватных методов защиты из-за их ключевых особенностей. Они возникают непосредственно после создания произведения и не требуют регистрации. В связи с этим многие предприниматели осознанно или нет нарушают эти права. Например, когда копируют в сети Интернет чужие изображения, повторяют дизайн сайта, озвучивают рилсы чужой мелодией и т.д. Часто они считают, что произведения находятся в сети свободно, а значит права на них предоставлены неограниченному кругу лиц. Это не так. Разберемся как защищать авторские и смежные права, что работает на практике, а от чего следует отказаться.

Добавлено примечание ([P51]): Лишние абзацы и разделы, которые указаны в комментариях, сразу удаляйте

Добавлено примечание ([P52]): Чужой мелодией (предложения очень сложные из-за причастных и деепричастных оборотов; длинные, тяжело читать). Нужно проще писать

Авторские и смежные с ними права: что это?

Авторские права (ст. 1255 ГК РФ) придуманы для защиты произведений. Под ними понимается любое творчество, созданное человеком. Это может быть научное, литературное и иное произведение, в том числе кинофильм, скульптура и многое другое. Оно должно быть выражено в объективной форме: мысль, идея в голове человека – это не объект авторского права и не защищается им.

Добавлено примечание ([P53]): Пол ними понимают любое творчество, созданное человеком. (тавтология в предложении, осложнено страдательным залогом)

Авторские права делятся на две составляющие. Это личные неимущественные права и исключительные права. Первые (право на имя, право авторства, право на неприкосновенность произведения и на его обнародование и др.) тесно связаны с личностью создателя и не могут от него отделяться. Они как бы следуют за автором на протяжении всей его жизни и даже после смерти. Так, созданное автором произведение будет опубликовано под его именем (право на имя). Продать (подарить) это право другому лицу нельзя.

Добавлено примечание ([P54]): Отделяться))) (что делать?)

Исключительные права связаны с использованием произведения и носят коммерческий характер, так как нацелены на получение дохода. Они регламентируют вопросы распоряжения автором своими исключительными правами: он может дать разрешение на переработку книги в сценарий, а может и запретить его использование.

Смежные права тесно связаны с авторскими и вторичны от них, так как реализуются после того, как произведение создано. Они возникают у издателей произведений, исполнителей (певцы, музыканты, пародисты, актеры, танцоры, литературные чтецы и др.), производителей фонограмм, при подготовке теле- и радиопередач, а также у изготовителей баз данных.

Понятие гражданско-правовой защиты авторских и смежных прав

Это применение мер, направленных на признание прав автора и их восстановление. Они носят компенсационный, а не карательный характер, и реализуются различными способами. Это возмещение убытков, выплата компенсации и т.п.

В отличие от них административным и уголовным кодексами предусмотрены карательные санкции. Они призваны наказать нарушителя за неправомерные действия.

Гражданско-правовая защита авторских и смежных прав может осуществляться в двух формах. Это:

- Юрисдикционная, когда для защиты своего права автор обращается в компетентные органы, в том числе в суд.
- Неюрисдикционная, когда автор сам защищает свои права. Например, он может самостоятельно разместить информацию о том, что является автором на Интернет-ресурсе, где выложено его литературное произведение или указать на условия использования его творения.

Способы защиты авторских и смежных прав определены в ст. 1252 ГК РФ. Это:

- Признание права. Если кто-то разместил чужое произведение на сайте без имени автора или с указанием своего имени, автор может направить ему претензию с требованием указания сведений о нем.
- Пресечение действий, нарушающих право. Например, рекламное агентство использует в рекламе чужую песню. Правообладатель может потребовать удаление ролика со всех ресурсов сети Интернет.
- Возмещение убытков. Убытки необходимо доказывать. Например, фотограф сделал уникальный снимок. Его использовала компания для рекламы своей продукции без разрешения автора. В качестве убытков фотограф может предъявить денежное требование, равное стоимости разрешения на использование его снимка.
- Изъятие материального носителя. Например, если контрафактное произведение находится на флеш-накопителе, можно потребовать его изъятия.
- Публикация решения суда о нарушении. Например, если нарушены авторские права архитектора, решение можно опубликовать в ведущем журнале по этой сфере деятельности.
- Взыскание компенсации за нарушение авторского права. При этом нужно лишь доказать факт правонарушения.

Патентное бюро Ezybrand оказывает услуги по мониторингу нарушений авторских прав в сети Интернет, блокировке сайтов нарушителей, оформлению досудебной претензии.

По заявлению истца судом могут быть приняты т.н. обеспечительные меры. Они носят превентивный характер и призваны обеспечить исполнение решения суда, которое еще не состоялось. Это, например, арест материальных носителей, если заявитель предполагает, что на них содержится контрафактные произведения, блокировка сайта и т.п.

Добавлено примечание ([P55]): В отличие. Это предложение тоже нужно упростить, сделать легче для прочтения

Добавлено примечание ([P56]): Тавтология в одном предложении

Добавлено примечание ([P57]): накопитель

Добавлено примечание ([P58]): После перечня сделайте рекламный блок по нашей услуге: мониторинг нарушений авторских прав в сети интернет, блокировка нарушителей, оформление досудебной претензии

Добавлено примечание ([P59]): блокировка

Срок действия авторских и смежных прав

Личные неимущественные авторские права охраняются бессрочно. Это означает, что и после смерти автор произведения не перестает быть автором. Охраняется его имя, авторство, а также неприкосновенность творения.

Исключительные авторские права охраняются в течение всей жизни автора и еще 70 лет после его смерти, смежные – на протяжении 50 лет с момента их приобретения, например – со дня первого исполнения песни.

После истечения указанных сроков произведение становится общественным достоянием и может свободно использоваться любыми лицами при условии соблюдения ими личных неимущественных прав автора.

Гражданско-правовые способы защиты авторских и смежных прав

Доказательство авторства

Авторские права возникают в момент создания произведения и не требуют регистрации. На практике данное положение порождает проблемы доказывания авторства.

В качестве доказательств можно:

- Обнародовать произведение. Это еще одно личное неимущественное право автора. Оно означает представление творения широкой публике. Например, обнародованием будет публикация произведения в сети Интернет, публичное выступление с новой песней и т.д. Кроме того, произведение можно разместить в бумажном издании. Оно имеет реквизиты. Например, печатной книге присваивается ISBN.
- Предъявить экземпляр произведения, на котором указано дата создания и подпись автора. Это классическое доказательство. Оно предусмотрено ст. 1257 ГК РФ. Так, имя автора может быть указано на распечатанном экземпляре повести.
- Передать экземпляр произведения в авторское сообщество, то есть депонировать его. После этого автор получает свидетельство установленного образца, в котором указано имя автора и дата передачи произведения.

Для получения доказательства авторства можно обратиться в патентное бюро Ezybrand. Мы представляем [услугу депонирования авторских прав](#).

- Обратиться к нотариусу. Ему нужно представить два экземпляра произведения. Нотариус сделает удостоверительную надпись на них и оставит один экземпляр у себя.
- Доказать процесс создания произведения. Доказательством является, например, переписка с заказчиком, договор авторского заказа и др.
- Представить исходные версии произведения. Для фотографий это снимки без сжатия, например в формате raw. Для литературных произведений –

Добавлено примечание ([РБ10]): дата создания и подпись

черновики (рукописи). Файлы могут храниться также в облаке. Обычно это графические файлы и фотографии в необработанном виде.

Добавлено примечание ([P511]): это очень сомнительно, т.к. дата текстового файла каждый раз обновляется при его открытии. Лучше - черновики

Патентное бюро Ezybrand предоставляет услугу по депонированию авторских прав. Это поможет доказать в суде ваше авторство.

Рекламный блок

Добавлено примечание ([P512]): Здесь напишите рекламный блок по цифровому депонированию (наша услуга)

Способы фиксации нарушения

Можно сделать скриншот Интернет-страницы, на которой незаконно размещено произведение. Для того, чтобы суд их принял в качестве доказательств нужно произвести ряд действий.

Есть несколько способов фиксации нарушений.

При незаконном размещении произведения в печатном издании следует приобрести его или снять с него копию и представить материалы в суд. В последнем случае копия должна быть заверена нотариусом.

Добавлено примечание ([P513]): нотариусом

Если нарушение произошло в сети Интернет следует:

- Прибегнуть к его **видеофиксации**. Если это не специальный сервис (**Вебджастис**) ее следует производить с нотариусом. Общие правила следующие. Вначале следует зафиксировать дату и время: для этого можно открыть, например, **страницу времени** в Яндексe. Далее нужно снять видео и показать открытие страниц с контрафактными материалами. Видео не должно содержать признаки монтажа. В конце съемки время также фиксируется.
- Воспользоваться сервисами видеофиксации нарушений в сети Интернет. Вот **один** из них. Услуги видеофиксации на таких сервисах платные.
- Обратиться к нотариусу за составлением протокола осмотра сайта. Это также платная и достаточно дорогая услуга: одна заверенная нотариусом страница **обойдется** в 3 тыс. рублей.

Добавлено примечание ([P514]): видеофиксацию тоже нотариус должен делать, если это не специальный сервис типа Вебджастис

Специалисты патентного бюро Ezybrand предоставляют услуги по фиксации нарушений авторских прав в сети Интернет. Мы также дадим консультации по вопросам достаточности собранных доказательств.

Мы обладаем большим опытом в сфере защиты результатов интеллектуальной деятельности и составим досудебную претензию и иск в суд.

Поиск нарушителя

Если факт нарушения авторских и смежных прав установлен, необходимо найти нарушителя.

В ряде случаев это сделать просто. Например, если произведение (текст песни, стихотворение и др.), размещено в журнале или газете: в них всегда присутствуют контактные данные с указанием наименования юридического лица, его адреса, в том числе электронного.

Если контрафактный контент размещен на сайте в сети Интернет, нужно изучить приведенные на нем контактные сведения.

При их отсутствии следует воспользоваться поиском контактов через сервис [whois](#). Достаточно вбить название сайта в поисковую строку, чтобы получить сведения о его владельце (строка «person»). Они указываются не всегда или скрыты. В этом случае можно получить сведения о регистраторе сайта (строка «registrar»). Чтобы получить данные о владельце сайта нужен адвокатский запрос или определение суда.

Если контрафактные произведения, например фотографии, размещены на страницах социальных сетей, нужно обратиться в техподдержку. Обычно это специальная страница. При обращении нужно предоставить доказательства, подтверждающие авторство, например, свидетельство о депонировании.

Патентного бюро Ezybrand предоставляют услуги по депонированию произведений в «Российском авторском обществе» (РАО).

Досудебное урегулирование споров

В ряде случаев перед обращением в суд нарушителю нужно направить досудебную претензию. Например, если стороны спора – ИП или юридические лица.

Патентное бюро Ezybrand составит досудебную претензию для защиты ваших авторских и смежных прав.

В зависимости от нарушения в претензии нужно изложить свои требования. Они должны быть соразмерны нарушению и способствовать восстановлению прав автора.

Компенсацию можно требовать даже если использование контрафактного произведения не приносит доход. В ряде случаев правообладатели рассчитывают убытки. Иногда они превышают размер компенсации.

Так, в 2012 году кондитерская фабрика «Красный октябрь» в суде требовала от ЗАО «Славянка» убытки в размере 313,5 млн. рублей (доход от реализации контрафактной продукции).

ЗАО «Славянка» продавала шоколад под названием «Алина». Изображение девочки на обертке было сходно до степени смешения с торговым знаком «Аленка», принадлежащим «Красному октябрю».

При расчете компенсации убытки доказывать не нужно. Ее размер следует определить в зависимости от длительности незаконного использования произведения, и ряда других факторов. Эти обстоятельства придется в дальнейшем доказывать в суде.

Форма досудебной претензии законодательно не установлена. Однако она должна отвечать следующим требованиям:

- Содержать адресата.
- Именоваться как «досудебная претензия» (иногда пишут просто «претензия», так тоже можно).
- Содержать суть нарушений и выдвигаемые автором (правообладателем) требования. При формулировке требований желательно сослаться на [ст. 1252 ГК РФ](#), а сами требования выбрать из текста этой статьи.

- В конце претензии ставится дата ее составления и приводятся данные составившего претензию лица.

Добавлено примечание ([РБ16]): Упростите, можно оформить это как список

Претензию следует направить заказным письмом. При этом независимо от ее получения адресатом досудебный порядок урегулирования спора считается соблюденным.

Нарушитель может как исполнить требования, так и проигнорировать их. В последнем случае надо обращаться в суд.

Пошлины и подсудность

В конце 2024 года были внесены изменения в Налоговый кодекс и существенно повышены судебные пошлины. Их размеры регулирует НК РФ (отношения между физическими лицами – ст. 333.19, между предпринимателями – ст. 333.21 НК РФ).

Добавлено примечание ([РБ17]): Налоговый кодекс

Если авторское право нарушено юридическим лицом или ИП, с иском следует обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика. При цене иска в 1 млн. рублей истец должен заплатить пошлину в размере 55 тыс. рублей.

Защита в суде

Судебная защита по гражданским делам призвана компенсировать потери, связанные с недобросовестными действиями нарушителя.

В суд подается исковое заявление. Требования к нему установлены ст. 131 ГПК РФ. Оно может быть подано как в электронной форме, так и на бумажном носителе и должно содержать:

- Наименование суда.
- Сведения о истце и ответчике. Для гражданина это Ф.И.О. и данные документа, удостоверяющего личность (СНИЛС, паспорт). Для юридического лица это наименование, адрес и ИНН. Если истец не знает каких-то данных ответчика (в иске отмечается, в том числе дата его рождения, место проживания и пребывания) и по этой причине не может их указать в заявлении, он отмечает данное обстоятельство. В этом случае суд запросит сведения у госорганов, а заявление будет считаться поданным с даты получения от них сведений.
- Суть нарушения права истца.
- Обстоятельства, которые доказывают факт нарушения.
- Цена иска. Это денежное выражение требований истца. В него не включается моральный вред и судебные расходы.
- Доказательства соблюдения досудебного урегулирования спора (прикладывается досудебная претензия и почтовые документы с датой отправки).
- Сведения о действиях по примирению сторон (если производились).
- Перечень прилагаемых к иску документов.

Добавлено примечание ([РБ18]): обстоятельства

Добавлено примечание ([РБ19]): него

Добавлено примечание ([РБ20]): +почтовые документы с датой отправки

Заявление должно быть подписано истцом или его представителем. При его подаче в электронной форме должна использоваться усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП).

Юристы патентного бюро Ezybrand помогут собрать доказательства и составить исковое заявление в суд о нарушении ваших исключительных прав на произведение, помогут вам взыскать с нарушителя денежную компенсацию.

Добавлено примечание ([P521]): Помогут собрать доказательства и оформить исковое заявление

Решение в целом (с мотивировочной частью) изготавливается по заявлению истца или ответчика. Оно нужно если стороны не согласны с вердиктом и собираются его обжаловать в вышестоящие суды: это апелляционная и кассационная инстанции. Кассационной инстанцией по защите прав авторских прав является президиум Суда по интеллектуальным правам (СИП).

Решение суда, которое не обжаловалось сторонами, вступает в силу через 10 календарных дней (суды общей юрисдикции) или через 1 месяц (арбитражные суды). Решение суда апелляционной инстанции вступает в силу немедленно после его вынесения.

Юристы патентного бюро Ezybrand составят исковое заявление в суд с учетом о защите ваших авторских прав с учетом сформировавшейся на данный момент правоприменительной практики.

Пример судебного дела о биноклях

Добавлено примечание ([P522]): Пример судебного дела о биноклях

Индивидуальный предприниматель Д. подал иск (дело № А21-1359/2022) о защите своих исключительных прав на дизайн и чертежи стационарного бинокля. Ответчики, ООО «РусБин» и гражданин К., незаконно использовали их для производства. В последующем они установили бинокли в популярных туристических местах в разных городах нашей страны (Геленджик, Калининград и др.).

Добавлено примечание ([P523]): Что такое ИП Д? Напишите по-человечески – индивидуальный предприниматель

Суды первой и апелляционной инстанций отказали Д. в иске, так как посчитали, что технические решения не являются объектами авторского права.

СИП указал на презумпцию авторства: предполагается, что результаты интеллектуальной деятельности созданы творческим трудом автора пока не доказано иное.

СИП удовлетворил иски требования Д. и присудил ему компенсацию за нарушение авторских прав в сумме 5 млн. 92 тыс. рублей. Суд также обязал ответчиков демонтировать бинокли в местах их установки.

Пример судебного дела по мультипликационному персонажу

Добавлено примечание ([P524]): Пример судебного дела по мультипликационному персонажу («дело о трех котах» - как-то смешно звучит)

АО «СТС» подало иск (дело № А72-5437/2021) в суд на предпринимательницу. Она продавала игрушки в виде персонажей мультфильма «Три кота». Их изображения зарегистрированы АО «СТС» как товарные знаки.

Суд удовлетворил иск и присудил с ИП компенсацию в сумме 100 тыс. рублей (по 10 тыс. рублей за каждый факт нарушения).



Товарный знак № 720365

Как получить компенсацию

После вступления решения суда в законную силу истец получит исполнительный лист. Его можно предъявить в службу судебных приставов.

Пристав наложит арест на счет в банке и при поступлении денег они спишутся в пользу взыскателя.

Защита авторских и смежных прав в сети Интернет

Автор может принять меры по восстановлению своих прав на произведение. В частности:

- Потребовать удалить контрафактные произведения со своей страницы сети Интернет.

- Подать жалобу администрации социальной сети о нарушении.

Кроме того, Роскомнадзор может заблокировать сайт нарушителя если соответствующее определение вынесено Московским городским судом. В этот суд могут обратиться жители любых регионов нашей страны при нарушении авторских и смежных прав на их произведения, за исключением прав на фотографии и иные созданные подобным способом произведения.

Заявление в Мосгорсуд подается в электронном виде на сайте <https://mosgorsud.ru/>. Оно должно быть подписано УКЭП.

Заявление следует подавать с указанием хостинга, ip-адреса и ссылки на страницу, нарушающую авторские или смежные права. Узнать хост и ip-адрес сайта можно, например, [здесь](#).

По заявлению суд вынесет определение о применении обеспечительных мер, а именно – блокировке сайта. Обеспечительные меры носят временный характер. Они призваны защитить права, которые будут защищаться в суде.

В определении Мосгорсуд укажет в какой срок должен быть подан иск, обычно он не превышает 15 дней. Если в течение этого периода иск не будет предъявлен, обеспечительные меры будут отменены.

Добавлено примечание ([РБ25]): хостинга

Патентное бюро Ezybrand защитит ваши авторские права в сети Интернет. Мы подготовим заявление в Мосгорсуд, на основании которого сайт-нарушитель будет заблокирован. Блокировка также возможна в соцсетях, на маркетплейсах и видеохостингах.

После этого наши специалисты оперативно подготовят исковое заявление для защиты ваших авторских прав.

Административная ответственность за нарушение авторских и смежных прав

Такая ответственность установлена ст. [7.12](#) и [14.33](#) КоАП РФ.

В первом случае наказание предусмотрено за незаконное использование чужого (контрафактного) произведения. В качестве санкций применяются различные штрафы (от 1,5 до 2 тыс. рублей для граждан, от 10 до 20 тыс. рублей для должностных лиц, от 30 до 40 тыс. рублей для юридических лиц), а также конфискация контрафактной продукции и оборудования, на котором она произведена.

Ответственность по ст. 14.33 КоАП наступает за введение в гражданский оборот товаров с чужим товарным знаком и другими средствами их индивидуализации.

Так, в 2012 году ООО «Талисман» (дело № А51-4887/2011) было привлечено к административной ответственности с наказанием в виде штрафа в 30 тыс. рублей за ввоз в Россию 6900 медалей с символикой Олимпийских игр, которую оно не имело право использовать.

Верховный арбитражный суд (ВАС) отметил, что незаконные действия ООО граничат с уголовным преступлением в силу их общественной опасности.

Уголовная ответственность за нарушение авторских и смежных прав

Эта ответственность за серьезные общественно опасные деяния по ст. 146 УК РФ. Она предусмотрена за:

- Присвоение авторства или плагиат (ч. 1 ст. 146 УК РФ) с нанесением крупного ущерба (более 500 тыс. рублей). Преступление произойдет если объявить себя автором чужого произведения, издать его под своим именем, например в сети Интернет и др. Санкция предусматривает штраф (до 200 тыс. рублей), обязательные (до 480 часов) или исправительные работы (до 1 года) или арест до 6 месяцев. Обязательные – это общественно-полезные работы, исправительные – это принудительный труд осужденного с вычетом части его заработка в доход государства.
- Незаконное использование объектов авторских и смежных прав (ч. 2 ст. 146 УК РФ) в целях сбыта. Это, например, реализация в сети Интернет за плату контрафактных музыкальных композиций. К санкциям по ч. 1 ст.

Добавлено примечание ([РБ26]): необязательно

146 добавляются принудительные работы или лишение свободы сроком до 2 лет. Принудительные – это обязательные работы без их оплаты.

- Часть третья усиливает ответственность, предусмотренную ч. 2 ст. 146 УК РФ, в ряде случаев. Это особо крупный размер ущерба (более 2 млн. рублей), совершение преступления группой лиц или должностным лицом с использованием своего положения. В качестве санкций предусмотрены принудительные работы до 5 лет и лишение свободы до 6 лет со штрафом до 500 тыс. рублей.

Пример осуждения по ст. 146 УК РФ:

Гражданин без разрешения правообладателя на протяжении нескольких лет массово производил запись на флеш-носители программ из серии «1С» и продавал их, в том числе через сеть Интернет, получив доход в крупном размере.

Суд приговорил его к 2 годам лишения свободы по ч. 3 ст. 146 УК РФ (дело № 1/209-2022).

Ответы на часто задаваемые вопросы

Как взыскать компенсацию морального вреда за нарушение моего авторского права?

Моральный вред можно взыскать за нарушение личных неимущественных прав автора, например плагиат. При этом сроки исковой давности на компенсацию не распространяются.

Например, вы потребовали удаления вашего произведения с сайта. Если этого не произошло можно подать иск, в котором в том числе указать, что вам причинен моральный вред, так как ваше творение беспрепятственно использовалось другими лицами, что могло привести, например, к репутационным потерям.

Добавлено примечание ([РБ27]): человек спросил, как взыскать. В первую очередь ему нужно объяснить, что компенсацию морального вреда можно взыскать только за нарушение личных неимущественных прав. Например, плагиат. Потом уже про исковую давность.

Я обнаружил свои песни на одном из сайтов. Прав на их использование я не давал. Как их удалить?

Вы можете обратиться либо к владельцу сайта, либо к т.н. информационному посреднику (ст. 1253.1 ГК РФ). Это провайдеры и владельцы доменов. В соответствии с п. 3 ст. 1253.1 ГК РФ по требованию правообладателя они должны принять меры по прекращению правонарушения.

В моем кафе звучат музыкальные произведения различных исполнителей в качестве фона. Это является нарушением авторских прав?

Да музыкальные произведения – это объекты авторских прав. Обычно иск в суд предъявляет общественная организация «Российское авторское общество» (РАО), представляющее интересы музыкантов.

Для легального использования произведений в кафе нужно платить взносы в РАО. Их размер [приведен](#) на сайте организации.

Защита авторских и смежных прав

Авторские и смежные права — особая категория интеллектуальных (неосязаемых) прав, требующих адекватных методов защиты из-за их ключевых особенностей. Они возникают непосредственно после создания произведения и не требуют регистрации. В связи с этим многие предприниматели осознанно или нет нарушают эти права. Например, когда копируют в сети Интернет чужие изображения, повторяют дизайн сайта, озвучивают рилсы чужой мелодией и т.д. Часто они считают, что произведения находятся в сети свободно, а значит права на них предоставлены неограниченному кругу лиц. Это не так. Разберемся как защищать авторские и смежные права, что работает на практике, а от чего следует отказаться.

Добавлено примечание ([P528]): Лишние абзацы и разделы, которые указаны в комментариях, сразу удалите

Добавлено примечание ([P529]): Чужой мелодией (предложения очень сложные из-за причастных и деепричастных оборотов; длинные, тяжело читать). Нужно проще писать

Авторские и смежные с ними права: что это?

Авторские права (ст. 1255 ГК РФ) придуманы для защиты произведений. Под ними понимается любое творчество, созданное человеком. Это может быть научное, литературное и иное произведение, в том числе кинофильм, скульптура и многое другое. Оно должно быть выражено в объективной форме: мысль, идея в голове человека — это не объект авторского права и не защищается им.

Добавлено примечание ([P530]): Под ними понимают любое творчество, созданное человеком. (тавтология в предложении, осложнено страдательным залогом)

Авторские права делятся на две составляющие. Это личные неимущественные права и исключительные права. Первые (право на имя, право авторства, право на неприкосновенность произведения и на его обнародование и др.) тесно связаны с личностью создателя и не могут от него отделяться. Они как-бы следуют за автором на протяжении всей его жизни и даже после смерти. Так, созданное автором произведение будет опубликовано под его именем (право на имя). Продать (подарить) это право другому лицу нельзя.

Добавлено примечание ([P531]): Отделяться))) (что делать?)

Исключительные права связаны с использованием произведения и носят коммерческий характер, так как нацелены на получение дохода. Они регламентируют вопросы распоряжения автором своими исключительными правами: он может дать разрешение на переработку книги в сценарий, а может и запретить его использование.

Смежные права тесно связаны с авторскими и вторичны от них, так как реализуются после того, как произведение создано. Они возникают у издателей произведений, исполнителей (певцы, музыканты, пародисты, актеры, танцоры, литературные чтецы и др.), производителей фонограмм, при подготовке теле- и радиопередач, а также у изготовителей баз данных.

Понятие гражданско-правовой защиты авторских и смежных прав

Это применение мер, направленных на признание прав автора и их восстановление. Они носят компенсационный, а не карательный характер, и реализуются различными способами. Это возмещение убытков, выплата компенсации и т.п.

В отличие от них административным и уголовным кодексами предусмотрены карательные санкции. Они призваны наказать нарушителя за неправомерные действия.

Добавлено примечание ([РБ32]): В отличие. Это предложение тоже нужно упростить, сделать легче для прочтения

Гражданско-правовая защита авторских и смежных прав может осуществляться в двух формах. Это:

- Юрисдикционная, когда для защиты своего права автор обращается в компетентные органы, в том числе в суд.
- Неюрисдикционная, когда автор сам защищает свои права. Например, он может самостоятельно разместить информацию о том, что является автором на Интернет-ресурсе, где выложено его литературное произведение или указать на условия использования его творения.

Способы защиты авторских и смежных прав определены в ст. 1252 ГК РФ. Это:

- Признание права. Если кто-то разместил чужое произведение на сайте без имени автора или с указанием своего имени, автор может направить ему претензию с требованием указания сведений о нем.
- Пресечение действий, нарушающих право. Например, рекламное агентство использует в рекламе чужую песню. Правообладатель может потребовать удаление ролика со всех ресурсов сети Интернет.
- Возмещение убытков. Убытки необходимо доказывать. Например, фотограф сделал уникальный снимок. Его использовала компания для рекламы своей продукции без разрешения автора. В качестве убытков фотограф может предъявить денежное требование, равное стоимости разрешения на использование его снимка.
- Изъятие материального носителя. Например, если контрафактное произведение находится на флеш-накопителе, можно потребовать его изъятия.
- Публикация решения суда о нарушении. Например, если нарушены авторские права архитектора, решение можно опубликовать в ведущем журнале по этой сфере деятельности.
- Взыскание компенсации за нарушение авторского права. При этом нужно лишь доказать факт правонарушения.

Добавлено примечание ([РБ33]): Тавтология в одном предложении

Добавлено примечание ([РБ34]): накопитель

Патентное бюро Ezybrand оказывает услуги по мониторингу нарушений авторских прав в сети Интернет, блокировке сайтов нарушителей, оформлению досудебной претензии.

По заявлению истца судом могут быть приняты т.н. обеспечительные меры. Они носят превентивный характер и призваны обеспечить исполнение решения суда, которое еще не состоялось. Это, например, арест материальных носителей, если заявитель предполагает, что на них содержится контрафактные произведения, блокировка сайта и т.п.

Добавлено примечание ([РБ35]): После перечня сделайте рекламный блок по нашей услуге: мониторинг нарушений авторских прав в сети интернет, блокировка нарушителей, оформление досудебной претензии

Добавлено примечание ([РБ36]): блокировка

Срок действия авторских и смежных прав

Личные неимущественные авторские права охраняются бессрочно. Это означает, что и после смерти автор произведения не перестает быть автором. Охраняется его имя, авторство, а также неприкосновенность творения.

Исключительные авторские права охраняются в течение всей жизни автора и еще 70 лет после его смерти, смежные – на протяжении 50 лет с момента их приобретения, например – со дня первого исполнения песни.

После истечения указанных сроков произведение становится общественным достоянием и может свободно использоваться любыми лицами при условии соблюдения ими личных неимущественных прав автора.

Гражданско-правовые способы защиты авторских и смежных прав

Доказательство авторства

Авторские права возникают в момент создания произведения и не требуют регистрации. На практике данное положение порождает проблемы доказывания авторства.

В качестве доказательств можно:

- Обнародовать произведение. Это еще одно личное неимущественное право автора. Оно означает представление творения широкой публике. Например, обнародованием будет публикация произведения в сети Интернет, публичное выступление с новой песней и т.д. Кроме того, произведение можно разместить в бумажном издании. Оно имеет реквизиты. Например, печатной книге присваивается ISBN.
- Предъявить экземпляр произведения, на котором указано дата создания и подпись автора. Это классическое доказательство. Оно предусмотрено ст. 1257 ГК РФ. Так, имя автора может быть указано на распечатанном экземпляре повести.
- Передать экземпляр произведения в авторское сообщество, то есть депонировать его. После этого автор получает свидетельство установленного образца, в котором указано имя автора и дата передачи произведения.

Для получения доказательства авторства можно обратиться в патентное бюро Ezybrand. Мы представляем [услугу депонирования авторских прав](#).

- Обратиться к нотариусу. Ему нужно представить два экземпляра произведения. Нотариус сделает удостоверительную надпись на них и оставит один экземпляр у себя.
- Доказать процесс создания произведения. Доказательством является, например, переписка с заказчиком, договор авторского заказа и др.
- Представить исходные версии произведения. Для фотографий это снимки без сжатия, например в формате raw. Для литературных произведений – черновики (рукописи). Файлы могут храниться также в облаке. Обычно это графические файлы и фотографии в необработанном виде.

Добавлено примечание ([РБ37]): дата создания и подпись

Добавлено примечание ([РБ38]): это очень сомнительно, т.к. дата текстового файла каждый раз обновляется при его открытии. Лучше - черновики

Патентное бюро Ezybrand представляет услугу по депонированию авторских прав. Это поможет доказать в суде ваше авторство.

Рекламный блок

Добавлено примечание ([РБ39]): Здесь напишите рекламный блок по цифровому депонированию (наша услуга)

Способы фиксации нарушения

Можно сделать скриншот Интернет-страницы, на которой незаконно размещено произведение. Для того, чтобы суд их принял в качестве доказательств нужно произвести ряд действий.

Есть несколько способов фиксации нарушений.

При незаконном размещении произведения в печатном издании следует приобрести его или снять с него копию и представить материалы в суд. В последнем случае копия должна быть заверена нотариусом.

Добавлено примечание ([РБ40]): нотариусом

Если нарушение произошло в сети Интернет следует:

- Прибегнуть к его видеофиксации. Если это не специальный сервис (Вебджастис) ее следует производить с нотариусом. Общие правила следующие. Вначале следует зафиксировать дату и время: для этого можно открыть, например, [страницу времени](#) в Яндекс. Далее нужно снять видео и показать открытие страниц с контрафактными материалами. Видео не должно содержать признаки монтажа. В конце съемки время также фиксируется.
- Воспользоваться сервисами видеофиксации нарушений в сети Интернет. Вот [один](#) из них. Услуги видеофиксации на таких сервисах платные.
- Обратиться к нотариусу за составлением протокола осмотра сайта. Это также платная и достаточно дорогая услуга: одна заверенная нотариусом страница обойдется в 3 тыс. рублей.

Добавлено примечание ([РБ41]): видеофиксацию тоже нотариус должен делать, если это не специальный сервис типа Вебджастис

Специалисты патентного бюро Ezybrand предоставляют услуги по фиксации нарушений авторских прав в сети Интернет. Мы также дадим консультации по вопросам достаточности собранных доказательств.

Мы обладаем большим опытом в сфере защиты результатов интеллектуальной деятельности и составим досудебную претензию и иск в суд.

Поиск нарушителя

Если факт нарушения авторских и смежных прав установлен, необходимо найти нарушителя.

В ряде случаев это сделать просто. Например, если произведение (текст песни, стихотворение и др.), размещено в журнале или газете: в них всегда присутствуют контактные данные с указанием наименования юридического лица, его адреса, в том числе электронного.

Если контрафактный контент размещен на сайте в сети Интернет, нужно изучить приведенные на нем контактные сведения.

При их отсутствии следует воспользоваться поиском контактов через сервис [whois](#). Достаточно вбить название сайта в поисковую строку, чтобы получить сведения о его владельце (строка «person»). Они указываются не всегда или

скрыты. В этом случае можно получить сведения о регистраторе сайта (строка «registrar»). Чтобы получить данные о владельце сайта нужен адвокатский запрос или определение суда.

Если контрафактные произведения, например фотографии, размещены на страницах социальных сетей, нужно обратиться в техподдержку. Обычно это специальная страница. При обращении нужно предоставить доказательства, подтверждающие авторство, например, свидетельство о депонировании.

Патентного бюро Ezybrand предоставляют услуги по депонированию произведений в «Российском авторском обществе» (РАО).

Досудебное урегулирование споров

В ряде случаев перед обращением в суд нарушителю нужно направить досудебную претензию. Например, если стороны спора – ИП или юридические лица.

Патентное бюро Ezybrand составит досудебную претензию для защиты ваших авторских и смежных прав.

В зависимости от нарушения в претензии нужно изложить свои требования. Они должны быть соразмерны нарушению и способствовать восстановлению прав автора.

Компенсацию можно требовать даже если использование контрафактного произведения не приносит доход. В ряде случаев правообладатели рассчитывают убытки. Иногда они превышают размер компенсации.

Так, в 2012 году кондитерская фабрика «Красный октябрь» в суде требовала от ЗАО «Славянка» убытки в размере 313,5 млн. рублей (доход от реализации контрафактной продукции).

ЗАО «Славянка» продавала шоколад под названием «Алина». Изображение девочки на обертке было сходно до степени смешения с торговым знаком «Аленка», принадлежащим «Красному октябрю».

При расчете компенсации убытки доказывать не нужно. Ее размер следует определить в зависимости от длительности незаконного использования произведения, и ряда других факторов. Эти обстоятельства придется в дальнейшем доказывать в суде.

Форма досудебной претензии законодательно не установлена. Однако она должна отвечать следующим требованиям:

- Содержать адресата.
- Именоваться как «досудебная претензия» (иногда пишут просто «претензия», так тоже можно).
- Содержать суть нарушений и выдвигаемые автором (правообладателем) требования. При формулировке требований желательно сослаться на [ст. 1252 ГК РФ](#), а сами требования выбрать из текста этой статьи.
- В конце претензии ставится дата ее составления и приводятся данные составившего претензию лица.

Добавлено примечание ([РБ42]): страницах

Добавлено примечание ([РБ43]): Упростите, можно оформить это как список

Претензию следует направить заказным письмом. При этом независимо от ее получения адресатом досудебный порядок урегулирования спора считается соблюденным.

Нарушитель может как исполнить требования, так и проигнорировать их. В последнем случае надо обращаться в суд.

Пошлины и подсудность

В конце 2024 года были внесены изменения в **Налоговый кодекс** и существенно повышены судебные пошлины. Их размеры регулирует НК РФ (отношения между физическими лицами – ст. 333.19, между предпринимателями – ст. 333.21 НК РФ).

Добавлено примечание ([РБ44]): Налоговый кодекс

Если авторское право нарушено юридическим лицом или ИП, с иском следует обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика. При цене иска в 1 млн. рублей истец должен заплатить пошлину в размере 55 тыс. рублей.

Защита в суде

Судебная защита по гражданским делам призвана компенсировать потери, связанные с недобросовестными действиями нарушителя.

В суд подается исковое заявление. Требования к нему установлены ст. 131 ГПК РФ. Оно может быть подано как в электронной форме, так и на бумажном носителе и должно содержать:

- Наименование суда.
- Сведения о истце и ответчике. Для гражданина это Ф.И.О. и данные документа, удостоверяющего личность (СНИЛС, паспорт). Для юридического лица это наименование, адрес и ИНН. Если истец не знает каких-то данных ответчика (в иске отмечается, в том числе дата его рождения, место проживания и пребывания) и по этой причине не может их указать в заявлении, он отмечает данное обстоятельство. В этом случае суд запросит сведения у госорганов, а заявление будет считаться поданным с даты получения от них сведений.
- Суть нарушения права истца.
- **Обстоятельства**, которые доказывают факт нарушения.
- Цена иска. Это денежное выражение требований истца. В него не включается моральный вред и судебные расходы.
- Доказательства соблюдения досудебного урегулирования спора (прикладывается досудебная **претензия** и почтовые документы с датой отправки).
- Сведения о действиях по примирению сторон (если производились).
- Перечень прилагаемых к иску документов.

Добавлено примечание ([РБ45]): обстоятельства

Добавлено примечание ([РБ46]): него

Добавлено примечание ([РБ47]): +почтовые документы с датой отправки

Заявление должно быть подписано истцом или его представителем. При его подаче в электронной форме должна использоваться усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП).

Юристы патентного бюро Ezybrand помогут собрать доказательства и составить исковое заявление в суд о нарушении ваших исключительных прав на произведение, помогут вам взыскать с нарушителя денежную компенсацию.

Добавлено примечание ([РБ48]): Помогут собрать доказательства и оформить исковое заявление

Решение в целом (с мотивировочной частью) изготавливается по заявлению истца или ответчика. Оно нужно если стороны не согласны с вердиктом и собираются его обжаловать в вышестоящие суды: это апелляционная и кассационная инстанции. Кассационной инстанцией по защите прав авторских прав является президиум Суда по интеллектуальным правам (СИП).

Решение суда, которое не обжаловалось сторонами, вступает в силу через 10 календарных дней (суды общей юрисдикции) или через 1 месяц (арбитражные суды). Решение суда апелляционной инстанции вступает в силу немедленно после его вынесения.

Юристы патентного бюро Ezybrand составят исковое заявление в суд с учетом о защите ваших авторских прав с учетом сформировавшейся на данный момент правоприменительной практики.

Пример судебного дела о биноклях

Добавлено примечание ([РБ49]): Пример судебного дела о биноклях

Индивидуальный предприниматель Д. подал иск (дело № А21-1359/2022) о защите своих исключительных прав на дизайн и чертежи стационарного бинокля. Ответчики, ООО «РусБин» и гражданин К., незаконно использовали их для производства. В последующем они установили бинокли в популярных туристических местах в разных городах нашей страны (Геленджик, Калининград и др.).

Добавлено примечание ([РБ50]): Что такое ИП Д? Напишите по-человечески – индивидуальный предприниматель

Суды первой и апелляционной инстанций отказали Д. в иске, так как посчитали, что технические решения не являются объектами авторского права.

СИП указал на презумпцию авторства: предполагается, что результаты интеллектуальной деятельности созданы творческим трудом автора пока не доказано иное.

СИП удовлетворил иски требования Д. и присудил ему компенсацию за нарушение авторских прав в сумме 5 млн. 92 тыс. рублей. Суд также обязал ответчиков демонтировать бинокли в местах их установки.

Пример судебного дела по мультипликационному персонажу

Добавлено примечание ([РБ51]): Пример судебного дела по мультипликационному персонажу («дело о трех котах» - как-то смешно звучит)

АО «СТС» подало иск (дело № А72-5437/2021) в суд на предпринимательницу. Она продавала игрушки в виде персонажей мультфильма «Три кота». Их изображения зарегистрированы АО «СТС» как товарные знаки.

Суд удовлетворил иск и присудил с ИП компенсацию в сумме 100 тыс. рублей (по 10 тыс. рублей за каждый факт нарушения).



Товарный знак № 720365

Как получить компенсацию

После вступления решения суда в законную силу истец получит исполнительный лист. Его можно предъявить в службу судебных приставов.

Пристав наложит арест на счет в банке и при поступлении денег они спишутся в пользу взыскателя.

Защита авторских и смежных прав в сети Интернет

Автор может принять меры по восстановлению своих прав на произведение. В частности:

- Потребовать удалить контрафактные произведения со своей страницы сети Интернет.

- Подать жалобу администрации социальной сети о нарушении.

Кроме того, Роскомнадзор может заблокировать сайт нарушителя если соответствующее определение вынесено Московским городским судом. В этот суд могут обратиться жители любых регионов нашей страны при нарушении авторских и смежных прав на их произведения, за исключением прав на фотографии и иные созданные подобным способом произведения.

Заявление в Мосгорсуд подается в электронном виде на сайте <https://mosgorsud.ru/>. Оно должно быть подписано УКЭП.

Заявление следует подавать с указанием хостинга, ip-адреса и ссылки на страницу, нарушающую авторские или смежные права. Узнать хост и ip-адрес сайта можно, например, [здесь](#).

По заявлению суд вынесет определение о применении обеспечительных мер, а именно – блокировке сайта. Обеспечительные меры носят временный характер. Они призваны защитить права, которые будут защищаться в суде.

В определении Мосгорсуд укажет в какой срок должен быть подан иск, обычно он не превышает 15 дней. Если в течение этого периода иск не будет предъявлен, обеспечительные меры будут отменены.

Добавлено примечание ([РБ52]): хостинга

Патентное бюро Ezybrand защитит ваши авторские права в сети Интернет. Мы подготовим заявление в Мосгорсуд, на основании которого сайт-нарушитель будет заблокирован. Блокировка также возможна в соцсетях, на маркетплейсах и видеохостингах.

После этого наши специалисты оперативно подготовят исковое заявление для защиты ваших авторских прав.

Административная ответственность за нарушение авторских и смежных прав

Такая ответственность установлена ст. [7.12](#) и [14.33](#) КоАП РФ.

В первом случае наказание предусмотрено за незаконное использование чужого (контрафактного) произведения. В качестве санкций применяются различные штрафы (от 1,5 до 2 тыс. рублей для граждан, от 10 до 20 тыс. рублей для должностных лиц, от 30 до 40 тыс. рублей для юридических лиц), а также конфискация контрафактной продукции и оборудования, на котором она произведена.

Ответственность по ст. 14.33 КоАП наступает за введение в гражданский оборот товаров с чужим товарным знаком и другими средствами их индивидуализации.

Так, в 2012 году ООО «Талисман» (дело № А51-4887/2011) было привлечено к административной ответственности с наказанием в виде штрафа в 30 тыс. рублей за ввоз в Россию 6900 медалей с символикой Олимпийских игр, которую оно не имело право использовать.

Верховный арбитражный суд (ВАС) отметил, что незаконные действия ООО граничат с уголовным преступлением в силу их общественной опасности.

Уголовная ответственность за нарушение авторских и смежных прав

Эта ответственность за серьезные общественно опасные деяния по ст. 146 УК РФ. Она предусмотрена за:

- Присвоение авторства или плагиат (ч. 1 ст. 146 УК РФ) с нанесением крупного ущерба (более 500 тыс. рублей). Преступление произойдет если объявить себя автором чужого произведения, издать его под своим именем, например в сети Интернет и др. Санкция предусматривает штраф (до 200 тыс. рублей), обязательные (до 480 часов) или исправительные работы (до 1 года) или арест до 6 месяцев. Обязательные – это общественно-полезные работы, исправительные – это принудительный труд осужденного с вычетом части его заработка в доход государства.
- Незаконное использование объектов авторских и смежных прав (ч. 2 ст. 146 УК РФ) в целях сбыта. Это, например, реализация в сети Интернет за плату контрафактных музыкальных композиций. К санкциям по ч. 1 ст.

Добавлено примечание ([РБ53]): необязательно

146 добавляются принудительные работы или лишение свободы сроком до 2 лет. Принудительные – это обязательные работы без их оплаты.

- Часть третья усиливает ответственность, предусмотренную ч. 2 ст. 146 УК РФ, в ряде случаев. Это особо крупный размер ущерба (более 2 млн. рублей), совершение преступления группой лиц или должностным лицом с использованием своего положения. В качестве санкций предусмотрены принудительные работы до 5 лет и лишение свободы до 6 лет со штрафом до 500 тыс. рублей.

Пример осуждения по ст. 146 УК РФ:

Гражданин без разрешения правообладателя на протяжении нескольких лет массово производил запись на флеш-носители программ из серии «IC» и продавал их, в том числе через сеть Интернет, получив доход в крупном размере.

Суд приговорил его к 2 годам лишения свободы по ч. 3 ст. 146 УК РФ (дело № 1/209-2022).

Ответы на часто задаваемые вопросы

Как взыскать компенсацию морального вреда за нарушение моего авторского права?

Моральный вред можно взыскать за нарушение личных неимущественных прав автора, например плагиат. При этом сроки исковой давности на компенсацию не распространяются.

Например, вы потребовали удаления вашего произведения с сайта. Если этого не произошло можно подать иск, в котором в том числе указать, что вам причинен моральный вред, так как ваше творение беспрепятственно использовалось другими лицами, что могло привести, например, к репутационным потерям.

Я обнаружил свои песни на одном из сайтов. Прав на их использование я не давал. Как их удалить?

Вы можете обратиться либо к владельцу сайта, либо к т.н. информационному посреднику (ст. 1253.1 ГК РФ). Это провайдеры и владельцы доменов. В соответствии с п. 3 ст. 1253.1 ГК РФ по требованию правообладателя они должны принять меры по прекращению правонарушения.

В моем кафе звучат музыкальные произведения различных исполнителей в качестве фона. Это является нарушением авторских прав?

Да музыкальные произведения – это объекты авторских прав. Обычно иск в суд предъявляет общественная организация «Российское авторское общество» (РАО), представляющее интересы музыкантов.

Для легального использования произведений в кафе нужно платить взносы в РАО. Их размер [приведен](#) на сайте организации.

Добавлено примечание ([P554]): человек спросил, как взыскать. В первую очередь ему нужно объяснить, что компенсацию морального вреда можно взыскать только за нарушение личных неимущественных прав. Например, плагиат. Потом уже про исковую давность.

Авторский минимум: авторское право

Авторские права, что это?

Существует много заблуждений о том, что такое авторское право или право авторства. Например, что можно без ограничений использовать произведение, которое не защищено знаком ©. Или, что авторские права не охраняются законом. Это не верно.

Ежедневно пользователи обмениваются контентом в сети Интернет. Это книги, песни, картинки и др. Их использование не всегда законно. Правообладатели уделяют пристальное внимание защите авторских прав. Так, в 2023 году число споров по ним увеличилось на 67%. Знание законодательства в этой сфере снижает риски для предпринимателей и блогеров. Нарушение авторских прав, что это значит? Это значит использование произведений без правовых оснований.

Авторское право: что это?

Авторские права ([ст. 1255 ГК РФ](#)) дают правовую защиту автору научного, литературного произведения, а также создателю произведения искусства и др. Они возникают без какой-либо регистрации. Важен факт создания произведения творческим трудом человека. Знак их охраны – ©.

Авторство подтверждается, если имя автора указано на оригинале произведения или его копии. Возможны и другие доказательства.

Добавлено примечание ([P555]): Везде по тексту нужно убрать лишние пробелы между абзацами и заголовками, между соседними абзацами. При опубликовании на сайте это плохо выглядит. Все заголовки нужно выравнивать по левому краю – именно такое форматирование текста у нас на сайте

Какие права принадлежат автору

Виды авторских прав: авторские права делятся на личные неимущественные и имущественные.

Личные неимущественные права

Личные неимущественные права тесно связаны с личностью автора. Они появляются вместе с созданием произведения. Их нельзя купить, продать и т.п.

1. Право на имя означает запрет на использование имени автора без его разрешения в коммерческих целях.

Например, кто-то использует имя автора для рекламы без его согласия. Это нарушение авторских прав.

Также недопустимо использовать имя автора, если это может повредить его репутации.

Судебная практика (дело № 5-КГ17-102, постановление ВС РФ от 15 августа 2017 г.): Издательство издало 28 книг, написанных Р. под псевдонимом «Феликс Разумовский». Однако это имя принадлежало другому человеку, известному творческому и научному деятелю. Это привело к путанице и возможному ущербу для его репутации. Так, знакомые считали Феликса Разумовского автором изданных книг.

Верховный суд постановил, что использование этого псевдонима нарушает право на имя оригинального владельца.

2. Право на авторство нарушается, если кто-то пытается представить чужое произведение как свое и не указывает автора. Например, автор написал книгу и отправил ее издателю. Последний издал книгу под своим именем. Это противоречит законодательству.

3. Право на неприкосновенность произведения. Только автор решает, можно ли вносить изменения в его произведение, сокращать его или добавлять что-то новое (ст. 1266 ГК РФ).

Судебная практика (дело № 58-КГ22-7-К9, решение ВС РФ от 20 сентября 2022 г.): Д. сделала фотографии своей квартиры, чтобы выставить ее на продажу. А риэлтор-предприниматель скопировал их и разместил на «Циане» и других сайтах. То есть, он решил продать квартиру Д. без ее ведома.

Д. обратилась в суд. Она потребовала возмещения компенсации за нарушение ее имущественных прав, а также за моральный вред.

Суды различных инстанций удовлетворили иск частично. Д. было отказано в возмещении морального вреда.

Верховный суд решил, что ответчиком были нарушены личные неимущественные права истца. Так, при размещении фотографий не было указано имя автора.

4. Право на обнародование произведения (ст. 1268 ГК РФ). Только автор решает, когда его книга, картина или любое другое творение будет опубликовано или показано людям. Например, публикация стихотворения на литературном сайте – это его обнародование. Исполнение песни на сцене – тоже. Произведение можно опубликовать, исполнить, транслировать и т.п.

5. Право на отзыв. Это право автора отменить или отозвать свое произведение из обращения. Например, писатель передал рукопись в редакцию. А потом вдруг передумал и решил не публиковаться. Он имеет на это право. Однако, если издательство уже потратило деньги на печать и (или) продвижение, автор должен возместить издательству понесенные убытки. Это следует из ст. 15 и 393 ГК РФ.

Примеры судебных дел

Вид нарушения:

- Изложение краткого пересказа книги в сети Интернет без разрешения автора.

Судебная практика (дело № А40-145258/22-27-993, решение Арбитражного суда г. Москва от 21 декабря 2022 г.): И. подал иск в суд против ООО «СМАРТ РИДИНГ» за нарушение авторских прав. Он потребовал компенсацию в размере 9 миллионов 400 тысяч рублей.

И. является владельцем исключительных прав на товарные знаки «ПИШИ, СОКРАЩАЙ» и «МАКСИМ ИЛЬЯХОВ». Кроме того, ему принадлежат права на литературные произведения «Пиши, сокращай» и «Новые правила деловой переписки».

Добавлено примечание ([P556]): За моральный вред

Добавлено примечание ([P557]): Заменяйте сокращения на слова естественного языка – предприниматель НАНЕС, а не нанесло. А лучше – разместил свой логотип. Нужно по всему тексту подчистить кривые выражения

Добавлено примечание ([P558]): Об этих судебных делах расскажите в разделе Личные неимущественные права, как раз они подойдут туда и помогут повысить уникальность текста

Добавлено примечание ([P559]): Сергей, зачем вы ДОСЛОВНО скопировали это дело из своей предыдущей статьи? Цитирую оттуда: Судебная практика (дело № А40-145258/22-27-993, решение Арбитражного суда г. Москва от 21 декабря 2022 г.): И. обратился в суд с иском к ООО «СМАРТ РИДИНГ» о взыскании компенсации в сумме 9 млн. 400 тыс. рублей. И. – обладатель исключительных прав на знаки «ПИШИ, СОКРАЩАЙ» (свидетельство № 718310), «МАКСИМ ИЛЬЯХОВ» (свидетельство № 794698), а также на литературные произведения «Пиши, сокращай» и «Новые правила деловой переписки». ООО «СМАРТ РИДИНГ» существенно сократило текст книги, назвало получившееся «саммари» и стало их продавать. Впоследствии разместило их на ресурсах сети Интернет. ООО также использовало похожие до степени смешения товарные знаки, принадлежащие И. Суд запретил ООО использование произведений и товарных знаков, в пользу истца взыскано 6 млн 504 тыс. 400 рублей. Все статьи должны быть уникальными, в том числе НЕЛЬЗЯ копировать текст из предыдущих СВОИХ статей

ООО «СМАРТ РИДИНГ» значительно сократило содержание этих книг, назвав итоговый продукт «саммари», и начало их продажу. Их автором был указан Максим Ильяхов. ООО разместило эти материалы в сети Интернет и использовало схожие товарные знаки, что привело к путанице. Суд запретил ООО дальнейшее использование произведений и товарных знаков, а также обязал выплатить истцу 6 миллионов 504 тысячи 400 рублей.

- Использование книги одним соавтором без разрешения другого.

Судебная практика: (дело № 5-КГ23-51-К2, определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 27 июня 2023 года): Х. подала иск против К. и ООО о нарушении авторских прав.

ООО издало и распространило в печатном и электронном виде книги. Их автором был указан К. В этих изданиях использовались 26 схем, созданных Х. Однако в качестве соавтора Х. не была указана. ВС РФ постановил, что использование произведения без согласия соавтора недопустимо.

Плагиаг.

Судебная практика (дело № 2-1248/2020, решение Ленинского районного суда Самарской области от 29 апреля 2020 г.): Ф. использовал материалы автореферата Л., размещенные в сети Интернет, для своей научной статьи. При этом разрешение Л. получено не было.

Суд запретил дальнейшее использование этих материалов. В результате Ф. был обязан выплатить 50 тысяч рублей за нарушение авторских прав и еще 50 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный ущерб.

Имущественные права

Имущественные права – это то, что продается и покупается.

1. **Исключительное право автора на произведение.** Только автор может распоряжаться своим произведением, а другие должны получить от него разрешение.

Примеры:

- Автор запрещает издательство своей книги.
- Музыкант решает, что его альбом будет доступен только на конкретной платформе, например, на Spotify, и не разрешает его продажу на других сайтах.
- Автор пьесы предоставляет право театру на ее постановку, но только в указанный им период времени и на определенных условиях.
- Автор разрешает создание новых работ на основе своего оригинала.
- Художник решает, что его картина будет выставлена на выставке только через год после завершения работы.

2. **Право следования и право доступа.** Касаются произведений изобразительного искусства и архитектуры. Юридическое лицо или ИП купило оригинал картины у художника. При его перепродаже автор получает процент со сделки. Это право следования.

Добавлено примечание ([РБ60]): Пишите полностью – имущественные права. Предложение выглядит каким-то обрывочным и кривым

Добавлено примечание ([РБ61]): Еще на произведения архитектуры распространяется

Добавлено примечание ([РБ62]): Оригинал КАРТИНЫ

Художник продал свою картину. Он может прийти к ее новому владельцу и сделать с нее копию, сфотографировать ее. Это право доступа.

3. **Право на вознаграждение.** Автор создал произведение при исполнении своих трудовых обязанностей или по гражданско-правовому договору. В этом случае он имеет право на вознаграждение.

Например, режиссер нанят для создания фильма. Он получает зарплату за свою работу, а также бонусы в зависимости от кассовых сборов фильма.

Кроме того, произведение может создаваться по договору авторского заказа. В этом случае автор также получает вознаграждение. Это фиксированная единовременная сумма и другие выплаты. Например, возможна «оплата за успех», когда вознаграждение зависит от популярности произведения. Выплаты автору также положены за адаптацию книги в сценарий фильма.

Патентное бюро EzyBrand более 10 лет занимается оформлением договоров авторского заказа на произведение. При обращении к нашим специалистам риски его неправильного оформления исключены.

Добавлено примечание ([P563]): Добавьте в этот пункт также вознаграждение за создание произведения по договору. А ниже – абзац с рекламой наших услуг по оформлению договора авторского заказа

Объекты и субъекты авторского права

Объекты авторских прав — это творческие оригинальные произведения (книги, музыка, фильмы, картины, программы и др.). Они защищены законом от неправомерного использования.

Подробнее об объектах в **статье** на нашем сайте.

Субъекты авторского права — это лица или организации, обладающие правами на творческие произведения. К ним относятся авторы, правообладатели и потребители.

1. **Автор** – это физическое лицо, создавшее оригинальное произведение.

К ним относятся писатели, художники, музыканты, режиссеры и сценаристы, программисты и др.

Авторов может быть несколько, тогда права принадлежат всем соавторам. Обычно каждый из них вносит разный вклад в создание книги или другого произведения. Для распределения ролей по распоряжению исключительными правами и для справедливого получения доходов можно оформить соглашение о соавторстве.

2. **Правообладатели** - лица, которые получили права на использование произведения.

Изначально автор выступает одновременно и правообладателем. Потом он может передать исключительные права по договору.

Художник-дизайнер создал изображение. Он может передать права на изображение по лицензионному договору или по договору отчуждения, например, продавать на фотостоке. Тогда предприниматель, который купил изображение, тоже становится его правообладателем.

Исключительными правами обладает также государство. Это происходит, когда произведение создано по государственному (муниципальному) заказу или результат творчества используется в военных целях (для обеспечения безопасности).

Добавлено примечание ([P564]): Есть примеры? Именно для авторских произведений?

Добавлено примечание ([U65R64]):

Например, государство обладает правами на художественные работы, такие как карты и схемы, которые помогают в планировании военных и контртеррористических операций и обучении военнослужащих.

К ним же относятся секретные учебные пособия (книги, фильмы, методические материалы и др.). Они создаются для обучения военному делу, оперативно-разыскной деятельности, методам борьбы с терроризмом.

1. **Потребители** - лица, которые пользуются объектами авторского права в некоммерческих целях.

Например, предприниматель купил права на изображение. Потом он напечатал партию футболок с ним. В этом случае потребителями станут покупатели этих футболок.

Срок и территория действия авторского права

Авторские права охраняются государством по-разному. Срок их охраны зависит от вида:

1. Личные неимущественные права охраняются бессрочно. Права умершего автора могут защищать его наследники. Если это не противоречит воле наследодателя, они имеют возможность **обнародовать** результат его творчества.
2. Имущественные (исключительные) права охраняются в течение жизни автора, а также в последующие 70 лет после его смерти.
3. Право следования – до момента прекращения исключительных прав на произведение.
4. Право доступа сохраняется на протяжении жизни автора.

Когда исключительное право прекращает действие, произведение считается общественным достоянием. С этого момента его могут использовать любые лица.

Авторские права действуют в 167 странах, присоединившихся к **Бернской конвенции**. Для их охраны применяются национальные законы государства.

Добавлено примечание ([РБ66]): Если это не противоречит воле автора, выраженной им, в завещании, письмах, дневниках.

Добавлено примечание ([РБ67]): Длинные ссылки лучше не делать, привяжите к 2 словам «Бернской конвенции»

Как защитить свое авторское право

Авторские права можно защитить различными способами.

Это требования:

1. О признании права. *Издательство выпустило книгу, указав автором А. Книгу написал Б. Б. может подать иск о признании своего авторского права на книгу*
2. О пресечении нарушающих право действий. *В той же ситуации Б. может потребовать уничтожение тиража за счет издательства.*
3. О возмещении убытков. *Издательство продало книги Б. и получило доход в сумме 100 тыс. рублей. Убытки – 100 тыс. рублей умноженные на два. Или – стоимость выпущенных книг, умноженная на два.*

Добавлено примечание ([РБ68]): Это вы путаете с выплатой компенсации по статье 1301 ГК РФ. Убытки – это совсем другое. Их доказать очень сложно.

4. О выплате компенсации. От 10 тыс. рублей до 5 млн. рублей. При этом требовании не **нужно доказывать** размер убытков. Сумму компенсации **нужно обосновать**.

Суд примет во внимание:

- **упущенную выгоду**. Если автор не смог заработать деньги из-за незаконного использования его произведения, это учитывается
- **степень нарушения**. Если нарушение было грубым или умышленным, сумма компенсации может быть выше.
- **длительность использования**. Чем дольше произведение использовалось без разрешения, тем больше может быть сумма компенсации.
- **репутационные потери**. Если нарушение повредило репутации автора, это может увеличить сумму компенсации.

Суд также примет во внимание вероятные убытки правообладателя.

5. Об изъятии материального носителя. А. приобрел несколько контрафактных дистрибутивов программы «1С: бухгалтерия». По просьбе знакомых предпринимателей, он установил ПО на их компьютеры. Компания «1С» может потребовать в том числе изъятие дистрибутивов у А.

6. О публикации решения суда о нарушении с указанием правообладателя.

Информация о судебном решении становится доступной широкой публике. В нем указывается, кто является владельцем авторских прав (правообладателем) и какие именно права были нарушены.

Авторское право возникает «само по себе»: по факту создания произведения.

Законодательной обязанности регистрировать или каким-то другим образом фиксировать его нет. Однако, лучше это сделать, т.к. в противном случае возможно незаконное использование произведения, в т.ч. в коммерческое. Без предварительной фиксации доказать факт авторства в суде и взыскать с нарушителя компенсацию будет крайне сложно.

Некоторыми **документами в области авторского права**, которые доказывают авторство являются свидетельство о депонировании, заверение копии произведения у нотариуса и другие.

Способы обеспечения доказательств авторства

Депонирование авторских прав в авторском сообществе

Депонирование авторских прав что это?

Депонированием называется передача экземпляра произведения в авторское сообщество. Оно выдает свидетельство установленного образца. В нем указывается имя автора и дата передачи материалов. Депонироваться могут любые объекты авторских прав (литературные, научные, изобразительные произведения, песни и др.).

Свидетельство о депонировании принимается судами как одно из важных доказательств авторства. Например, в делах о плагиате, когда одно из лиц присвоило чужое произведение.

Добавлено примечание ([Р569]): Везде по тексту замените слово «нужно» на нужно, т.к. «нужно» считается устаревшим в SEO («стоп-слово» для Яндекса)

Добавлено примечание ([Р570]): Доказывать, а не считать

Пример судебного дела (определение ВС РФ от 08 августа 2020 г.): Предприниматель Д., разработавший дизайн игровых комнат «Легород», подал в суд на ООО «ЧиЖ». Последнее использовало разработки Д. для оформления игровых площадок «Легополис».

По решению ВС РФ использование дизайна ООО было запрещено. Основным доказательством являлось депонирование дизайна Д.

Для защиты авторства можно обратиться к патентным поверенным Ezybrand за услугой депонирования авторских прав.

В 2024 году наши специалисты оформили более 20 таких свидетельств.

Добавлено примечание ([P571]): Больше мы оформили. Это мы вам примеры скинули, чтобы у вас лучше представление сложилось о том, что такое депонирование. Точной цифры за 2024 г. еще нет

Регистрация программного обеспечения (ПО) или базы данных (БД) в Роспатенте

Данные объекты охраняются авторским правом так же, как литературные произведения. Возможна их регистрация в Роспатенте.

Процедура включает следующие этапы:

Добавлено примечание ([P572]): По стандартным правилам оформления текста, всегда сначала должна быть расшифровка сокращения, чтобы читателю было понятно. Например, база данных (БД). А дальше по тексту можно без расшифровки

Добавлено примечание ([P573]): литературные

Добавлено примечание ([P574]): Ссылку на сторонний сайт не нужно давать. Нужно сделать ссылку на статью на нашем сайте

1. Подготовка документов. Это заявление определенной формы, в котором приводится описание программы или БД, их функциональных возможностей и целей использования. К нему прилагаются реферат, листинг или его часть, согласие на обработку персональных данных. Могут прикладываться и другие документы. Например, подтверждение освобождения от налогов.

Добавлено примечание ([P575]): Прикладываются: реферат, листинг или его часть, согласие на обработку ПДн. Это основные документы

2. Подача заявления в Роспатент в бумажном или электронном виде (более распространенная форма) с приложением подтверждающего документа об оплате государственной пошлины за регистрацию (юридические лица – 4500 рублей, физические лица – 3000 рублей, ст. 333.30 НК РФ).

Добавлено примечание ([P576]): Расшифруйте ЮЛ и ФЛ

3. Экспертиза: Роспатент проводит формальную экспертизу (проверка документов), а также проверку депонируемых материалов (например, соответствие реферата функциям ПО или структуре БД).

4. Получение свидетельства: В случае положительного решения Роспатент выдает свидетельство о регистрации ПО или БД.

Патентным бюро EzyBrand такая услуга оказывается под ключ. Наши патентные поверенные подготовят все необходимые документы, подадут заявление в Роспатент, внесут корректировки по итогам экспертизы. Результатом будет получение заявителем свидетельства о регистрации ПО или БД. Клиент оплачивает наши услуги только при положительном решении вопроса.

Добавлено примечание ([P577]): Рекламный абзац нужно сделать более подробным, как-то убедительно

Нотариальное заведение материалов

Авторские права на печатные произведения могут нотариально заверяться. При этом нотариусу представляется копия материалов.

У нотариуса можно заверить различные виды произведений (литературные, музыкальные, художественные, фотографии, и др.).

Вместе с тем данный способ не всегда удобен и имеет ряд ограничений. Так, не все нотариусы имеют опыт в вопросах авторского права. По этой причине они могут отказать от заверения произведения. Кроме того, заявителю необходимо предоставить оригиналы материалов, что проблематично для некоторых форматов (например, цифровых). Нотариальное заверение – это дорогостоящая процедура.

Альтернативой выступает [депонирование](#) как более быстрый и надежный способ фиксации факта авторства для любых форм произведений.

Заключение договора авторского заказа

При создании произведений многие исполнители работают с заказчиками по договорам подряда или возмездного оказания услуг. Однако такая практика может быть не совсем корректной с точки зрения законодательства.

Если вы только планируете создать произведение, нужно [заключить договор авторского заказа](#) (ст. 1288 ГК РФ). Его целью является создание объекта авторских прав. В этом [договоре](#) приводятся характеристики результата, который предполагается получить, а также условия передачи исключительных прав на использование произведения заказчику.

Если произведение уже создано, можно оформить договор отчуждения или лицензионный договор, которые определяют условия использования произведения.

Компания Ezybrand предлагает профессиональные услуги по оформлению договоров авторского заказа. Наши патентные поверенные учтут все требования законодательства и составят документ, который надежно защитит [ваши права как заказчика произведения](#).

Кроме того, важно помнить о существовании досудебного и судебного порядка [защиты авторских прав](#). Мы предоставляем услуги по подготовке [досудебной претензии](#), сбору и систематизации доказательств, составлению искового заявления. Обратитесь в Ezybrand для получения квалифицированной помощи в [защите ваших авторских прав](#).

Чем грозит нарушение авторского права

За нарушение авторских прав предусмотрена гражданско-правовая (ст.ст. 1252, 1253, 1301 ГК РФ), административная (ст. 7.12 КоАП РФ) и уголовная ответственность (ст. 146 УК РФ).

Между ними есть существенные отличия. Так, гражданско-правовая ответственность – компенсация правообладателю за нарушенное право, а также меры по защите его прав.

На практике это:

- [Возмещение убытков](#). Автор имеет право требовать возмещения убытков, причиненных нарушением его прав. Это фактические убытки, и упущенная выгода. Вместе с тем убытки сложно доказать, поэтому этот способ применяется редко.

Добавлено примечание ([P578]): нужно

Добавлено примечание ([P579]): Эти договоры больше нужны заказчику, а не автору. У нас клиенты – это бизнес, то есть заказчики

Добавлено примечание ([P580]): Статья 1301 ГК РФ

Добавлено примечание ([P581]): Убытки сложно доказать, поэтому этот способ используется редко. Все просят компенсацию по ст.1301 ГК РФ

- Компенсация в фиксированной сумме (от 10 до 5 млн. рублей). Ее размер устанавливается судом с учетом тяжести нарушения (неоднократность, длительность т.п.), вины нарушителя, последствий для автора.

- Компенсация морального вреда. Это возмещение эмоциональных страданий, которые автор испытывает в случае незаконного использования если его произведения.

- Запрет на использование произведения. Кроме этого запрета, суд вправе обязать нарушителя прекратить другие нарушающие авторские права действия (неавторизованное применение ПО, распространение контрафактной продукции и т.п.).

- Изъятие незаконно использованных экземпляров. Суд вправе постановить об изъятии и уничтожении контрафактных экземпляров произведения, например, программного обеспечения для ЭВМ на флэш-носителях.

Административная и уголовная ответственности – привлечение соответственно правонарушителя и преступника к санкциям в виде штрафов и (или) отбыванию наказания в местах лишения свободы.

По КоАП РФ штрафы составляют от 1000 до 500 тыс. рублей в зависимости от категорий нарушителей (граждане, физические или юридические лица). Максимальное уголовное наказание – до 2 лет лишения свободы (до 6, если совершены организованной группой).

Судебная практика РФ о нарушении авторских прав

Рост потребности в цифровом контенте приводит к увеличению случаев несоблюдения авторских прав в сети Интернет. Чтобы оставаться конкурентноспособным бизнесу необходимы уникальные произведения: картинки, текст, дизайнерские решения и т.д. Многие берут их из сети Интернет: находят контент и вставляют в свои ресурсы. Однако, в большинстве случаев, это нарушение авторских прав.

Неоднозначное понимание пределов этих прав привело к появлению в мае 2024 года [обзора](#) судебной практики ВС РФ. Он освещает отдельные аспекты защиты авторских и смежных прав в сети Интернет. В обзоре разобраны типичные ситуации нарушений.

Некоторые выводы из обзора:

1. **Песня защищается как самостоятельное произведение** (дело Арбитражного суда города Москвы № А40-150262/2019): Г. исполняла песни. С авторами стихов и музыки Г. были заключены лицензионные договора на их использование.

ООО обладало исключительной лицензией на те же произведения. На основании этого ООО препятствовало концертной деятельности Г.

Г. подала в суд на неправомерные действия ООО.

Суды первой и апелляционной инстанций отказали Г. ВС РФ отменил решения нижестоящих судов. Он указал, что песня имеет самостоятельную

Добавлено примечание ([Р582]): Почему 500 тысяч рублей??? Запомните, для патентов, авторских произведений, товарных знаков верхняя планка – 5 МЛН. РУБЛЕЙ

Добавлено примечание ([Р583]): В этих двух абзацах тавтология слова «использовать» в соседних предложениях. По возможности нужно убрать

Добавлено примечание ([Р584]): Все судебные дела нужно изложить более простым, естественным языком

Добавлено примечание ([Р585]): Где же полет творчества и вдохновение в этих словах?

правовую охрану. Издательство подало иск к ответчику за неправомерное использование текста песни в переработанном музыкальном произведении.

2. Переработка произведения может быть признана самостоятельным объектом авторского права (Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 6 сентября 2022 года № 78-КГ22-29-КЗ): С. – скульптор. Она вылепила скульптуру – копию работы французского художника А. Жакмара, созданной в 1873 году.

Н. разместил изображение скульптуры С. в сети Интернет и стал продавать ее копии.

С. обратилось в суд за защитой своих авторских прав. Она потребовала запретить продажу и размещение изображений скульптуры в сети Интернет.

Суд первой инстанции отказал в иске. Он сослался на заключение эксперта, который подтвердил, что скульптура является копией работы французского художника А. Жакмара. Апелляционный суд согласился с ним. Он указал, что работа С. является переработкой оригинала.

Однако ВС РФ отменил эти решения. Он постановил, что перечень объектов авторского права не является исчерпывающим и может быть дополнен в зависимости от обстоятельств дела.

3. Опубликование произведения в сети Интернет не означает согласия автора на его использование (Определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 28 января 2020 года № 5-КГ19-228): Ц. подала в суд на владельца сайта. Последний разместил на нем сделанную Ц. фотографию. На снимке была изображена платежная квитанция за коммунальные услуги с банкнотами и монетами.

Суд первой инстанции и апелляционный суд отказали в удовлетворении исковых требований. Они исходили из того, что фотография была частью файла с текстом интервью. Сам файл был получен из официального источника – информационного агентства. Суды также отметили, что аналогичные фотографии размещены на многих сайтах. На них не содержится сведений об авторстве С. на изображение.

Однако ВС РФ отменил решения нижестоящих судов. Суд отметил, что автором произведения считается лицо, указанное в качестве такового на оригинале или экземпляре произведения.

Суд указал, что размещение фотографии на различных сайтах не дает право копировать ее без согласия автора.

Заключение

Авторское право возникает по факту создания произведения. Оно включает личные неимущественные и имущественные (исключительные) **права авторов**.

Нарушение авторских прав может привести к серьезным последствиям, включая гражданскую, административную и уголовную ответственность.

Знание авторского права помогает пресечь нарушения, защитить интересы как авторов, так и правообладателей.

В условиях роста цифрового контента и его использования в сети Интернет, соблюдение авторских прав становится особенно актуальным.

Добавлено примечание ([Р586]): Напишите более понятным языком. Слова были использованы в другой песни? На слова наложили другую музыку? Это считается переработкой музыкального произведения?

Патентные поверенные бюро Ezybrand помогут защитить Ваши авторские права даже в самых сложных спорах.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Какие меры могут предпринять авторы для защиты своих произведений в цифровом формате?

Чтобы ограничить несанкционированное использование своих произведений в сети Интернет, авторы могут использовать технологии цифровой подписи, водяные знаки, применять меры по защите контента, такие как DRM (Digital Rights Management) и др.

Программные средства позволяют ограничить доступ к данным в электронном виде, запретить их копирование, модификацию и др., либо отследить подобные действия.

Возможно ли использование чужих произведений без коммерческой цели?

Некоммерческие веб-сайты вправе использовать изображения, музыку, видео и прочие материалы, если они не занимаются продажей и при этом указывают имя автора или ссылаются на источник.

Мой контент незаконно размещен на сайте в сети Интернет. Владельцы сайта отказываются его удалить по моему требованию. Что можно предпринять?

Можно подать жалобу хостинг-провайдеру или в Яндекс и Google на [нарушение авторских прав](#).

Кроме того, можно обратиться в суд. При наличии оснований он примет обеспечительные меры, в том числе даст поручение Роскомнадзору заблокировать ресурс.

Я рассказал знакомому о том, что хочу открыть кофейню. В беседе я подробно описал концепцию заведения (пять столиков, продажа кофе и эксклюзивной выпечки), интерьер обстановки, включая цветовые решения. Через некоторое время знакомый открыл кофейню. Для ее оформления использованы мои идеи, а в концепции много общего с моими мыслями. Могу ли я запретить деятельность этой кофейни?

Увы, авторское право не защищает неовещественные идеи и мысли. Если бы Вы показали знакомому эскизы, наброски или текстовое описание концепции кофейни на бумаге, то речь могла бы идти о нарушении Ваших авторских прав.

Я поручил дизайнеру разработку сайта. После окончания работ я выплатил исполнителю вознаграждение. Через некоторое время сайт стал приносить прибыль. Однажды я обнаружил в портфолио дизайнера картинку с моим сайтом. Имел ли он право разместить ее у себя? Я же купил у него дизайн сайта?

Добавлено примечание ([P587]): Все вопросы-ответы носят теоретизированный характер и ответы на них уже БЫЛИ в статье (кроме добросовестного использования произведения). Зачем второй раз пересказывать то же самое? Какая польза от этого? Нужно всё переделать

Дизайнер – автор дизайна сайта. Он имеет полное право размещать созданный им образ на своем ресурсе.

Я разработал программу и предоставил права на ее использование ООО по лицензионному договору. ООО продало экземпляр программы ИП. Имею ли я право подать иск в суд к ООО о нарушении моих авторских прав?

Да имеете. Автор, до передачи исключительных прав, является их правообладателем. По лицензионному договору Вы указанные права не отчуждали. ООО не имело право продавать копию программы.

Бренд для стартапа

Для занятия «обычным» бизнесом предпринимателю подходит уже кем-то созданная модель. Ее остается внедрить и масштабировать. Для этого подходит франчайзинг, так как с ним просто делать сложные вещи: настроить бизнес-процессы, использовать уже готовый имидж и т.п.

В случае стартапа, модели еще нет, ее контуры только прощупываются предпринимателем. Предлагаемые же им решения могут быть как приняты рынком, так и отвергнуты. Так, Nemoloko – овсяное или другое растительное молоко (ореховое, но не животного происхождения), внедрялось компанией «Сады Придонья» под слоганом «Это вам не молоко» с 2014 года. Как назвать стартап? В рассмотренном случае, бренд и лозунг провоцировали потребителя на пробную покупку. Кому-то нравилось, кому-то нет. Однако сегодня Nemoloko реализуется более чем в [40 тыс. магазинов](#) нашей страны.



Товарный знак № 735493

Проект становится известен благодаря уникальному бренду для стартапа. Он работает на имидж начинающего обороты бизнеса.

Патентное бюро Ezybrand [разрабатывает](#) бренд для вашего стартапа и регистрирует его в Роспатенте. Именно под этим торговым обозначением вашу продукцию узнают и запомнят потребители.

Добавлено примечание ([Р588]): Там, где возможно по смыслу, нужно добавить слова «для стартапа». Т.е. должно получиться «бренд для стартапа», «товарный знак для стартапа», т.к. статья объемная, а ключевых фраз не так много (тема как бы размывается для яндекса)

Добавлено примечание ([Р589]): Споткнулась сразу о первое предложение. «Обычный» бизнес, предпринимателю НУЖНА отработанная кем-то модель (франчайзинг)... Что-то не то.

Добавлено примечание ([Р590]): В рекламных блоках еще нужно вставлять ссылки на страницы услуг Изибренд

Что такое стартап

Стартап - некий амбициозный коммерческий проект. Он находится в начале пути, нацелен на развитие и инвестиции. Обычно стартап открывает что-то новое на рынке, еще не очевидное для всех. В этой связи должен быть подобран уникальный **бренд для стартапа**. Он поможет в его продвижении.

Основные характеристики стартапа:

- **Инновационность.** То есть создание качественно нового продукта, услуги или технологии. Их на рынке еще не было, или они настолько усовершенствованы, что кардинально отличаются от прежних.

Так, компания «Neiry» в конце 2024 года выпустила на рынок наушники с датчиками, которые принимают волны активности человеческого мозга, под названием *Neiry Buds*. Компания привлекла более 840 млн рублей для реализации идей прямого обмена с мозгом человека информацией с использованием волн и датчиков.

- **Высокий потенциал роста.** Идея стартапа привлекательна и масштабируема. Это должны видеть инвесторы, которые в него вкладываются. Основной моделью финансирования является использование т.н. венчурного (рискованного) капитала. В нашей стране наиболее часто инвесторы создают инвестиционное товарищество ([Закон № 335-ФЗ](#)). При этом они вкладывают средства в стартап и получают определенную долю прибыли в случае его успешного развития.

Так, за счет финансирования венчурным фондом по развитию интернет-инициатив (ФРИИ) реализован стартап «LinguaLeo», который в настоящее время насчитывает более 20 млн пользователей. Идея проекта заключалась в преподавании иностранных языков в игровой форме. Она оказалась востребованной рынком.

- **Ограниченные ресурсы.** Обычно у стартапера есть идея, но ограничены финансовые возможности для ее реализации. На начальном этапе у проекта мало денег, сотрудников и инфраструктуры. Поэтому инвестиции необходимы для развития.

Примером такого [стартапа](#) является разработка студентами из Санкт-Петербурга интернет-ресурса, который может расшифровать речь из видео- и аудио- контента на многих языках мира при помощи искусственного интеллекта (AI). Бот компании способен подключиться к он-лайн встрече через Zoom. По ее окончании пользователь получит подробный отчет с таймкодами, ответственными лицами и дедлайнами для поставленных в ходе конференции задач. Разработчиками выбрано красивое название для технологического стартапа – *temeet.ai*.

- **Рискованность.** Для стартапа характерна неопределенность судьбы его будущего. Нельзя со стопроцентной уверенностью предсказать, что идея будет востребована рынком. По некоторым сведениям, только 1 из 10 стартапов успешны.

Добавлено примечание ([РБ91]): Тут какой-то биоэнергетикой пахнет, мне кажется, нужно более техническими терминами написать

Так, в России провальным оказался стартап с государственной поддержкой под названием Россграмм. Этой социальной сетью хотели заменить Instagram (запрещена в России). Однако ресурс не был запущен в 2022 году (как анонсировалось), а его аудитория перетекла в ВК и Telegram.

- **Гибкость и адаптивность.** Стартап должен быстро реагировать на изменения рынка и приспосабливаться к ним. Так, возможно, что, в ходе реализации выяснится, что технология не нова, и уже присутствует в ряде решений. В этом случае нужно попытаться представить ее в существенно доработанном виде.

Основные направления для стартапов в 2025 году

Технологические стартапы

Ключевыми сферами для реализации в 2025 году технологических стартапов являются:

- **Искусственный интеллект (ИИ, AI).** Можно говорить о тесной интеграции различных направлений бизнеса и ИИ. Так, одно из направлений – замена сотрудников ИИ, например, секретарей. Другое, анализ данных из различных источников и их представление в необходимом для бизнеса виде. Кроме того, разрабатываются решения по управлению репутацией компании на основе ИИ и т.п. Подробнее можно узнать [здесь](#).

- **SaaS-платформы.** Это CRM-системы для работы с клиентами, программы автоматизации бухучета, виртуальные офисы для командной работы и др. [По некоторым сведениям](#), ФНС пытается использовать данные CRM-систем для контроля за правильностью уплаты налогов предпринимателями.

- **Виртуальная и дополненная реальность.** Это, например, обучение сотрудников на виртуальных тренажерах, моделирование рисков производственных процессов и др.

- **Кибербезопасность.** Это комплексные решения в сфере информационной безопасности, защиты персональных данных и др.

- **Интернет вещей.** Это организация умного производства с использованием датчиков, принятие ряда решений на основе их данных без участия человека.

- **3D-печать.** Это технологии, которые позволяют уменьшить стоимость дорогостоящих деталей и составляющих производства. С помощью 3D-печати создают товары с высоким уровнем персонализации.

- **Робототехника.** Это технологии замены человека роботом в опасных условиях труда. Кроме того, широко востребованы решения, касающиеся транспортировки грузов. Роботы внедряются также в сферу обслуживания. Они также выполняют роли официантов, горничных, консультантов и др.

Стартапы для традиционных сфер деятельности

Несмотря на интенсивное развитие технологий, стартапы внедряются и в традиционных сферах. Обычно они имеют ключевые отличия от решений, которые уже представлены на рынке.

Добавлено примечание ([P592]): Тавтология в одном предложении. Вообще, инфо про налоговую здесь не к месту

Вот некоторые из них:

- **Уличная кофейня самообслуживания.** Идея стала развитием аппаратов для приготовления кофе, которые располагались в офисных, торговых и развлекательных центрах.

- **Выращивание зелени в помещениях.** Дают возможность создания мини-ферм (вертикальных ферм), в том числе в условиях квартиры. Есть также проекты по круглогодичному выращиванию клубники в теплицах.

- **Производство нестандартных детских кроватей.** Это их бескаркасные и иные варианты. Они могут быть оформлены в стилистике персонажей мультфильмов.

- **Производство детских 3D принтеров.** Они нужны для печати небольших игрушек, чашек и других простых предметов. Для таких принтеров устанавливается упрощенное программное обеспечение.

- **Создание детских пространств в отелях.** Это могут быть отдельные номера для подрастающего поколения, с оформлением спальной зоны в виде замка дракона и т.п. Кроме того, в отеле могут присутствовать отдельные развивающие площадки с мастер-классами для детей (кулинария, лепка, танцы, создание фигурок из дерева и т.д.).

- **Создание водоматов с обратным осмосом.** Такие аппараты подключаются к городскому водопроводу. Затраты минимизируются за счет отсутствия необходимости в подвозе воды.

- **Уличные караоке-боксы.** Это закрытые, антивандальные киоски с микрофонами и возможностью выбора музыкальной композиции для караоке. Они вмещают до 3 человек и устанавливаются в людных местах. Перспективность стартапа связана с отсутствием таких боксов в провинциальных городах.

- **Сон на пчелах.** Строится т.н. пчельник – дом, со спальными местами. Под ними располагаются ульи с пчелами. Сеанс сна длится от 1 часа (лучше – 2). Сон на пчелах положительно влияет на здоровье человека. Это называется [ульетерапией](#). Сон на пчелах – относительно свободная ниша.

Как придумать название для стартапа?

Бренд для стартапа – нечто большее, чем просто наименование. Он должен ассоциироваться у потребителя с определенным производителем и самим товаром, привлекать внимание потребителя. Удачный бренд для стартапа может отражать ценности стартапа, вызывать доверие и поддерживать интерес целевой аудитории.

Патентное бюро Ezybrand [придумает](#) оригинальное название для вашего стартапа. Мы обеспечим его регистрацию в Роспатенте. Для вас мы предоставим услуги профессионального неймера и патентных поверенных.

Какие критерии использовать для выбора названия для стартапа

При выборе названия (бренда) для стартапа нужно руководствоваться следующими критериями:

- Ассоциативная связь с направлением деятельности стартапа. Так красивое название для технологического стартапа может включать трендовые

Добавлено примечание ([РБ93]): Тут, наверное, лучше написать про ассоциативную связь с направлением деятельности

слова (ai, it) и т.д. Однако название может быть и фантазийным. Это означает, что оно либо косвенно касается направления реализации стартапа либо вообще не имеет к нему отношения. Например, бренд «Лукоморье» для молочной продукции.



Товарный знак № 645397

- Название стартапа должно быть приемлемо для целевой аудитории. Возможно, что оно будет комбинацией слов с использованием специального термина, который характерен для данной области.

- Лаконичность и запоминаемость. Наименование стартапа не должно содержать много слов – так его не запомнит потребитель. При необходимости бренд дополняется словесным слоганом. Он также должен быть кратким и запоминающимся.

- Желательно, чтобы название стартапа могло транслитерироваться, то есть одинаково читаться как на кириллице, так и на латинице. Это также связано с тем, что в нашей стране могут запретить использование брендов на иностранном языке. Такие изменения в законодательство уже [инициированы](#).

- Благозвучность. Название стартапа должно положительно восприниматься потребителями. Так, несмотря на хайп названия «ЕбиДоЕби» (транслитерация с японского, означает «День недели – суббота»), оно неоднократно подвергалось критике. Потребителями было инициировано несколько судебных разбирательств. В 2023 году суд обязал изменить ООО фирменное название.

- Соблюдение прав других лиц и ограничений в выборе названия для стартапа, которые установлены гражданским законодательством.

Патентное бюро Ezybrand защитит ваши права на интеллектуальную собственность. Мы [подберем название](#) для вашего стартапа и зарегистрируем его в качестве товарного знака в Роспатенте. После этого вы сможете развивать бизнес под уникальным брендом.

Основные подходы к выбору названия для стартапа

Существует ряд подходов в формировании бренда для стартапа.

Это:

- **Описательные названия.** Обычно выбирается наименование, которое отражает суть стартапа, его тематику или направленность. Примером является «СберМаркет» (доставка продуктов – уже ушедший с рынка бренд «Сбера»), «Яндекс» (поисковик, от слова index).

- **Ассоциативные названия.** Например, «Делимобиль» (делим автомобиль – каршеринг), «Купер» (от слова «купить»; «Сбер» ушел от описательного бренда и трансформировал его в ассоциативный), Uber (ассоциация с «супер»).

Компанией «Связной» применялось красивое название для технологического стартапа – Enter. Этот наименование использовалось основателем магазинов компьютерной и другой техники в 2010-2015 гг. Служба круглосуточной помощи покупателей именовалась F1, что являлось продолжением «клавиатурного» бренда.

- **Емкое, запоминающееся слово.** Яркими примерами являются Ozon, Wildberries и Юла.

- **Составное слово.** «Skillbox» (коробка навыков), Связь.ON, Авито» (от vito – жизнь, буква «а» была добавлена, чтобы занимать первые места в т.н. желтых справочниках – такие были в 2010-2015 гг.), «ВкусВилл» (от «вкус» и «village» (деревня)).

- **Игра слов.** Bla Bla Car (сервис поиска попутчиков, намек на пустые разговоры в пути), «Благолепные» (пельмени) и т.д.



Товарный знак № 416257

- **Парадоксальные названия.** Например, «Слепая курица» для салона оптики и аксессуаров. Основатель бизнеса начинал торговлю солнцезащитными очками в провинции, а, после успеха, развил идею и [создал](#) в Москве бутики модной одежды под тем же брендом.



Товарный знак № 611793

Другой пример парадоксального названия (бренда) для стартапа – «Черепаша». Компания занимается курьерской доставкой.



Товарный знак № 623958

- **Использование рифм.** Например, «Крошка-Картошка». Кроме брендов рифмуются и слоганы, например, «Ашан» - все по плану».



Товарный знак № 1014114

- **Замена в названии бренда для стартапа одной буквы.** Например «Биван» для надувных диванов.
- **Комбинация цифр и букв.** Например, «1000 мелочей» (товары для дома).
- **Названия, которые указывают (явно или неявно) на вид деятельности.** Например, «Стужа» для зимней одежды, «Русский улов» для рыбы и морепродуктов.

STUZHA

Товарный знак № 539947

Это лишь некоторые принципы. Нейминг – творческий и непростой процесс. Качественное его проведение является важным, так как **бренд для стартапа** поможет его позиционированию под выбранным именем.

В блоге патентного бюро Ezybrand можно найти подробную [статью](#) о том, как выбрать наименование для придуманного вами проекта.

Неудачное название может послужить не на пользу бизнесу. Так, креативное наименование «Beauty Курица» для салона красоты было воспринято неоднозначно. В настоящее время салоны не действуют.

Профессиональные специалисты по неймингу бюро Ezybrand [подберут название](#) для вашего стартапа. Также, мы разработаем слоган и уникальной логотип. Патентные поверенные бюро Ezybrand [зарегистрируют](#) их в Роспатенте.

Что будет, если не зарегистрировать права на название (бренд) для стартапов?

[Исследования](#) показывают, что 90% стартапов не получают своего развития. Среди них даже удачные на первый взгляд. В числе топ-3 причин краха стартапов – действия конкурентов, добросовестные и нет.

Так, пока стартап еще не оформился в технологию или продукт, соперничества можно не опасаться. Однако, когда идея приобрела определенное выражение, стала приносить прибыль и выделяется на рынке под уникальным названием, конкуренция может стать препятствием для развития стартапа в полноценный коммерческий проект.

Так, если наименование не зарегистрировано в Роспатенте в качестве **бренда для стартапа**, его может использовать любое лицо. Более того, конкурент вправе оформить **товарный знак для стартапа** на себя и применять в своей коммерческой деятельности. Он может также потребовать запретить его для всех других лиц. То, что **бренд для стартапа** был придуман кем-то и использовалось без регистрации не играет роли.

Патентное бюро Ezybrand [разрабатывает](#) уникальные словесные и изобразительные элементы бренда для вашего стартапа. Мы [зарегистрируем](#) его в Роспатенте. Это позволит защитить ваш бизнес от недобросовестного использования.

Зачем регистрировать права на название (бренд) для стартапа: юридические аспекты

Допустим, что предприниматель придумал идею для стартапа и привлек инвестиции для ее реализации. Например, в результате планируется запустить в производство несколько наборов деревянных конструкторов для развития детского творчества. Их уникальность заключается в том, что, в отличие от подобных решений, из деталей может быть собрано несколько готовых изделий. Инвестор рассчитывает на большие объемы продаж. Возникает вопрос позиционирования и

Добавлено примечание ([РБ94]): запустить в производство

Добавлено примечание ([РБ95]): не понимаю смысл этого предложения. В смысле на большие объемы продаж он рассчитывает?

продвижения товаров на рынке, а значит и выбора запоминающегося названия – бренда.

Инвестор предлагает использование для конструктора названия «Деревяшкино», стартапер – «Складно». Они утверждают оба названия и выпускают свои товары на рынок и реализуют их, в том числе на маркетплейсах.

Однако, через некоторое время они получают претензию от правообладателей брендов «Деревяшкино» и «Складно» с требованием прекратить использования принадлежащих им **товарных знаков для стартапов** и уничтожить контрафактную продукцию.

В этом случае стартапер с инвестором вынуждены будут согласиться с требованиями и выполнить их. Если этого не сделать, то по иску правообладателей суд может присудить компенсацию, в том числе многомиллионную.

Например, ИП использовал в коммерческой деятельности словесное обозначение X.O. Flowers, сходное с XOFlowers из товарного знака № 874504, которое принадлежало другому лицу. По иску правообладателя с ИП судом ([дело № А14-13241/2022](#)) взыскано 740 тыс. рублей компенсации за незаконное использование чужого бренда.



Товарный знак № 874504

Патентное бюро Ezybrand [подберет уникальное имя](#) для вашего стартапа. С нами вы сможете избежать нарушения чужих прав на бренд.

Какое название для стартапа нельзя использовать?

Товарные знаки (бренды) регистрируются в Роспатенте. В ГК РФ установлен ряд оснований для отказа в их регистрации:

- **Абсолютные.** Это, например, противоречие общественным интересам и нравственности, использование символики и наименования государственных органов и др. Также в регистрации бренда будет отказано, если он не обладает т.н.

различительной способностью. Так, товарному знаку «12345» не будет дана правовая охрана.

- **Относительные.** Если бренд не имеет абсолютных оснований для отказа в его регистрации, то Роспатент выяснит, не нарушает ли он права третьих лиц. Например, если кем-то уже зарегистрировано наименование, получить права на схожее не получится. Так, после ухода в 2022 году брендов из нашей страны предприниматели пытались использовать чужой имидж в своей коммерческой деятельности. В Роспатент были поданы заявки на регистрацию обозначений, сходных с Levi Strauss, Calvin Klein и др. Заявителям было отказано.

Кроме того, название стартапа не будет зарегистрировано в качестве товарного знака, если оно нарушает авторские права. Они возникают сразу после создания произведения (песни, романа, программы и др.). Регистрация этих прав не требуется. Если предприниматель использует для **бренда для стартапа** имя известного персонажа, это нарушит чужие права. Подробнее об авторских правах в [нашей](#) статье.

Таким образом, подобрать гармоничное и уникальное название для стартапа не всегда просто.

Патентное бюро Ezybrand представляет услуги профессионального неймера для создания имени для вашего бренда.

Как зарегистрировать права на бренд для стартапа в Роспатенте?

После того, как уникальное имя для **бренда для стартапа** найдено, нужно его зарегистрировать в Роспатенте. Это занимает до года.

В патентном ведомстве необходимо пройти ряд процедур для получения свидетельства о регистрации товарного знака.

Так, нужно подать заявку с приложением к ней определенных документов. После этого Роспатент проведет т.н. формальную экспертизу. В ходе ее проверяется уплата госпошлин, правильность заполнения заявки, достаточность приложенных к ней сведений. Кроме того, оценивается корректность выбора классов МКТУ (международного классификатора товаров и услуг) для заявленной продукции. В ходе формальной экспертизы специалисты Роспатента часто уточняют сведения и запрашивают недостающие. В случае непредоставления их заявителем возможно признание заявки отозванной. Принятие такого решения не препятствует **повторной ее подаче**, однако время на принятие Роспатентом решения о предоставлении правовой охраны **бренду для стартапа** затягивается. Кроме того, за подачу заявки пошлины нужно платить снова.

При положительном решении формальной экспертизы и уплаты следующей пошлины проводится экспертиза по существу. В ходе ее проверяется способность **бренда для стартапа** индивидуализировать товары или услуги, а также его соответствие общим требованиям гражданского законодательства. Если Роспатент выявил обстоятельства, которые препятствуют регистрации бренда, можно предпринять ряд шагов (вывести некоторые элементы из охраны и т.д.). Однако эти действия требуют специальных знаний.

Добавлено примечание ([Р596]): Тавтология в предыдущем предложении

Добавлено примечание ([Р597]): Заявка не аннулируется, а признается отозванной

Добавлено примечание ([Р598]): Тут бы еще написать, что все пошлины заново нужно будет оплатить, чтобы стартаперы не расслабились

После прохождения данного этапа и уплаты следующей пошлины заявителю выдается свидетельство о регистрации товарного знака для стартапа.

Указанный путь заявитель может пройти самостоятельно. Однако, в том случае возможно увеличение сроков регистрации из-за некорректных ответов на запросы Роспатента, а также из-за неналаженного взаимодействия со специалистами ведомства.

Патентные поверенные бюро Ezybrand имеют специализацию «товарные знаки и знаки обслуживания». Они могут напрямую общаться с экспертами Роспатента по вопросам регистрации брендов на профессиональном языке. Наши патентные поверенные зарегистрируют в Роспатенте ваш товарный знак в минимально возможный срок. После этого вы сможете использовать его в своей коммерческой деятельности.

Примеры судебных дел по защите бренда от незаконного использования

- Правообладатель Levi Strauss and Co обратился с иском ([дело № № A05-14773/2022](#)) к ИП. ИП незаконно использовал товарные знаки, которые принадлежали компании. Суд взыскал с ИП 20 тыс. рублей.

LEVI'S

Товарный знак № 405522



Товарный знак № 648389

- ООО «Когель Трейлер РУ», правообладатель прав на товарный знак «Когель», подал иск ([дело № A40-20156/24-51-153](#)) к ООО «Коммерческая Техника-Ритейл». Указанное ООО незаконно использовало обозначение в коммерческой деятельности. Суд взыскал с ответчика 300 тыс. рублей компенсации.

Добавлено примечание ([РБ99]): Нужно упростить это предложение

KÖGEL

Товарный знак № 783420

- АО «Аэроплан» подало иск ([дело № А60-21998/2023](#)) к ООО «Онлайн-24». ООО продавало в сети Интернет детскую мебель с товарными знаками (персонажи «Симка», «Нолик», «Папус» и «Мася» из мультфильма «Фиксики»). По решению суда с ООО взыскано более 400 тыс. рублей компенсации за незаконное использование объектов интеллектуальной собственности.



Товарный знак № 489244

Примеры брендов для стартапов, которые зарегистрированы в патентном бюро Ezybrand

Наше бюро занимается регистрацией товарных знаков, в том числе для стартапов, с 2015 года. Нам доверяют и нередко обращаются повторно.

Так, в 2018 году мы успешно зарегистрировали в Роспатенте бренд для стартапа – бизнес-школы для детей «KidsDevelop». Для этого мы совместно с заказчиком выбрали классы МКТУ. Патентные поверенные провели углубленный поиск по существующим товарным знакам. Наши специалисты постоянно взаимодействовали с экспертом Роспатента.

KIDSDEVELOP

Товарный знак № 710732

В 2020 году патентное бюро Ezybrand зарегистрировало в Роспатенте товарный знак для стартапа по реализации дополнительной образовательной бизнес-программы «KidsDev» по договору с той же компанией.

KIDSDEV 

Товарный знак № 797046

Мы добиваемся регистрации в Роспатенте сложных, комплексных изображений брендов. Так, по нашей заявке правовая охрана была предоставлена товарному знаку для стартапа по договору с ООО «Титанат», которое производит современные литиевые батареи. Бренд оригинален, узнаваем и позволяет индивидуализировать компанию на рынке аналогичных товаров. В товарном знаке для стартапа охрана предоставлена всем элементам, кроме «.ru». Это значит, что производители аналогичных батарей не смогут использовать слово «Titanat» («Титинат») для их продвижения на рынке.



Товарный знак № 807813

Другие примеры успешной регистрации бренда для стартапа в Роспатенте в нашем [портфолио](#).

Патентное бюро Ezybrand предлагает комплекс услуг по разработке словесного и изобразительного бренда для вашей компании. Наши специалисты обеспечат его регистрацию в Роспатенте в минимальные сроки. Это позволит позиционировать ваши товары на рынке под уникальным брендом.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Как привлечь инвестиции в стартап? С чего начать путь в этом направлении?

Нужно придумать идею для стартапа. Она должна соответствовать рынку. Эта концепция называется [product-market fit](#).

Вначале создается MVP (Minimum Viable Product). Это версия продукта с минимальным функционалом. Однако она может продемонстрировать будущие возможности. Речь идет не о дизайне, а о функционале. Вам нужно убедить инвестора в том, что продукт будет востребован рынком.

Добавлено примечание ([РБ100]): создается

Я придумал название (бренд) для стартапа. В поисковых системах (Яндекс, google) я не нашел его. Могу ли я подать в Роспатент заявление о его регистрации в качестве товарного знака?

Вы можете подать заявку. Однако, велика вероятность того, что в регистрации бренда для стартапа Роспатентом будет отказано. Это может произойти, например, из-за того, что придуманное вами название напоминает уже существующий на рынке товарный знак. Кроме того, возможно вы использовали наименование, которое не обладает различительной способностью, например «it». В этом случае вам тоже откажут. Имеются также иные основания для того, чтобы признать придуманное вами название неохраноспособным. Целесообразно обратиться в патентное бюро Ezybrand. Наши специалисты проведут углубленный поиск по платным базам Роспатента и, при необходимости, доработают ваш бренд для его регистрации в Роспатенте.

Добавлено примечание ([РБ101]): давайте лучше по ИТ-теме какой-нибудь пример

Я хочу воспользоваться сервисом генерации имен для стартапов и потом зарегистрировать название в Роспатенте в качестве бренда для стартапа. Могу ли я это сделать?

Вы можете воспользоваться указанными сервисами. Однако сгенерированные названия обычно шаблонны и неуникальны. Например, по запросу «Я занимаюсь литиевыми батареями» один из таких сайтов сгенерировал название (бренд) для стартапа «ЛитийЭнерго». В Роспатенте зарегистрировано множество товарных знаков для стартапов с составляющей «энерго». При прохождении экспертизы ведомство оценит не нарушает ли выбранное название права других лиц. Если будут выявлены похожие товарные знаки для стартапов, то вы потеряете время и деньги (при обращении в Роспатент вы заплатите пошлины за рассмотрение заявки и за проведение формальной экспертизы) и не достигнете желаемой регистрации бренда.

Патентное бюро Ezybrand подберет уникальное наименование для вашего стартапа и зарегистрирует его в Роспатенте в качестве товарного знака. Мы избавим вас от ошибок при выборе названия бренда. Взаимодействие с патентным ведомством на всех этапах рассмотрения заявки мы возьмем на себя.

Можно ли использовать в качестве стартапа идею уже реализованного проекта за рубежом?

Чужие технологии и продукты могут защищаться патентами на территории РФ. Патентное бюро Ezybrand может провести [патентный поиск](#) по вашей заявке и ответить на вопрос о том, предоставлена ли им правовая охрана.

Процесс заимствования и доработки чужих идей называется копикэтом. При этом, общее требование заключается в том, чтобы вносить в них нечто свое. При копировании зарубежных проектов велика вероятность нарушить чужие права.

В частности, патентными и авторскими правами защищаются:

- Код программы.
- Дизайнерские решения, а также стиль и [элементы интерфейса](#).
- Различные произведения: руководства, описания и т.д.
- Бизнес-модели и идеи, если они выражены в объективной форме, например изображены схематично.

Таким образом, копировать зарубежные проекты без их существенной доработки, нецелесообразно.

Добавлено примечание ([РБ102]): они, кстати, могут быть запатентованы как промобразцы. Короче, лучше дать отрицательный ответ на возможность копирования зарубежных проектов

Как сделать так, чтобы бренд решал задачи продвижения стартапа?

Бренд для стартапа крайне важен для создания имиджа и поддержания репутации проекта. Он, в том числе, может задавать ценностные ориентиры.

Есть несколько способов самостоятельного продвижения **бренда для стартапа**. Это:

- Запуск реферальной программы. Например, dropbox в 2010 гг. предлагал 500 мбб облачного пространства как пользователю, который зарегистрировался на сервисе, так и приглашенному им лицу. В некоторых случаях, небольшие (копеечные) продукты, которые прилагаются к основному товару, играют ключевую роль. Это, например, коврик для компьютерной мыши в подарок при ее приобретении и т.п.
- Поощрение публикаций в соцсетях [отзывов](#). По этому пути шел Starbucks: его сотрудники поощрялись за публичное обсуждение деятельности компании (при условии соблюдения корпоративных стандартов). Покупатели за [отзывы](#) в сети Интернет могут получать скидки, [небольшую сумму для оплаты мобильной связи](#) и т.д.
- Создание ценностной кампании, связанной с брендом. Например, если продается шоколад без сахара, можно указать, что товары помогают [поддерживать здоровье](#).
- Создание комфортных клиентских сервисов. В этом случае ожидается, что клиенты сами будут оставлять положительные отзывы. Так, одно время личный кабинет банка Тинькофф предоставлял уникальные сервисы. Это отмечали его клиенты. Это обстоятельство, во-многом, позволило сформировать положительную репутацию бренда.

Есть также профессиональные инструменты и комплексные предложения по продвижению **бренда для стартапа**.

Добавлено примечание ([РБ103]): нужно проще написать

Добавлено примечание ([РБ104]): отзывы

Добавлено примечание ([РБ105]): небольшую сумму для оплаты мобильной связи

Добавлено примечание ([РБ106]): помогают поддерживать здоровье

Конкурент подал заявку на ваш бренд? Как остановить его?

Вы активно развиваете свой бизнес под определенным брендом. Он может быть словесным, графическим или сочетать несколько элементов. Именно его запомнят потребители и будут ориентироваться при выборе товаров (услуг) или самой компании. Если обозначение еще не зарегистрировано в Роспатенте в качестве товарного знака, любое лицо, например ваш конкурент, может подать заявку на регистрацию бренда на себя. На этапе рассмотрения заявки в патентное ведомство можно представить обращение.

Обращение в Роспатент против регистрации бренда

Сведения обо всех поданных заявках на регистрацию товарного знака находятся в открытом доступе на сайте Роспатента, что позволяет вести их мониторинг. Пока бренд не зарегистрирован можно подать в Роспатент обращение против его регистрации. В отличие от оспаривания уже зарегистрированного товарного знака при данной процедуре:

- Заявителю не нужно платить пошлину (при оспаривании уже зарегистрированного товарного знака в ППС пошлина составит 14 тыс. рублей).
- Обращение против регистрации бренда позволяет сэкономить время и деньги. Стоимость услуг патентного поверенного начинается от суммы в 30 тысяч рублей. Это кратно меньше, чем оспаривание товарного знака в ППС.
- Роспатент принимает решение во время экспертизы товарного знака конкурента, а это значительно сокращает сроки. Обычно они составляют от 2 до 4 месяцев.

Патентное бюро Ezybrand составит обращение против регистрации товарного знака в Роспатенте. Мы приведем все необходимые юридические аргументы и основания, чтобы убедить экспертов патентного ведомства принять решение об отказе в его правовой охране.

Услуги патентного поверенного бюро Ezybrand

Патентные поверенные нашего бюро по вашей заявке проведут полный комплекс мероприятий, связанных с оспариванием возможности регистрации товарного знака:

- Проанализируют заявку конкурента на наличие конфликта с вашим брендом. Так мы определим основания для обращения в Роспатент.
- Подготовят юридически грамотное обоснование, почему товарный знак не может быть зарегистрирован.
- Оформят обращение, помогут подготовить доказательства возможного нарушения ваших прав на бренд.

- Подадут обращение в электронной форме через личный кабинет патентного поверенного, что ускорит процесс его поступления в Роспатент.
- Отследим статус рассмотрения обращения, будем оперативно отвечать на уведомления Роспатента, оспорим решение в Палате по патентным спорам (ППС).

От чего зависит цена подготовки патентным поверенным обращения

Стоимость услуг обращения против регистрации товарного знака зависит от сложности и объема доказательств. Так, в ряде случаев патентные поверенные собирают доказательства того, что бренд известен и давно используется. В качестве таких доказательств могут быть приведены сведения о затратах на маркетинг и распространение печатной и иной продукции, наличие популярного сайта в сети Интернет и другие.

Почему стоит обратиться в Роспатент против регистрации бренда

Обращение в Роспатент против регистрации бренда – официальный документ. В нем приводятся юридические аргументы позиции заявителя. Грамотно составленное обращение обычно приносит результат:

- Роспатент обязан его рассмотреть.
- Если обращение обосновано, Роспатент направит лицу, подавшему заявку на регистрацию бренда, уведомление о предварительном отказе. В ответ ему нужно будет ответить на вопросы патентного ведомства. Если этого не сделать в установленные сроки, бренд не будет зарегистрирован.

Мониторинг баз данных Роспатента

Чтобы выявить заявки конкурентов, нужно проводить мониторинг баз данных Роспатента. Это можно сделать на [электронном ресурсе](#). Подать обращение против регистрации бренда можно в течение 2 месяцев после опубликования заявки.

В ходе мониторинга можно установить, что на регистрацию поданы обозначения:

- Сходные с вашим брендом для тех же классов МКТУ, что и ваш товарный знак. Сходство может быть по написанию и звучанию (элемент товарного знака, слоган) или изобразительным (изображение, шрифт другие графические элементы). В этом случае Роспатент откажет в регистрации товарного знака вашему конкуренту (ст. 1483 ГК РФ).

- Идентичные вашему бренду, но заявленные для других классов МКТУ. Роспатент может зарегистрировать такой бренд. Это ограничит ваши возможности по развитию бизнеса в других рыночных нишах. Обращение против регистрации такого бренда можно подать, однако нужно его аргументировать. Это может быть, например, указание на то, что товары в разных классах МКТУ однородны, то есть могут одинаково восприниматься потребителями (спортивный инвентарь (28 класс) и

Добавлено примечание ([РБ107]): Нету такого сходства, есть по написанию и звучанию

спортивная одежда (25 класс); услуги кафе (класс 43) и услуги по доставке готовой еды (класс 39) и др.).

Патентные поверенные бюро Ezybrand оказывают услуги по регулярному мониторингу поданных в Роспатент заявок на регистрацию товарного знака. При выявлении схожести обозначения с вашим брендом мы составим обращение против регистрации товарного знака.

Когда нужно обратить внимание на заявку на регистрацию бренда

Заявки на сходные с вашим брендом товарные знаки часто подают конкуренты. Поэтому целесообразно обратить внимание на обозначение, если:

- Оно идентично или очень сходно с вашим товарным знаком и относится к тем же классам МКТУ.
- Заявка подана вашим прямым конкурентом.
- Заявитель ранее обращался за приобретением у вас прав на **использование бренда**, а вы ему отказали.
- Вы не зарегистрировали товарный знак и конкурент решил сделать это раньше вас. В этом случае может возникнуть столкновение интересов с вашим коммерческим обозначением (вывеска, реклама и т.д.), так как право на него возникает, когда вы начинаете использовать название (ст. 1538 ГК РФ).

Добавлено примечание ([РБ108]): Есть еще третий вариант – вы не озаботились вовремя регистрацией, и конкурент решил сделать это раньше вас (тут столкновение интересов с коммерческим обозначением)

Как проводить мониторинг: самостоятельно или при помощи патентных поверенных

Мониторинг заявок на товарные знаки можно производить самостоятельно. Однако это достаточно трудоемко и требует специальных знаний, например по составлению сложного поискового запроса. Кроме того, если его проводить нерегулярно, можно пропустить важные для вас заявки.

Патентное бюро Ezybrand осуществит регулярный мониторинг заявок на регистрацию товарных знаков, в том числе по платным реестрам Роспатента. Гарантируем своевременное выявление потенциальных угроз для вашего бренда – от схожих или идентичных знаков до попыток конкурентов захватить рыночную нишу. Оценивая вероятность конфликта, наши патентные поверенные проверяют сходство знаков по визуальным, фонетическим и семантическим критериям.

Оспаривание товарного знака после его регистрации в Роспатенте

После того, когда товарный знак зарегистрирован в Роспатенте, оспорить регистрацию можно:

- В палате по патентным спорам (ППС) Роспатента в рамках административной процедуры. Такое заявление может подать заинтересованное лицо. Не каждое возражение будет рассмотрено ППС: заявитель должен грамотно обосновать почему свидетельство на бренд выдано с нарушениями. Если ППС откажет, обжаловать решение можно в Суде по интеллектуальным правам (СИП).

- В случае недобросовестной конкуренции через Федеральную антимонопольную службу с последующим обращением в ППС.

Так, в наше бюро обратились три предпринимателя. Они из них импортировал из Кореи в Россию БАД под брендом «Boto», а два других продавали товар оптом.

Один из предпринимателей зарегистрировал в Роспатенте на свое ООО товарный знак № 891417:



Товарный знак № 891417

После этого ООО стало жаловаться администрации маркетплейсов на селлеров, которые продавали БАДы под маркой «Boto». Ряд магазинов **было заблокировано**. Кроме того, ООО направляло досудебные претензии с требованием выплаты многотысячных компенсаций, которую получил в том числе наш клиент.

Наши юристы составили мотивированное обращение в ФАС с указанием фактов, которые свидетельствуют о недобросовестной конкуренции со стороны ООО. По результатам его рассмотрения ФАС привлекло ООО к административной ответственности по ст. 14.33.

После этого, по обращению наших клиентов СИП признал регистрацию товарного знака «Boto» недобросовестной конкуренцией. Это решение является основанием для аннулирования ППС бренда «Boto».

Юристы нашего бюро составили мотивированное обращение в ФАС. В нем мы указали на факты недобросовестной конкуренции со стороны ООО. ФАС привлек ООО к административной ответственности.

Патентные поверенные бюро Ezybrand оценят обстоятельства, связанные с нарушением ваших исключительных прав, и защитят их. Предложим действенные меры, которые работают на практике.

Наш кейс по оспариванию товарного знака на этапе регистрации

ООО «Заря» зарегистрировало в 2024 году товарный знак «ТУНДРА. Grill & Bar».



Товарный знак № 1028221

В том же году другая компания – ООО «Полет» – подала заявку на регистрацию аналогичного знака.



Заявка на регистрацию товарного знака № 2022776852

Обе компании предоставляют услуги кафе, ресторанов в г. Мурманске.

В обращении в Роспатент мы указали на ряд значимых моментов:

- Товарный знак № 1028221 используется ООО «Заря» с 2013 года.
- Бренд широко известен жителям г. Мурманска. В ресторане регулярно проходили и проходят праздничные мероприятия. На его странице в социальной сети «ВКонтакте» расположено множество фотографий.
- Посещаемость сайта компании составляет около 120 тыс. человек.
- Ресторан «ТУНДРА. Grill & Bar» в 2022 году занял 153 место в рейтинге ресторанов России.
- В рекламных целях в г. Мурманске широко распространялась печатная продукция ресторана.

Эксперт Роспатента согласился, что фонетическое тождество словесной части обозначения с уже существующим брендом может вводить конечного потребителя в заблуждение. ООО «Полет» отозвало заявку на регистрацию товарного знака.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Я обнаружил заявку на регистрацию товарного знака, в которой содержится изображение, сходное с моим брендом. Я хочу подать в Роспатент

обращение против его регистрации. Могу ли я привести в нем данные социологических опросов об известности моего бренда и его использовании в течение длительного времени?

Да, такие аргументы принимаются Роспатентом. При этом выводы соцопроса должны быть основаны на достаточной выборке (должно быть опрошено большое количество человек из разных возрастных и социальных категорий), а вопросы не быть наводящими. Лучше, если он будет проведен специализированной социологической организацией (ВЦИОМ и др.).

Кроме результатов соцопроса известность бренда можно доказать затратами на его продвижение на рынке, данными из социальных сетей и другими материалами.

Можно ли отозвать обращение против регистрации товарного знака?

В соответствии с [Административным регламентом](#) Роспатента обращение можно отозвать до принятия по нему решения. Для этого заявитель должен подать мотивированное заявление.

Конкурент несколько лет назад зарегистрировал товарный знак, который похож на мой. Могу ли я подать заявление в Роспатент об его аннулировании?

Да, вы можете подать заявление об аннулировании товарного знака, если он сходен с вашим и нарушает ваши права в течение 5 лет с его регистрации. Вам нужно представить в Роспатент свидетельство на бренд и заключение эксперта о сходстве знаков. Решение будет принимать ППС.

Добавлено примечание ([РБ109]): статью 1512 ГК РФ посмотрите по срокам. Сроки ограниченные!

Евразийский патент на промышленный образец

Изобретатель может защитить свои права на внешний вид (дизайн) изделия не только в России, но и еще в 7 странах Единого евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующая патентная инструкция стала действовать с 1 июня 2021 года. Евразийское патентование дает ряд преимуществ, одновременно защищая дизайн в нескольких странах, в том числе ведется единая база патентов Евразийского союза.

Получение евразийских патентов **набирает популярность: по некоторым сведениям** в 2024 году в Евразийскую патентную организацию (ЕАПО) поступило на 52% заявок больше, чем в предыдущем. При этом заявителями стали резиденты 17 стран, в том числе из Китая, Японии и др. В основном по этой системе были

Добавлено примечание ([РБ110]): Подсветите, пожалуйста, ключевые фразы в статье (маркером или цветом) Уникальность на реферат низковата, нужно дотянуть (см. файл «Уникальность» с фрагментами, которые выделены маркером) Вместе со статьей присылайте, пожалуйста, изображения патентов в jpg формате и другие изображения (пример заявки на бумаге и др. иллюстрации)

Добавлено примечание ([РБ111]): Уже 8 😊

Добавлено примечание ([РБ112]): Сергей – ну опять ссылка на КОНКУРЕНТОВ. ТАК НЕЛЬЗЯ!

запатентованы дизайны тары, упаковки, контейнеры для различных продуктов, предметы одежды, галантерея и подъемные и транспортные средства.

Для чего нужен патент?

Патент предоставляет своему владельцу монополию на его техническое решение или его внешний вид (дизайн) и защищает его права при их нарушении.

Так, в 2024 году Арбитражный суд Брянской области обязал ООО «ЮАМЕТ» и ИП прекратить использовать дизайн спортивного оборудования, который был защищен патентом № 135579 и принадлежал ООО «ЛЕБЕР». Судом было установлено, что ООО «ЮАМЕТ» незаконно продавало на своем сайте детские игровые комплексы, что нарушало исключительные права правообладателя. ООО «ЮАМЕТ» вынуждено было прекратить реализацию спортивного оборудования и не сможет сделать это в дальнейшем без получения разрешения от владельца патента (дело № А09-312/2025).

Кроме того:

- Патент – это нематериальный актив организации. Его можно поставить на баланс.
- Патент – это средство коммерциализации. Предприниматель может сам производить свое техническое решение и получать доход или передать права на него, полностью или частично, другим лицам.
- Патент – это демонстрация успешности научно-исследовательских организаций, вузов и других организаций, занимающихся инновациями. В ряде случаев его получение позволяет отчитаться за денежные средства, которые получены в рамках целевого гранта.
- Патент можно использовать в маркетинговой компании, так как он подтверждает инновационную деятельность компании, ее передовые разработки.

Добавлено примечание ([РБ113]): А номер судебного дела в скобках?

Добавлено примечание ([РБ114]): гранта

Что будет, если дизайн вовремя не запатентовать

Если дизайн изделия вовремя не запатентовать, то могут возникнуть следующие проблемы:

- Конкуренты могут использовать придуманный предпринимателем дизайн в своей деятельности, производить и продавать аналогичные изделия. Дизайн без патента защищен авторским правом, которое нужно доказать в суде. Это не всегда просто сделать.
- Другое лицо может запатентовать дизайн изделия на свое имя.
- Нельзя передать права на патент другим лицам и получить от этого доход.

Добавлено примечание ([РБ115]): лучше дизайн

Как принять решение в каком ведомстве получать патент

Промообразец можно зарегистрировать как по национальной (российской) процедуре, так и по Евразийской.

Для принятия решения предпринимателю нужно ответить на несколько вопросов:

- На территории какой страны предполагается ведение коммерческой деятельности.
- Предполагается ли использовать патент самостоятельно или планируется его передача третьим лицам.
- Если права будут переданы, то кто их приобретет.

После ответа на эти вопросы можно определиться с тем, в предоставлении какой охраны патента заинтересован правообладатель. Если это одна страна, например Россия, то целесообразно получить национальный патент. Если предполагается, что продукция будет продаваться в нескольких странах СНГ, то патентовать нужно по Евразийской системе, а патент получать в Евразийском патентном ведомстве.

Добавлено примечание ([РБ116]): не патент использоваться, а продукцию будут продавать на территории стран СНГ

Что можно зарегистрировать как евразийский промышленный образец

Евразийский промышленный образец охраняет:

- Дизайн изделия. Это вид и форма, а также элемент технического устройства при условии, что он обладает уникальным и узнаваемым дизайном и его внешнее оформление не обусловлено только его технической функцией и др.
- Решение кустарно-промышленного производства. Это, например, изделия ручной работы (украшения несерийного (непромышленного) производства и т.п.).

Они должны быть новыми и оригинальными. Это означает, что дизайн изделия не был известен до подачи евразийской заявки на патент, а также то, что он придуман творческим трудом человека, то есть не копирует уже известные решения.

Добавлено примечание ([РБ117]): что значит элементы технических устройств? Технические признаки невозможно зарегистрировать как промобразец

Какой дизайн нельзя зарегистрировать как промышленный образец

По Евразийской системе не могут быть зарегистрированы изделия как промобразцы, которые:

- Не соответствуют принципам гуманности и морали или противоречат общественным интересам. Например, не будет зарегистрирована форма изделия, которая напоминает нацистский символ.
- Используют без разрешения символы государств или официальные наименования. Например, не регистрируют логотип компании, в котором содержится герб государства.
- Религиозные или культурные символы. Так, не будут зарегистрированы сувениры с точной копией Монумента «Байтерек» (Казахстан) или Храма Василия Блаженного (Россия) без разрешения властей.

Добавлено примечание ([РБ118]): это всё нужно выделить в отдельный подзаголовок (не соответствует той теме подзаголовка, который у вас сейчас

В чем преимущества получения евразийского патента?

Преимуществами я евразийского патента являются:

- Одновременное действие патента в 8 странах Евразийского союза. Не нужно получать национальные патенты. Евразийский патент действует в России, Армении, Азербайджане, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Туркменистане.
- Подача всего одной заявки.
- Делопроизводство осуществляется на русском языке. Это официальный язык Евразийского патентного ведомства (ЕАПВ).
- Проводится одна экспертиза.
- Платится единый набор пошлин в ЕАПВ. Возможно их оплата рублями.
- Интересы заявителя может представлять один евразийский патентный поверенный. Их список находится на сайте ЕАПВ в соответствующем реестре. Вместе с тем можно пройти процедуру получения патента и без патентного поверенного.

Добавлено примечание ([РБ119]): в рублях для русских

Добавлено примечание ([РБ120]): для заявителей из 8 стран, включая Россию, НЕ НУЖЕН ПАТЕНТНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ

Все промобразцы расположены в реестре патентов на промышленные образцы ЕАПВ. По этой базе евразийских патентов можно вести поиск по 7 их характеристикам (номер заявки, патента, заявитель и т.д.)

Как происходит процедура патентования

Для того, чтобы запатентовать дизайн изделия нужно:

- Подготовить документы. Это заявление, комплект изображений и чертеж изделия (при необходимости). Возможно приложение трехмерной модели. Кроме того, если документы подаются через представителя потребуется доверенность. В ней должен быть обязательно указан срок ее действия. Нотариального заверения она не требует. При использовании услуг евразийского патентного поверенного доверенность не обязательна.
- Оплатить единую процедурную пошлину и приложить документ, который подтверждает это.
- Подать евразийскую заявку.
- Дождаться результатов проведения предварительной экспертизы, публикации евразийской заявки и результатов экспертизы по существу. На этом этапе патентным ведомством рассматриваются все ли документы поданы заявителем, поступление возражений о возможности выдачи заявки, а также патентоспособность представленного дизайна.
- За получение евразийского патента нужно оплатить пошлины.
- Получить патент.

Всю процедуру заявитель может пройти самостоятельно. Однако на практике часто возникают сложности с подготовкой полного пакета документов. В ряде случаев, при их некорректном заполнении, происходит задержка ее рассмотрения, так как патентное ведомство требует представления различных документов, ответов на запросы и т.д. Кроме того, неправильное оформление документов может

Добавлено примечание ([РБ121]): запросы

привести к ее отклонению в ходе экспертизы по существу. Это произойдет, если эксперт сочтет дизайн изделия не новым или не оригинальным.

*Специалисты **поверенного бюро Ezybrand** составят исчерпывающий комплект документов для получения патента на промышленный образец, проведут калькуляцию пошлин. Мы обладаем значительным опытом взаимодействия с Роспатентом и ЕАПВ и соблюдаем требования патентных ведомств. Мы зарегистрируем патент в кратчайшие сроки.*

Добавлено примечание ((P5122)): НЕ НУЖЕН
ЕВРАЗИЙСКИЙ поверенный для российских заявителей.
Только для иностранцев

Как оформить заявку

Заявка может быть подана в бумажном или электронном виде физическими или юридическими лицами, которые расположены в любой из 8 стран ЕАЭС.

Они могут сделать это самостоятельно или через представителя. Если заявитель не проживает постоянно в странах ЕАЭС, то он обязан воспользоваться услугами патентного поверенного.

Предпочтительнее подавать документы в электронном виде. Это оптимизирует почтовые расходы и документооборот и может сократить сроки рассмотрения заявки. Так, при ее поступлении в бумажном виде все документы сканируются в патентном ведомстве, а вся дальнейшая работа (кроме переписки с заявителем) ведется в безбумажном виде.

Для подачи электронной заявки нужна регистрация на сайте [ЕАПВ-ОНЛАЙН](#). Это бесплатно. В ней создается **личный кабинет ЕАПВ**, где можно увидеть все материалы по заявке (уведомления, запросы, ответы и др.). Это позволяет не пропустить сроки ответов на запросы экспертов ЕАПВ (4 месяца). Если не ответить вовремя, то заявку придется подавать заново.

Если заявитель проживает в стране ЕАЭС, то заявка обычно подается им в национальное **патентное ведомство**. Оно проверяет наличие в них государственной тайны, а также все ли документы поданы. Если заявка не удовлетворяет требованиям, то **патентное ведомство** направляет запрос. Если удовлетворяет, то, после оплаты пошлины за пересылку документов, к ним открывается доступ экспертам ЕАПВ. При этом **национальное патентное ведомство** экспертизу не проводит, но устанавливает дату подачи заявки (приоритет промышленного образца).

Если подать документы в ЕАПВ, то евразийское ведомство перешлет их в национальное патентное ведомство. Это делается для того, чтобы **проверить** комплект документов на выдачу **евразийского промышленного образца** и соблюдение требований к защите государственной тайны.

Иностранные граждане, которые не проживают в странах ЕАЭС подают заявку только в ЕАПВ.

При формировании и направлении документов заявки возможны случаи, когда эксперт патентного ведомства не может принять решение по существу. В этом случае оно направляет уведомление. В среднем по оценкам специалистов ЕАПВ их бывает до 3 на одну заявку. Если их проигнорировать или эксперта ответ

не удовлетворит (например, приведены сведения не по существу вопроса), то заявку могут посчитать отозванной.

Патентные поверенные бюро Ezybrand специализируются на подаче заявок на регистрацию евразийских патентов. Мы оперативно и грамотно отвечаем на уведомления ЕАПВ и другие запросы патентного ведомства. Это позволяет его экспертам успешно экспертизу, а заявителю получить патент на дизайн своего изделия.

Как правильно подать материалы заявки

Материалы заявки на патентование дизайна изделия должны содержать:

- Заявление. В нем указывается автор промышленного образца и обладатель прав на патент.
- Изображения внешнего вида изделия. Они должны дать полное представления об особенностях его дизайна.
- Чертеж и другие аналогичные документы, если они помогают понять сущность дизайна.
- Описание.
- Документы об уплате пошлин.

При этом:

- Если изобретатель претендует на охрану не всего изделия, а его части, то неохраняемые элементы должны быть нанесены пунктиром. Это означает, что чем больше сплошных линий в изображении промышленного образца, тем шире объем его правовой охраны.
- Название промышленного образца должно быть кратким, точным и отражающим его назначение.
- В заявке на патентование можно представить трехмерное изображение промышленного образца. Его проекции приводятся при необходимости.
- Заявка на регистрацию промышленного образца должна отвечать требованию единства. Это означает, что в одну заявку можно включить один промышленный образец или их группу, при условии, что они связаны единым творческим замыслом и относятся к одному классу МКПО. Так, несколько вариантов дизайнов можно объединить в одну заявку для набора изделий. Это, например, чайный сервиз или набор мебели в едином дизайне. Кроме того, единую заявку на дизайн можно подать, если изделия отличаются друг от друга незначительно. Это, например, кроссовки с рифленой и гладкой подошвой.

Специалисты патентного бюро Ezybrand учитывают различные, в том числе неочевидные аспекты при подаче заявок на регистрацию решений внешнего вида изделий (дизайна). С нами вы гарантировано получите правовую охрану вашей разработки.

Сколько стоит патент

В стоимость евразийского патента входят пошлины за его получение:

- Единая процедурная – 30 тыс. рублей.

Добавлено примечание ([P5123]): Список получился очень большим. Это будет криво выглядеть на сайте, особенно в мобильной версии

Добавлено примечание ([P5124]): Не достаточно, а можно (трехмерную модель не обязательно прикладывать)

Добавлено примечание ([P5125]): Не нужен евразийский ИПП для русских

Добавлено примечание ([P5126]): Сервиз...

Добавлено примечание ([P5127]): Не соответствует теме списка!

- Пошлина за регистрацию, выдачу патента и за публикацию – 30 тыс. рублей.

За поддержание в силе евразийского патента на промобразец во всех 8 странах, включая Россию, пошлины платятся каждые 5 лет:

- С 5-го года – 8 тыс. рублей.
- С 10-го года – 10 тыс. рублей.
- С 15-го года – 14 тыс. рублей.
- С 20-го года – 18 тыс. рублей.

[Калькулятор](#) патентных пошлин расположен на сайте ЕАПВ.

Плата за передачу права на евразийскую заявку или евразийский патент на промышленный образец

Евразийский патент на промобразец может быть передан другим лицам. За это взимается госпошлина:

- Передача права на патент по наследству – 4 тыс. рублей.
- Уступка права на патент – 15 тыс. рублей.
- Регистрация залога права на патент – 15 тыс. рублей.

Добавлено примечание ([РБ128]): Может, не плата, а госпошлина за регистрацию договора отчуждения?

Добавлено примечание ([РБ129]): Здесь уберите все, что касается заявок и оставьте только патент. Это избыточная инфа, права на заявки вообще крайне редко передаются. Мы же предлагаем патентовать, чтобы коммерциализировать ПАТЕНТ?

Для чего нужен патентный поиск

До оформления заявки целесообразно провести патентный поиск. Для этого можно воспользоваться сервисом [ЕАПАТИС](#). Система предоставляет возможность бесплатного поиска по нескольким (не всем) патентным базам. Для проведения расширенного патентного поиска по мировым банкам данных требуется платный аккаунт. Он есть у специалистов нашего патентного бюро.

Если патентный поиск не проводить, то на этапе рассмотрения заявки может найтись похожий дизайн. Это может быть препятствием для регистрации промышленного образца.

Специалисты патентного бюро Ezybrand при необходимости проведут расширенный патентный поиск по вашей заявке. После этого мы сможем ответить на вопрос о том, можно ли запатентовать ваш дизайн в качестве промобразца.

Добавлено примечание ([РБ130]): Это всё не то. Поиск проводится по мировым базам. Платный аккаунт может купить не только евразийский ИП. И у нас нет евразийского ИП, потому что он не нужен (для русских)

Добавлено примечание ([РБ131]): Только при необходимости, если клиенту нужно

Срок действия евразийского патента и как его продлить

Патент на промышленный образец действует в течение 5 лет. Его можно неоднократно продлевать. Общий срок действия патента не может быть более 25 лет. Продлевать можно только патент целиком, а не отдельные элементы дизайна.

Для продления прав на патент нужно:

- Определить срок оплаты пошлин и оплатить их.
- Подать в ЕАПВ заявление о продлении действия евразийского патента и оплатить пошлину. Заявление можно направить в электронном виде или воспользоваться услугами патентного поверенного.

Специалисты патентного бюро Ezybrand по вашей заявке продлят права на ваш евразийский патент на промышленный образец.

Для чего обращаться к патентным поверенным

Если обратиться к патентным поверенным, то можно снизить риски, связанные с отклонением заявки, сэкономить свое время, а также получить патент в кратчайшие сроки. Это часто необходимо для защиты дизайнерских решений, при выводе их на рынок.

Патентный поверенный:

- Проверит дизайн на его патентоспособность, то есть на наличие новизны и оригинальности. При необходимости даст рекомендации по подготовке изображения для регистрации изделия в качестве промышленного образца.
- Правильно составит все документы заявки в соответствии с требованиями патентного ведомства. Это описание промышленного образца, чертежи и схемы и др. Если заявку составить некорректно, например не указать все существенные признаки дизайна, то она будет отклонена.
- Возьмет на себя ведение переписки с патентным ведомством, оперативное реагирование на его уведомления.
- Проконтролирует сроки оплаты пошлин.
- Выступит в вашу защиту если конкуренты попытаются оспорить выдачу патента на ваш дизайн.

Патентные поверенные бюро Ezybrand обладают большим опытом взаимодействия с Роспатентом и ЕАПВ. Мы проконсультируем вас по возникающим вопросам патентования вашего дизайна в качестве промышленного образца, подадим заявку в патентное ведомство и добьемся положительного результата.

Примеры промышленных образцов, запатентованных в Евразийском патентном ведомстве

Дизайн бритвы

За получением евразийского патента на промышленный образец к нам обратился Хаванский Егор Игоревич. Он придумал новый внешний вид (дизайн) бритвы.

Мы предложили изобретателю представить 6 проекций бритвы (с крышкой и без, фронтальную боковую, вид сверху и др.).

После этого мы грамотно составили заявку на получение евразийского патента по 28 классу МКПО, оперативно взаимодействовали с экспертами Роспатента и ЕАПВ. Это позволило получить патент в кратчайшие сроки, менее чем за 5 месяцев: заявка была подана 15 октября 2024 года, патент № 000944 получен 26 февраля 2025 года.

Добавлено примечание ([РБ132]): Это же товарный знак. Вы предлагаете изменить дизайн изделия? Мы можем подсказать только, как правильно изображения подготовить

Полученный Хаванским Е.И. патент на решение внешнего вида гарантирует, что дизайн его бритвы не будет скопирован конкурентами не только в России, но и в других странах ЕАЭС.

Дизайн комбинезона для женщин

В наше бюро обратился представитель ООО «Алгоритм». Компания разработала модель женского комбинезона и стала продавать ее на маркетплейсе Wildberries. Она стала популярной за счет относительно недорогой стоимости и качественного исполнения. Компания опасалась, что конкуренты могут скопировать дизайн и продавать аналогичные комбинезоны от своего имени.

Патентные поверенные предложили запатентовать разработку в качестве промышленного образца по евразийской системе. Мы пояснили, что это даст расширенную защиту дизайну. Кроме того, один патент позволяет запатентовать несколько вариантов костюмов с незначительными отличиями.

Клиент поручил нашим поверенным оформить заявку и подать документы в ЕАПВ. Мы совместно с представителем ООО «Алгоритм» выбрали три модели женских комбинезонов и описали все их существенные признаки. Это воротник в виде стойки, способ реализации застежки-молнии, различная длина брюк и др.

Наши патентные поверенные смогли доказать новизну и оригинальность представленных нашим клиентом дизайнов женских комбинезонов. Патент на них (№ 000560) был выдан 27 марта 2024 года (заявка подана 11 октября 2023 года).

После получения патента наши патентные поверенные по поручению ООО «Алгоритм» смогли доказать, что конкуренты незаконно продают на маркетплейсах ближайшие аналоги комбинезонов. В результате карточки таких селлеров были заблокированы. Об этом можно подробнее прочесть в нашем кейсе.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Можно ли запатентовать промышленный образец, который уже известен широкому кругу лиц? Например, если его изображение опубликовано в сети Интернет?

Да, это возможно. Однако, в Евразийской патентной системе действует льготный период. Он составляет 12 месяцев с момента раскрытия информации об особенностях дизайна изделия. Если подать заявку в этот срок, это не будет считаться препятствием для получения патента. При этом нужно доказать, что раскрытие информации было сделано самим заявителем или другими лицами с его согласия.

Можно ли запатентовать интерфейс программного обеспечения как промышленный образец?

Графический интерфейс (GUI) может быть зарегистрирован как промышленный образец, если он определяет внешний вид (дизайн) экранной формы. При этом патент на промышленный образец не охраняет функциональность программного обеспечения.

Добавлено примечание ([P5133]): ?

Добавлено примечание ([P5134]): Описание к промобразцу ЕАПВ должно включать всего 100 слов. ДЕТАЛЬНО описать ну никак не получается))) Мы просто готовим изображения и другие материалы заявки, советуем, как лучше подать доки

Добавлено примечание ([P5135]): Откуда такая информация? Возражения против регистрации не было. Клиент подавал досудебные претензии на маркетплейс, ответчики направили НА МАРКЕТПЛЕЙС возражение. Потом «Алгоритм» к нам обратился, мы помогли защитить его интересы на маркетплейсе. ОЧЕНЬ СИЛЬНО ИСКАЖАЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ

Добавлено примечание ([P5136]): «раскрыт публике» такой вопрос никто никогда не задал. Переформулировать нужно

Добавлено примечание ([P5137]): (5) Не признается обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности промышленного образца, публичное раскрытие информации, относящейся к промышленному образцу, вследствие чего сведения о совокупности существенных признаков промышленного образца стали общедоступными, автором промышленного образца (его правопреемником), заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, при условии, что евразийская заявка подана не позднее двенадцати месяцев с даты раскрытия указанной информации. При этом обязанность доказывания обстоятельств раскрытия информации лежит на заявителе.
<https://www.eapo.org/documents/voprosy-pravovoj-ohrany-promyshlennyyh-obrazczov/patentnaya-instrukciya-k-evrazijskoj-patentnoj-konvenczii-2/>

Можно ли изменить описание промышленного образца после подачи заявки на его регистрацию?

Это сделать можно только, если обновленное описание не меняет существенные признаки промышленного образца, которые были указаны в заявке. Допускаются лишь незначительные корректировки (цвет отдельных элементов и др.).

Защищает ли евразийский патент на промышленный образец от копирования дизайна изделия в Китае?

Нет, евразийский патент действует только в странах ЕАЭС. Для защиты в Китае и в других странах, не являющихся членами ЕАЭС, нужно отдельно подавать заявку через международную процедуру (т.н. Гаагское соглашение).

Что делать, если после подачи заявки на промышленный образец обнаружена ошибка в изображениях (схемах, чертежах)?

До выдачи патента можно подать исправления и дополнения в документы заявки. Однако они не должны расширять объем правовой защиты, который указан в первоначальной заявке. Если допущена существенная ошибка, это может быть основанием для отказа в выдаче патента.

Как в евразийской системе рассматривается функциональность изделия при патентовании промышленного образца?

Промышленный образец защищает только решение внешнего вида (дизайна) изделия, а не его функциональные или технические особенности. Если дизайн обусловлен исключительно техническими характеристиками, он не может быть признан промышленным образцом.

Добавлено примечание ([РБ138]): Техническими характеристиками

Можно ли подать заявку на промышленный образец с использованием фотографий, а не чертежей?

Да, в евразийской системе допускается подача изображений в виде фотографий при условии, что они полностью отражают решение его внешнего вида (дизайна). Однако эксперт ЕАПВ оценивает их субъективно и может посчитать, что фотографий недостаточно для полного представления о дизайне.

Можно ли в одной заявке описать разные варианты исполнения одного дизайна?

Да, можно представить несколько вариантов исполнения (например, разные цвета или небольшие изменения формы), если они относятся к одному промышленному образцу и не противоречат принципу единства заявки, то есть являются несущественными изменениями. Это означает, что общее впечатление потребителя от восприятия решения внешнего вида (дизайна) не меняется.

Евразийский патент на промышленный образец

Изобретатель может защитить свои права на внешний вид (дизайн) изделия не только в России, но и еще в 7 странах Единого евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующая патентная инструкция стала действовать с 1 июня 2021 года. Евразийское патентование дает ряд преимуществ, одновременно защищая дизайн в нескольких странах, в том числе ведется единая база патентов Евразийского союза.

Получение евразийских патентов **набирает популярность: по некоторым сведениям** в 2024 году в Евразийскую патентную организацию (ЕАПО) поступило на 52% заявок больше, чем в предыдущем. При этом заявителями стали резиденты 17 стран, в том числе из Китая, Японии и др. В основном по этой системе были запатентованы дизайны тары, упаковки, контейнеры для различных продуктов, предметы одежды, галантерея и подъемные и транспортные средства.

Для чего нужен патент?

Патент предоставляет своему владельцу монополию на его техническое решение или его внешний вид (дизайн) и защищает его права при их нарушении.

Так, в 2024 году Арбитражный суд Брянской области обязал ООО «ЮАМЕТ» и ИП прекратить использовать дизайн спортивного оборудования, который был защищен патентом № 135579 и принадлежал ООО «ЛЕБЕР». Судом было установлено, что ООО «ЮАМЕТ» незаконно продавало на своем сайте детские игровые комплексы, что нарушало исключительные права правообладателя. ООО «ЮАМЕТ» вынуждено было прекратить реализацию спортивного оборудования и не сможет сделать это в дальнейшем без получения разрешения от владельца патента (дело № А09-312/2025).

Кроме того:

- Патент – это нематериальный актив организации. Его можно поставить на баланс.
- Патент – это средство коммерциализации. Предприниматель может сам производить свое техническое решение и получать доход или передать права на него, полностью или частично, другим лицам.
- Патент – это демонстрация успешности научно-исследовательских организаций, вузов и других организаций, занимающихся инновациями. В ряде случаев его получение позволяет отчитаться за денежные средства, которые получены в рамках целевого гранта.
- Патент можно использовать в маркетинговой компании, так как он подтверждает инновационную деятельность компании, ее передовые разработки.

Что будет, если дизайн вовремя не запатентовать

Добавлено примечание ([РБ139]): Подсветите, пожалуйста, ключевые фразы в статье (маркером или цветом) Уникальность на реферат низковата, нужно дотянуть (см. файл «Уникальность» с фрагментами, которые выделены маркером) Вместе со статьей присылайте, пожалуйста, изображения патентов в jpg формате и другие изображения (пример заявки на бумаге и др. иллюстрации)

Добавлено примечание ([РБ140]): Уже 8 😊

Добавлено примечание ([РБ141]): Сергей – ну опять ссылка на КОНКУРЕНТОВ. ТАК НЕЛЬЗЯ!

Добавлено примечание ([РБ142]): А номер судебного дела в скобках?

Добавлено примечание ([РБ143]): гранта

Добавлено примечание ([РБ144]): лучше дизайн

Если дизайн изделия вовремя не запатентовать, то могут возникнуть следующие проблемы:

- Конкуренты могут использовать придуманный предпринимателем дизайн в своей деятельности, производить и продавать аналогичные изделия. Дизайн без патента защищен авторским правом, которое нужно доказать в суде. Это не всегда просто сделать.
- Другое лицо может запатентовать дизайн изделия на свое имя.
- Нельзя передать права на патент другим лицам и получить от этого доход.

Как принять решение в каком ведомстве получать патент

Промообразец можно зарегистрировать как по национальной (русской) процедуре, так и по Евразийской.

Для принятия решения предпринимателю нужно ответить на несколько вопросов:

- На территории какой страны предполагается ведение коммерческой деятельности.
- Предполагается ли использовать патент самостоятельно или планируется его передача третьим лицам.
- Если права будут переданы, то кто их приобретет.

После ответа на эти вопросы можно определиться с тем, в предоставлении какой охраны патента заинтересован правообладатель. Если это одна страна, например Россия, то целесообразно получить национальный патент. Если предполагается, что продукция будет продаваться в нескольких странах СНГ, то патентовать нужно по Евразийской системе, а патент получать в Евразийском патентном ведомстве.

Добавлено примечание ([РБ145]): не патент использоваться, а продукцию будут продавать на территории стран СНГ

Что можно зарегистрировать как евразийский промышленный образец

Евразийский промышленный образец охраняет:

- Дизайн изделия. Это вид и форма, а также элемент технического устройства при условии, что он обладает уникальным и узнаваемым дизайном и его внешнее оформление не обусловлено только его технической функцией и др.
- Решение кустарно-промышленного производства. Это, например, изделия ручной работы (украшения несерийного (непромышленного) производства и т.п.).

Они должны быть новыми и оригинальными. Это означает, что дизайн изделия не был известен до подачи евразийской заявки на патент, а также то, что он придуман творческим трудом человека, то есть не копирует уже известные решения.

Добавлено примечание ([РБ146]): что значит элементы технических устройств? Технические признаки невозможно зарегистрировать как промообразец

Какой дизайн нельзя зарегистрировать как промышленный образец

По Евразийской системе не могут быть зарегистрированы изделия как промобразцы, которые:

- Не соответствуют принципам гуманности и морали или противоречат общественным интересам. Например, не будет зарегистрирована форма изделия, которая напоминает нацистский символ.
- Используют без разрешения символы государств или официальные наименования. Например, не регистрируют логотип компании, в котором содержится герб государства.
- Религиозные или культурные символы. Так, не будут зарегистрированы сувениры с точной копией Монумента «Байтерек» (Казахстан) или Храма Василия Блаженного (Россия) без разрешения властей.

Добавлено примечание ([РБ147]): это всё нужно выделить в отдельный подзаголовок (не соответствует той теме подзаголовка, который у вас сейчас)

В чем преимущества получения евразийского патента?

Преимуществами я евразийского патента являются:

- Одновременное действие патента в 8 странах Евразийского союза. Не нужно получать национальные патенты. Евразийский патент действует в России, Армении, Азербайджане, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Туркменистане.
- Подача всего одной заявки.
- Делопроизводство осуществляется на русском языке. Это официальный язык Евразийского патентного ведомства (ЕАПВ).
- Проводится одна экспертиза.
- Платится единый набор пошлин в ЕАПВ. Возможно их оплата рублями.
- Интересы заявителя может представлять один евразийский патентный поверенный. Их список находится на сайте ЕАПВ в соответствующем реестре. Вместе с тем можно пройти процедуру получения патента и без патентного поверенного.

Добавлено примечание ([РБ148]): в рублях для русских

Добавлено примечание ([РБ149]): для заявителей из 8 стран, включая Россию, НЕ НУЖЕН ПАТЕНТНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ

Все промобразцы расположены в реестре патентов на промышленные образцы ЕАПВ. По этой базе евразийских патентов можно вести поиск по 7 их характеристикам (номер заявки, патента, заявитель и т.д.)

Как происходит процедура патентования

Для того, чтобы запатентовать дизайн изделия нужно:

- Подготовить документы. Это заявление, комплект изображений и чертеж изделия (при необходимости). Возможно приложение трехмерной модели. Кроме того, если документы подаются через представителя потребуется доверенность. В ней должен быть обязательно указан срок ее действия. Нотариального заверения она не требует. При использовании услуг евразийского патентного поверенного доверенность не обязательна.
- Оплатить единую процедурную пошлину и приложить документ, который подтверждает это.

- Подать евразийскую заявку.
- Дождаться результатов проведения предварительной экспертизы, публикации евразийской заявки и результатов экспертизы по существу. На этом этапе патентным ведомством рассматриваются все ли документы поданы заявителем, поступление возражений о возможности выдачи заявки, а также патентоспособность представленного дизайна.
- За получение евразийского патента нужно оплатить пошлины.
- Получить патент.

Всю процедуру заявитель может пройти самостоятельно. Однако на практике часто возникают сложности с подготовкой полного пакета документов. В ряде случаев, при их некорректном заполнении, происходит задержка ее рассмотрения, так как **патентное ведомство** требует представления различных документов, ответов на запросы и т.д. Кроме того, неправильное оформление документов может привести к ее отклонению в ходе экспертизы по существу. Это произойдет, если эксперт сочтет дизайн изделия не новым или не оригинальным.

*Специалисты **поверенного бюро Ezybrand** составят исчерпывающий комплект документов для получения патента на промышленный образец, проведут калькуляцию пошлин. Мы обладаем значительным опытом взаимодействия с Роспатентом и ЕАПВ и соблюдаем требования патентных ведомств. Мы регистрируем патент в кратчайшие сроки.*

Добавлено примечание ([P5150]): запросы

Добавлено примечание ([P5151]): НЕ НУЖЕН
ЕВРАЗИЙСКИЙ поверенный для российских заявителей.
Только для иностранцев

Как оформить заявку

Заявка может быть подана в бумажном или электронном виде физическими или юридическими лицами, которые расположены в любой из 8 стран ЕАЭС.

Они могут сделать это самостоятельно или через представителя. Если заявитель не проживает постоянно в странах ЕАЭС, то он обязан воспользоваться услугами патентного поверенного.

Предпочтительнее подавать документы в электронном виде. Это оптимизирует почтовые расходы и документооборот и может сократить сроки рассмотрения заявки. Так, при ее поступлении в бумажном виде все документы сканируются в патентном ведомстве, а вся дальнейшая работа (кроме переписки с заявителем) ведется в безбумажном виде.

Для подачи электронной заявки нужна регистрация на сайте [ЕАПВ-ОНЛАЙН](#). Это бесплатно. В ней создается **личный кабинет ЕАПВ**, где можно увидеть все материалы по заявке (уведомления, запросы, ответы и др.). Это позволяет не пропустить сроки ответов на запросы экспертов ЕАПВ (4 месяца). Если не ответить вовремя, то заявку придется подавать заново.

Если заявитель проживает в стране ЕАЭС, то заявка обычно подается им в национальное **патентное ведомство**. Оно проверяет наличие в них государственной тайны, а также все ли документы поданы. Если заявка не удовлетворяет требованиям, то **патентное ведомство** направляет запрос. Если удовлетворяет, то, после оплаты пошлины за пересылку документов, к ним открывается доступ экспертам ЕАПВ. При этом **национальное патентное ведомство** экспертизу не

проводит, но устанавливает дату подачи заявки (приоритет промышленного образца).

Если подать документы в ЕАПВ, то евразийское ведомство перешлет их в национальное патентное ведомство. Это делается для того, чтобы **проверить** комплект документов на выдачу **евразийского промышленного образца** и соблюдение требований к защите государственной тайны.

Иностранцы граждане, которые не проживают в странах ЕАЭС подают заявку только в ЕАПВ.

При формировании и направлении документов заявки возможны случаи, когда эксперт патентного ведомства не может принять решение по существу. В этом случае оно направляет уведомление. В среднем по оценкам специалистов ЕАПВ их бывает до 3 на одну заявку. Если их проигнорировать или эксперта ответ не удовлетворит (например, приведены сведения не по существу вопроса), то заявку могут посчитать отозванной.

Патентные поверенные бюро Ezybrand специализируются на подаче заявок на регистрацию евразийских патентов. Мы оперативно и грамотно отвечаем на уведомления ЕАПВ и другие запросы патентного ведомства. Это позволяет его экспертам успешно экспертизу, а заявителю получить патент на дизайн своего изделия.

Как правильно подать материалы заявки

Материалы заявки на патентование дизайна изделия должны содержать:

- Заявление. В нем указывается автор промышленного образца и обладатель прав на патент.
- Изображения внешнего вида изделия. Они должны дать полное представления об особенностях его дизайна.
- Чертеж и другие аналогичные документы, если они помогают понять сущность дизайна.
- Описание.
- Документы об уплате пошлин.

При этом:

- Если изобретатель претендует на охрану не всего изделия, а его части, то неохраняемые элементы должны быть нанесены пунктиром. Это означает, что чем больше сплошных линий в изображении промышленного образца, тем шире объем его правовой охраны.
- Название промышленного образца должно быть кратким, точным и отражающим его назначение.
- В заявке на патентование можно представить трехмерное изображение промышленного образца. Его проекции приводятся при необходимости.
- Заявка на регистрацию промышленного образца должна отвечать требованию единства. Это означает, что в одну заявку можно включить один промышленный образец или их группу, при условии, что они связаны единым творческим замыслом и относятся к одному классу МКПО. Так, несколько вариантов дизайнов можно объединить в одну

Добавлено примечание ([P5152]): Список получился очень большим. Это будет криво выглядеть на сайте, особенно в мобильной версии

Добавлено примечание ([P5153]): Не достаточно, а можно (трехмерную модель не обязательно прикладывать)

Добавлено примечание ([P5154]): Не нужен евразийский ИП для русских

заявку для набора изделий. Это, например, чайный сервиз или набор мебели в едином дизайне. Кроме того, единую заявку на дизайн можно подать, если изделия отличаются друг от друга незначительно. Это, например, кроссовки с рифленой и гладкой подошвой.

Добавлено примечание ([P5155]): Сервиз...

Добавлено примечание ([P5156]): Не соответствует теме списка!

Специалисты патентного бюро Ezybrand учитывают различные, в том числе неочевидные аспекты при подаче заявок на регистрацию решений внешнего вида изделий (дизайна). С нами вы гарантировано получите правовую охрану вашей разработки.

Сколько стоит патент

В стоимость евразийского патента входят пошлины за его получение:

- Единая процедурная – 30 тыс. рублей.
- Пошлина за регистрацию, выдачу патента и за публикацию – 30 тыс. рублей.

За поддержание в силе евразийского патента на промобразец во всех 8 странах, включая Россию, пошлины платятся каждые 5 лет:

- С 5-го года – 8 тыс. рублей.
- С 10-го года – 10 тыс. рублей.
- С 15-го года – 14 тыс. рублей.
- С 20-го года – 18 тыс. рублей.

[Калькулятор](#) патентных пошлин расположен на сайте ЕАПВ.

Плата за передачу права на евразийскую заявку или евразийский патент на промышленный образец

Евразийский патент на промобразец может быть передан другим лицам. За это взимается госпошлина:

- Передача права на патент по наследству – 4 тыс. рублей.
- Уступка права на патент – 15 тыс. рублей.
- Регистрация залога права на патент – 15 тыс. рублей.

Добавлено примечание ([P5157]): Может, не плата, а госпошлина за регистрацию договора отчуждения?

Добавлено примечание ([P5158]): Здесь уберите все, что касается заявок и оставьте только патент. Это избыточная инф, права на заявки вообще крайне редко передаются. Мы же предлагаем патентовать, чтобы коммерциализировать ПАТЕНТ?

Для чего нужен патентный поиск

До оформления заявки целесообразно провести патентный поиск. Для этого можно воспользоваться сервисом [ЕАПАТИС](#). Система предоставляет возможность бесплатного поиска по нескольким (не всем) патентным базам. Для проведения расширенного патентного поиска по мировым банкам данных требуется платный аккаунт. Он есть у специалистов нашего патентного бюро.

Если патентный поиск не проводить, то на этапе рассмотрения заявки может найтись похожий дизайн. Это может быть препятствием для регистрации промышленного образца.

Специалисты патентного бюро Ezybrand при необходимости проведут расширенный патентный поиск по вашей заявке. После этого мы сможем ответить на вопрос о том, можно ли запатентовать ваш дизайн в качестве промобразца.

Добавлено примечание ([P5159]): Это всё не то. Поиск проводится по мировым базам. Платный аккаунт может купить не только евразийский ИП. И у нас нет евразийского ИП, потому что он не нужен (для русских)

Добавлено примечание ([P5160]): Только при необходимости, если клиенту нужно

Срок действия евразийского патента и как его продлить

Патент на промышленный образец действует в течение 5 лет. Его можно неоднократно продлевать. Общий срок действия патента не может быть более 25 лет. Продлевать можно только патент целиком, а не отдельные элементы дизайна.

Для продления прав на патент нужно:

- Определить срок оплаты пошлин и оплатить их.
- Подать в ЕАПВ заявление о продлении действия евразийского патента и оплатить пошлину. Заявление можно направить в электронном виде или воспользоваться услугами патентного поверенного.

Специалисты патентного бюро Ezybrand по вашей заявке продлят права на ваш евразийский патент на промышленный образец.

Для чего обращаться к патентным поверенным

Если обратиться к патентным поверенным, то можно снизить риски, связанные с отклонением заявки, сэкономить свое время, а также получить патент в кратчайшие сроки. Это часто необходимо для защиты дизайнерских решений, при выводе их на рынок.

Патентный поверенный:

- Проверит дизайна на его патентоспособность, то есть на наличие новизны и оригинальности. При необходимости даст рекомендации по подготовке изображения для регистрации изделия в качестве промышленного образца.
- Правильно составит все документы заявки в соответствии с требованиями патентного ведомства. Это описание промышленного образца, чертежи и схемы и др. Если заявку составить некорректно, например не указать все существенные признаки дизайна, то она будет отклонена.
- Возьмет на себя ведение переписки с патентным ведомством, оперативное реагирование на его уведомления.
- Проконтролирует сроки оплаты пошлин.
- Выступит в вашу защиту если конкуренты попытаются оспорить выдачу патента на ваш дизайн.

Патентные поверенные бюро Ezybrand обладают большим опытом взаимодействия с Роспатентом и ЕАПВ. Мы проконсультируем вас по возникающим вопросам патентования вашего дизайна в качестве промышленного образца, подадим заявку в патентное ведомство и добьемся положительного результата.

Примеры промышленных образцов, запатентованных в Евразийском патентном ведомстве

Добавлено примечание ([РБ161]): Это же товарный знак. Вы предлагаете изменить дизайн изделия? Мы можем подсказать только, как правильно изображения подготовить

Дизайн бритвы

За получением евразийского патента на промышленный образец к нам обратился Хаванский Егор Игоревич. Он придумал новый внешний вид (дизайн) бритвы.

Мы предложили изобретателю представить 6 проекций бритвы (с крышкой и без, фронтальную боковую, вид сверху и др.).

После этого мы грамотно составили заявку на получение евразийского патента по 28 классу МКПО, оперативно взаимодействовали с экспертами Роспатента и ЕАПВ. Это позволило получить патент в кратчайшие сроки, менее чем за 5 месяцев: заявка была подана 15 октября 2024 года, патент № 000944 получен 26 февраля 2025 года.

Полученный Хаванским Е.И. патент на решение внешнего вида гарантирует, что дизайн его бритвы не будет скопирован конкурентами не только в России, но и в других странах ЕАЭС.

Дизайн комбинезона для женщин

В наше бюро обратился представитель ООО «Алгоритм». Компания разработала модель женского комбинезона и стала продавать ее на маркетплейсе Wildberries. Она стала популярной за счет относительно недорогой стоимости и качественного исполнения. Компания опасалась, что конкуренты могут скопировать дизайн и продавать аналогичные комбинезоны от своего имени.

Патентные поверенные предложили запатентовать разработку в качестве промышленного образца по евразийской системе. Мы пояснили, что это даст расширенную защиту дизайну. Кроме того, один патент позволяет запатентовать несколько вариантов костюмов с незначительными отличиями.

Клиент поручил нашим поверенным оформить заявку и подать документы в ЕАПВ. Мы совместно с представителем ООО «Алгоритм» выбрали три модели женских комбинезонов и описали все их существенные признаки. Это воротник в виде стойки, способ реализации застежки-молнии, различная длина брюк и др.

Наши патентные поверенные смогли доказать новизну и оригинальность представленных нашим клиентом дизайнов женских комбинезонов. Патент на них (№ 000560) был выдан 27 марта 2024 года (заявка подана 11 октября 2023 года).

После получения патента наши патентные поверенные по поручению ООО «Алгоритм» смогли доказать, что конкуренты незаконно продают на маркетплейсах ближайшие аналоги комбинезонов. В результате карточки таких селлеров были заблокированы. Об этом можно подробнее прочесть **в нашем кейсе**.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Можно ли запатентовать промышленный образец, который уже известен широкому кругу лиц? Например, если его изображение опубликовано в сети Интернет?

Да, это возможно. Однако, в Евразийской патентной системе действует льготный период. Он составляет 12 месяцев с момента раскрытия информации об особенностях дизайна изделия. Если подать заявку в этот срок, это

Добавлено примечание ([РБ162]): ?

Добавлено примечание ([РБ163]): Описание к промобразцу ЕАПВ должно включать всего 100 слов. ДЕТАЛЬНО описать ну никак не получается))) Мы просто готовим изображения и другие материалы заявки, советуем, как лучше подать доки

Добавлено примечание ([РБ164]): Откуда такая информация? Возражения против регистрации не было. Клиент подавал досудебные претензии на маркетплейс, ответчики направили НА МАРКЕТПЛЕЙС возражение. Потом «Алгоритм» к нам обратился, мы помогли защитить его интересы на маркетплейсе. ОЧЕНЬ СИЛЬНО ИСКАЖАЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ

Добавлено примечание ([РБ165]): «раскрыт публике» такой вопрос никто никогда не задаст. Переформулировать нужно

Добавлено примечание ([РБ166]): (5) Не признается обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности промышленного образца, публичное раскрытие информации, относящейся к промышленному образцу, вследствие чего сведения о совокупности существенных признаков промышленного образца стали общедоступными, автором промышленного образца (его правопреемником), заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, при условии, что евразийская заявка подана не позднее двенадцати месяцев с даты раскрытия указанной информации. При этом обязанность доказывания обстоятельств раскрытия информации лежит на заявителе.
<https://www.eapo.org/documents/voprosy-pravovoj-ohrany-promyshlennyh-obrazczov/patentnaya-instrukciya-k-evrazijskoj-patentnoj-konvencii-2/>

не будет считаться препятствием для получения патента. При этом нужно доказать, что раскрытие информации было сделано самим заявителем или другими лицами с его согласия.

Можно ли запатентовать интерфейс программного обеспечения как промышленный образец?

Графический интерфейс (GUI) может быть зарегистрирован как промышленный образец, если он определяет внешний вид (дизайн) экранной формы. При этом патент на промышленный образец не охраняет функциональность программного обеспечения.

Можно ли изменить описание промышленного образца после подачи заявки на его регистрацию?

Это сделать можно только, если обновленное описание не меняет существенные признаки промышленного образца, которые были указаны в заявке. Допускаются лишь незначительные корректировки (цвет отдельных элементов и др.).

Защищает ли евразийский патент на промышленный образец от копирования дизайна изделия в Китае?

Нет, евразийский патент действует только в странах ЕАЭС. Для защиты в Китае и в других странах, не являющихся членами ЕАЭС, нужно отдельно подавать заявку через международную процедуру (т.н. Гаагское соглашение).

Что делать, если после подачи заявки на промышленный образец обнаружена ошибка в изображениях (схемах, чертежах)?

До выдачи патента можно подать исправления и дополнения в документы заявки. Однако они не должны расширять объем правовой защиты, который указан в первоначальной заявке. Если допущена существенная ошибка, это может быть основанием для отказа в выдаче патента.

Как в евразийской системе рассматривается функциональность изделия при патентовании промышленного образца?

Промышленный образец защищает только решение внешнего вида (дизайна) изделия, а не его функциональные или технические особенности. Если дизайн обусловлен исключительно техническими характеристиками, он не может быть признан промышленным образцом.

Добавлено примечание ([РБ167]): Техническими характеристиками

Можно ли подать заявку на промышленный образец с использованием фотографий, а не чертежей?

Да, в евразийской системе допускается подача изображений в виде фотографий при условии, что они полностью отражают решение его внешнего вида (дизайна). Однако эксперт ЕАПВ оценивает их субъективно и может посчитать, что фотографий недостаточно для полного представления о дизайне.

Можно ли в одной заявке описать разные варианты исполнения одного дизайна?

Да, можно представить несколько вариантов исполнения (например, разные цвета или небольшие изменения формы), если они относятся к одному промышленному образцу и не противоречат принципу единства заявки, то есть являются несущественными изменениями. Это означает, что общее впечатление потребителя от восприятия решения внешнего вида (дизайна) не меняется.

Защита программного кода от кражи

Программный код – нематериальный актив компании. Он имеет значимую для организации ценность (автоматизирует процессы, делает некий продукт эффективнее и т.п.), дорого стоит (в рублях, в затратах человека-часов на его разработку и других измерителях), может выступать источником дохода и используется длительное время (более 12 месяцев).

Программный код могут украсть конкуренты, киберпреступники, настоящие и бывшие сотрудники компании и другие лица. Негативные последствия их действий могут быть различны: от катастрофических, до минимальных.

Для того, чтобы **защитить программный код** от кражи целесообразно предпринять комплекс организационных, юридических и технических мер.

Почему только технических мер недостаточно для защиты программного кода?

Многие руководители и разработчики ошибочно полагаются исключительно на технические **средства защиты программного обеспечения**: файрволы, DLP-системы, шифрование и другие. Однако этот подход в корне неверен. Технические средства не защитят ваши права на код, не докажут ваше авторство в суде и не предотвратят юридические конфликты с сотрудниками и разработчиками ПО.

Кража кода – не только кибератака, но и правовая проблема, которая может быть связана с некорректным составлением внутренней документации, недоработанными регламентами для персонала, юридически неопределенными условиями заключенных договоров с разработчиком ПО.

Так, в одном из случаев digital-агентство должно было создать по заказу АО сайт. По условиям договора исключительные права на него переходили к АО только после полного завершения работ и подписания акта приема-передачи.

Агентство разработало основной функционал сайта и передало его экземпляр заказчику. Окончательная доработка сайта затянулась. В связи с этим АО стало использовать сайт и самостоятельно дополнило его функционал.

Агентство обратилось в суд, который постановил, что АО не вправе использовать сайт, так как исключительные права на него не были переданы (дело № А55-20118/2017).

Патентное бюро «Ezybrand» предлагает комплексный подход к защите ваших ИТ-активов. Мы не только регистрируем программы, но и разрабатываем всю необходимую внутреннюю и договорную документацию:

Добавлено примечание ([РБ168]): Не все ключевые фразы в статье, выделите их как-нибудь, чтоб видно было

Добавлено примечание ([РБ169]): Сергей! Дьявол в мелочах: вы слишком увлеклись в этой статье техническими способами защиты – 80% текста, причем в начале статьи посвящено именно им. Это в корне неправильно! Технические способы нужно сократить, в начале статьи нужно постараться вставить ПО СМЫСЛУ несколько рекламных блоков по нашим услугам в сфере ИТ: мы же НЕ ТОЛЬКО ДЕПОНИРУЕМ, он и внутреннюю документацию делаем для ИТ-компаний, напр., должностные инструкции (в которых условия по безопасности тоже могут быть), договоры на разработку ПО и т.д. и т.п. Это все можно и нужно привязать к ПЕРВОЙ части статьи, потому что многие не дочитывают до конца. Посыл всей статьи неверный, мы должны доказать читателю, что технических средств защиты – недостаточно, поэтому ему нужно купить наши услуги. Нужно сделать хорошую логическую связку для перехода к этой мысли. У нас все статьи (за редким исключением) коммерческие, мы ж пишем не для того, чтобы просветить разработ, какие есть технические и аппаратные средства защиты, они, по идее, могут это все в специальной литературе нарыть. Внимательно посмотрите страницы услуг по этой теме у нас на сайте и сделайте связку с ними.

- Договоры на разработку ПО (с фрилансерами, студиями, сотрудниками), гарантирующие переход исключительных прав к вам.
- Трудовые договоры и должностные инструкции, однозначно регламентирующие обязанности сотрудников и условия конфиденциальности.
- Политики информационной безопасности и соглашения о неразглашении (NDA).

Модель нарушителя

Чтобы иметь представление о том, все ли вы сделали для **защиты программного кода** от кражи, целесообразно создать конфиденциальный документ под названием «Модель нарушителя». Доступ к нему можно предоставить собственнику бизнеса и его доверенным лицам. Он состоит из следующих элементов:



Злоумышленник

В краже программного кода может быть заинтересован:

1. Внутренний нарушитель. Это человек, который осведомлен о положении в компании, мерах по защите информации, владеет или когда-то владел конфиденциальными сведениями.
2. Внешний нарушитель. Это человек извне, который по каким-то причинам хочет нарушить нормальное функционирование компании.

Целесообразно составить таблицу наиболее вероятных нарушителей, отразив в ней их категорию, мотив и возможный ущерб от неправомерных действий:

Категория нарушителя	Потенциальный мотив	Возможный ущерб
Внутренний нарушитель (сотрудник)	Недовольство зарплатой/условиями, месть, шантаж, корысть (продажа кода конкурентам), переход к	Прямая утрата конкурентного преимущества, раскрытие коммерческой тайны,

Категория нарушителя	Потенциальный мотив	Возможный ущерб
	конкурентам с наработанными материалами	репутационные потери, судебные издержки
Внутренний нарушитель (бывший сотрудник)	Месть, использование наработанных материалов на новом месте, корысть	Утечка актуальных версий кода, ноу-хау и внутренней документации
Конкуренты	Получение конкурентного преимущества, экономия на R&D (Research and Development – исследования и разработки), ускорение выхода на рынок	Потеря доли рынка, упущенная выгода, снижение стоимости компании
Хакеры (киберпреступники)	Корысть (продажа кода, шантаж), заказной взлом, идеологические причины («хактивизм»)	Утечка данных, парализация бизнеса, репутационный ущерб, требования выкупа
Партнеры/подрядчики	Корысть, использование кода в сторонних проектах, переход на сторону конкурентов	Утечка отдельных модулей или полной версии продукта, нарушение конфиденциальности

Уже на этом этапе целесообразно определить юридические меры по противодействию незаконной активности внутреннего и внешнего нарушителя. Это могут быть направление им претензий, жалобы в контролирующие и правоохранительные органы, требования компенсации ущерба в суде.

Векторы атак

Для ответа на вопрос как как **защитить программный код** от кражи целесообразно определить наиболее вероятные способы утечки данных:

1. Для внутренних нарушителей:

- Копирование на личные USB-носители.
- Пересылка по электронной почте на личные почтовые ящики.
- Загрузка в облачные хранилища (Google Drive, Yandex Disk и другие).

- Создание репозиторий на личных аккаунтах в GitHub/GitLab. Это инструменты, при помощи которых можно контролировать изменения в различных версиях программного обеспечения.
 - Фотографирование экрана с программным кодом или получение для последующей пересылки скриншотов экрана.
 - Удаленное копирование через неконтролируемые каналы доступа (например, RDP (Remote Desktop Protocol), TeamViewer). Это программы, которые позволяют удаленно подключаться к рабочему столу Windows, а также копировать данные между локальным и удаленным компьютерами (если не закрыты пути доступа к ним). Такие программы могут маскироваться под системные процессы и использовать нестандартные порты. Кроме того, пользователь может обеспечить доступ к программным разработкам при помощи portable-версий программ (не требуют установки) удаленного управления, настройки автостарта Windows для выполнения определенных действий.
 - Намеренное создание уязвимостей в программном коде для последующего взлома: так называемые «backdoor» (задняя дверь) или «logic bomb» (логическая бомба). К ним относятся: использование слабых паролей по умолчанию, создание скрытых учетных записей, запрос секретных вопросов с простыми ответами для входа при утере пароля, возможность сброса пароля, использование небезопасных протоколов (http:// вместо https://), внедрение вредоносного кода, использование слабых алгоритмов шифрования.
2. Для внешних нарушителей (хакеры, конкуренты):
- Фишинг (массовые рассылки) и целевые атаки на сотрудников для получения учетных данных. Например, сотрудник может получить уведомление на электронную почту о необходимости подтверждения его данных, для чего нужно перейти по присланной ссылке, директор – о необходимости оплаты по договору поставки со ссылкой на поддельный сайт поставщика и т.п.
 - Подбор слабых паролей к системам контроля версий (Git), серверам разработки: попытка угадать или взломать пароль, используя слабые места в политике безопасности или часто встречающиеся пароли («12345678», пароли без специальных символов и т.п.).
 - Использование уязвимостей в защите программного обеспечения.
 - Атаки на инфраструктуру (незащищенные базы данных, архивы (бэкапы)), хранящиеся на сервере).
 - Перехват трафика при удаленной работе.

Возможности нарушителя

На этом этапе целесообразно оценить какими возможностями обладает вероятный нарушитель:

1. Внутренний нарушитель:

- **Уровень доступа.** Сотрудник компании может получить доступ к программным разработкам легально, в связи с тем, что выполняет определенные трудовые обязанности. Он также может быть осведомлен о системах защиты программного обеспечения, которые используются в организации.
- **Квалификация.** Сотрудник может обладать средней или высокой квалификацией. Его преимуществами для кражи программной разработки являются то, что он знает особенности построения системы безопасности, внутренние процессы, возможные уязвимости. Например, при разграничении прав доступа у различных сотрудников, он может получить доступ к закрытым для него данным через компьютер коллеги.
- **Инструменты.** В его распоряжении стандартное автоматизированное рабочее место. Он может использовать личные устройства (средства хранения данных, мобильный телефон и др.) для кражи программного кода.

2. Внешний нарушитель:

- **Уровень доступа.** Внешний нарушитель обычно не имеет легального доступа к ресурсам компании. Это требует преодоления систем защиты и предполагает использование соответствующих методов (подкуп сотрудника компании, использование инструментов удаленного доступа, вредоносного программного обеспечения и т.п.).
- **Квалификация.** Предполагается высокий уровень технической подготовки вероятного нарушителя, а также знание им методов социальной инженерии для манипуляции людьми с целью получения конфиденциальной информации или доступа к системам обработки данных. Среди них: фишинг, тайлгертинг (физическое проникновение вслед за сотрудником), Quid Pro Quo (предложение услуги в обмен на информацию), обратная социальная инженерия (атакующий создает проблему, а потом «помогает» ее решить), байтинг (использование «приманки» для установки вредоносного ПО), психологическое манипулирование и др.
- **Инструменты.** С большой степенью вероятности нарушитель будет использовать специализированное хакерское ПО (сканеры уязвимостей системы, комплексные решения для проведения кибератак (эксплойты) и др.), бот-сети (для DDoS-атак), сервисы подбора паролей.

Добавлено примечание ([РБ170]): Тут непонятно, что имеется в виду

Технические меры противодействия

На этом этапе целесообразно определить **виды защиты программного обеспечения** для каждого из вероятных способов атаки, а также план реагирования на инцидент.

Угроза	Мера противодействия
Копирование кода на USB-носители	Полное отключение USB-портов или строгий белый список разрешенных устройств. Система DLP (Data Loss Prevention) для мониторинга. DLP позволяет в режиме реального времени отслеживать сетевой трафик, контролировать использование периферийных устройств (USB, Bluetooth) для копирования данных, анализировать файлы на наличие в них конфиденциальной информации, блокировать несанкционированные попытки передачи данных по каналам связи.
Пересылка кода по email/в облако	DLP-системы, сканирующие вложения и трафик. Запрет доступа к личным почтовым и облачным сервисам с рабочих компьютеров.
Неавторизованный доступ к репозиториям	Двухфакторная аутентификация (2FA) для Git, разграничение прав доступа по принципу минимальных привилегий, логирование всех действий пользователя.
Уход сотрудника с кодом	Наличие в трудовом договоре о положений о конфиденциальности, а также отдельного NDA (соглашения о неразглашении). Процедура увольнения с обязательной проверкой устройств и отзывом доступов.
Взлом серверов разработки	Регулярное обновление ПО, использование брандмауэров (защитных экранов – это ПО, которое отражает внешние атаки), систем обнаружения вторжений (IDS: обнаруживают нетипичную активность системы), шифрование дисков и данных.
Фишинг-атаки	Обучение сотрудников кибергигиене (разбор реальных инцидентов, регулярные уроки по противодействию фишингу и др.), использование защищенных рабочих станций (ограничение прав пользователя, разрешения на запуск только определенных приложений, запрет на установку ПО без администратора и т.п.), песочниц для подозрительных писем (подозрительные письма отправляются на проверку до их направления получателю).

Важно понимать, что организационно-технические меры (DLP, запрет на использование USB (например, аппаратное отключение портов) и другие) осложняют кражу, однако не делают ее невозможной. Для минимизации возможного ущерба целесообразно использовать юридические средства: грамотно составленные договоры, NDA и другое.

Патентное бюро Ezybrand разработает необходимые [договоры](#) для защиты вашего программного обеспечения, [NDA](#) и другие документы. Мы обеспечим надежную защиту вашей интеллектуальной собственности.

План реагирования на инцидент

Целесообразно составить отдельный документ, который описывает алгоритм реагирования на инцидент:

1. Фиксация инцидента: немедленное сохранение всех логов, следов деятельности.
2. Локализация: блокировка учетных записей, отзыв доступов, изоляция затронутых систем.
3. Оценка ущерба: определение, какой именно код был похищен, его ценность и круг потенциальных виновников.
4. Уведомление: информирование руководства, службы безопасности, при необходимости – правоохранительных органов.
5. Правовые действия: подготовка и направление претензий нарушителю или искового заявления в суд. Ключевым доказательством будет свидетельство о регистрации программы в Роспатенте или депонирование прав на нее.

Технические средства защиты программного обеспечения

После того, как составлена модель нарушителя, целесообразно определиться с техническими средствами защиты программного обеспечения. К ним относятся:

- **Программы защиты программного кода.** Это специализированное ПО или встроенные функции в операционной системе или приложении. К ним относятся средства идентификации пользователей, системы разграничения доступа, DLP-системы (Data Loss Prevention - системы предотвращения утечек данных) и другие. Недостаток программных решений состоит в том, что в отличие от аппаратных средств они могут быть скомпрометированы (украден пароль, ключ получен из-за взлома и т.п.). В этом случае злоумышленник получит доступ к системе.
- **Технические (аппаратные) решения.** К ним относятся физические устройства и приборы, предназначенные для защиты каналов передачи данных и носителей информации (криптографические модули, средства шифрования данных и другие).

Комплексный подход

Целесообразно сочетать программные и аппаратные средства защиты программного обеспечения. Это позволит обеспечить безопасность на высоком уровне при относительно низкой стоимости.

Юридические способы защиты программного обеспечения

При создании программного обеспечения на него автоматически возникают авторские права. Эти права не требуют обязательной регистрации. Однако если этого не сделать, авторство будет трудно доказать. Для того, чтобы подтвердить права на ПО можно:

- Провести депонирование программного обеспечения в Роспатенте для того, чтобы подтвердить факт существования ПО на определенную дату. Заявитель получает свидетельство о депонировании. Срок – до 1 месяца.
- Зарегистрировать программу в Роспатенте. Материалы заявки проходят формальную экспертизу, а ПО вносится в государственный реестр. Заявителю выдается свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ. Срок – в среднем 2-3 месяца. Регистрация программы в Роспатенте позволяет подать документы на включение ПО в реестр отечественного программного обеспечения.

Патентное бюро Ezybrand оказывает полный спектр услуг по депонированию и регистрации программного обеспечения в Роспатенте. Специалисты бюро помогут подготовить все необходимые документы, грамотно оформят заявку и получат для вас свидетельство в кратчайшие сроки.

Оформление прав на программное обеспечение позволит:

1. Защитить исключительные права на ПО: вы можете запретить или разрешить использовать ПО другим лицам, а также воспользоваться судебной защитой при нарушении ваших прав.
2. Коммерциализировать программное обеспечение. ПО можно продать или передать по лицензии.
3. Включить ПО в реестр отечественного ПО Минцифры, что позволит экономить на налогах (до 20%), участвовать в госзакупках, получить льготы и гранты.

Патентное бюро Ezybrand оказывает услуги по подготовке и сопровождению заявок для включения программ в реестр российского ПО Минцифры, что позволит получить налоговые и иные преференции для вашего бизнеса.

Добавлено примечание ([P5171]): Какой такой РОСПРЕЕСТР?

Добавлено примечание ([P5172]): Чем этот пункт отличается от предыдущего?

Добавлено примечание ([P5173]): Это одно и то же

Аудит соответствия документов требованиям по защите программного обеспечения

Юристам компании целесообразно провести аудит документов на предмет их соответствия требованиям по защите программных решений, которые используются для ведения бизнеса по следующему чек-листу:

- Внутренняя документация. Разработка и внедрение политик информационной безопасности, должностных инструкций с пунктами о конфиденциальности, регламентов доступа к коду.
- Трудовые договоры с разработчиками должны содержать положение о том, что исключительные права на все результаты интеллектуальной деятельности, созданные в рамках трудовых обязанностей, принадлежат работодателю.
- Договоры с подрядчиками (фрилансерами, студиями) должны быть не просто договорами оказания услуг, а договорами авторского заказа или содержать оговорку об отчуждении исключительного права. Устная договоренность не имеет юридической силы, и права на код останутся у исполнителя.
- Соглашения о неразглашении (NDA) должны быть со всеми, кто имеет доступ к коду.

Патентное бюро «Ezybrand» оказывает комплексные услуги по подготовке и адаптации документов под специфику деятельности вашей компании. Мы обеспечим долговременную и надежную защиту вашего программного обеспечения.

Судебная практика по правам на программное обеспечение

Судами наработана значительная правоприменительная практика, касающаяся незаконного использования программного обеспечения, споров о правах на ПО, несоблюдения лицензионного договора и других.

В 2021 году арбитражный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел дело № А56-53395/2021 по иску ИП. Истец утверждал, что ответчик полностью скопировал разработанный им сайт и выложил его в сети Интернет под видом своего по другому адресу.

Права ИП на сайт подтверждались договорами с разработчиками на создание дизайна и программирование. Кроме того, истец представил техническое доказательство – в заимствованном коде содержалась ссылка на его ресурс.

Суд удовлетворил требования истца и взыскал с ответчика 4,8 млн. рублей.

Юристы патентного бюро Ezybrand оказывают [комплексные услуги](#) по оформлению исключительных прав на ваш сайт, приложение и программное обеспечение. Гарантируем максимальную защиту от копирования и недобросовестных посягательств. Предоставляем бесплатные консультации, в ходе которых выработаем комплексное решение для защиты значимых нематериальных активов вашего бизнеса.

В другом случае программист разработал ПО SIAMS 800 во время работы в ООО «СИАМС-Сервис». После увольнения из компании он подал иск к бывшему работодателю и потребовал прекратить использование этого программного обеспечения.

Суд постановил, что исключительные права на ПО принадлежат ООО «СИАМС-Сервис», так как оно было разработано программистом при исполнении трудовых обязанностей (дело № А60-57733/2018).

Патентное бюро Ezybrand обеспечит надежную правовую защиту вашего программного обеспечения. Мы профессионально оформляем договоры между заказчиками и разработчиками, гарантируя, что все права на ИТ-продукт закрепятся за вами. Наши эксперты также помогут регламентировать отношения с сотрудниками, создающими ПО в рамках трудовых обязанностей, чтобы избежать споров и защитить ваши нематериальные активы.

Одно из дел касалось расширения лицензиаром полномочий, предоставленных лицензией. Так, АО «Лаборатория Касперского» передал по лицензии ООО «Альфа-Сервис» антивирус для 500 рабочих мест.

ООО «Альфа-Сервис» установил его на 728 рабочих станциях.

В суде нарушение требований лицензионного договора было подтверждено. С ответчика взыскана двухкратная стоимость использования 218 лицензий на антивирус (дело № А40-124499/2017).

Столкнулись с претензией о нарушении лицензионного соглашения? Или хотите, чтобы ваше программное обеспечение было защищено от недобросовестных пользователей?

Патентное бюро Ezybrand оказывает услуги по:

- Подготовке юридически безупречных лицензионных договоров.
- Правовому сопровождению споров о нарушении прав на ПО.
- Регистрации вашего программного обеспечения в Роспатенте для усиления правовой защиты.

Не рискуйте своим бизнесом, доверьте защиту ваших интеллектуальных активов профессионалам!

Чек-лист: комплексная защита программного обеспечения

Для того, чтобы обеспечить комплексную **защиту программного обеспечения** нужно проверить реализованы ли компанией организационные, технические, юридические и иные мероприятия, которые обеспечат комплексную **защиту программного кода от кражи**.

1. Организационные меры

- Заключены NDA (соглашения о неразглашении) со всеми сотрудниками и подрядчиками.
- В трудовых и подрядных договорах прописано, кому принадлежат права на ПО.
- Оформлены внутренние политики по информационной безопасности.
- Регулярно проводится обучение сотрудников кибергигиене.

2. Технические меры

- Используются DLP-системы для контроля утечек данных.
- Внедрена многофакторная аутентификация и разграничение прав доступа.
- Применяется обфускация кода и контроль целостности файлов.

Добавлено примечание ([РБ174]): Чек лист очень хороший, оставляем, нужно только перед списком хорошие поясняющие слова написать с главной ключевой фразой. Тогда он сможет попасть в быстрые ответы Яндекс или в нейровыдачу по теме статьи

- Регулярно обновляются антивирусы и межсетевые экраны.
- Отключены или ограничены USB-порты и облачные сервисы на рабочих станциях.

3. Юридические меры

- Проведено депонирование кода (Роспатент, нотариус, специализированные сервисы).
- Программа зарегистрирована в Роспатенте (получено свидетельство).
- При необходимости — подана заявка на включение в реестр российского ПО Минцифры.
- Оформлены лицензионные договоры или соглашения о передаче исключительных прав.

4. Реагирование на инциденты

- Разработан и внедрен план реагирования на инциденты (фиксация, локализация, уведомление, правовые действия).
- Назначены ответственные лица за информационную безопасность.

5. Мониторинг и аудит

- Проводится регулярный аудит безопасности и проверка соблюдения политик.
- Ведется журнал доступа к исходному коду и репозиториям.

6. Коммерциализация и защита прав

- Готовы шаблоны договоров для продажи, лицензирования и передачи ПО.
- Оформлены документы для подтверждения авторства и исключительных прав

Ответы на часто задаваемые вопросы

Можно ли доказать факт кражи ПО, если у меня нет исходного кода, а есть только исполняемый файл?

Да, в ряде случаев экспертиза может провести декомпиляцию исполняемого файла и сравнить его с оригиналом. Однако это сложнее и дороже, чем сравнение исходных кодов программ.

Какой процент совпадения программного кода считается плагиатом в суде?

Такие критерии не установлены. При рассмотрении факта заимствования судом оцениваются результаты экспертизы. Эксперт рассматривает качественные и количественные совпадения со спорным кодом. В качестве доказательств может служить также одинаковая реакция программ на типичные действия пользователя.

Защищается ли авторским правом алгоритм, который реализован в программном коде, например – сортировки данных?

Алгоритмы не являются объектами авторского права и не защищаются им. Однако программный код, в котором он использован, то есть — конкретная реализация алгоритма защищается авторским правом.

Какими способами можно защитить программное обеспечение от обратной разработки (reverse engineering)?

Чтобы защитить ПО от т.н. обратной разработки (получение кода из исполняемого файла) целесообразно использовать программные методы (обфускация: запутывание логических связей в коде, подмена констант и функций для затруднения возможности его декомпиляции; шифрование).

Добавлено примечание (P5175): исполняемого

Компания использует лицензионное ПО, но модифицирует его под свои нужды без согласия правообладателя. Является ли это кражей?

Да, несанкционированная переработка (модификация) произведения — является нарушением авторских прав (п. 9 ст. 1270 ГК РФ). Даже при наличии лицензии, любые изменения без прямого разрешения правообладателя незаконны.

Наша компания договорилась с фрилансером о создании им программы. Письменный договор не заключался. После выполнения работы мы заплатили фрилансеру. В этом случае все права на программу принадлежат нашей компании?

Нет, в этом случае права принадлежат разработчику-фрилансеру. Они возникают у него вместе с созданием программы (ст. 1259 ГК РФ). Для перехода исключительных прав к компании необходим письменный договор (ст. 1234 ГК РФ).

Мы обнаружили свой программный продукт на пиратском сайте и подали претензию администратору с требованием ее удалить. Однако она была проигнорирована. Можно ли привлечь к ответственности владельца сайта?

Да, можно. Владелец сайта выступает информационным посредником (ст. 1253.1 ГК РФ). Если он знал о нарушении ваших прав, то его можно привлечь к гражданско-правовой ответственности, как и нарушителя. В суде можно потребовать удалить программу, а также выплатить компенсацию (от 10 тыс. до 5 млн рублей) или взыскать убытки.

Добавлено примечание (P5176): правильное, наверное, программный продукт (в смысле приложение там какое-нибудь)

Мы продали исключительное право на ПО, которое производит учет клиентов. Можем ли мы продолжить использовать его исключительно для внутренних нужд компании?

Нет, не можете. С момента отчуждения вы теряете все права на программное обеспечение. Его использование в любом виде незаконно, если договор отчуждения не предусматривает эту возможность.

Мы с коллегой разработали логистическую программу для строительной отрасли. Договор между нами не заключался. Могу ли я продать программу без разрешения коллеги?

Нет, не сможете. При таком сотрудничестве возникает режим совместного владения (ст. 1258 ГК РФ). Он крайне неудобен с юридической точки зрения, так

как распоряжаться ПО можно только по общему согласию разработчиков. Для детализации прав и обязанностей целесообразно заключить письменный договор.

Споры по договорам на ИТ-разработку

Российский рынок ИТ-решений постоянно развивается. Этому способствует, в частности, политика руководства России по замене зарубежного программного обеспечения (ПО) отечественным. По состоянию на август 2025 года в [едином реестре российского ПО](#) содержится около 29 тысяч уникальных ИТ-продуктов.

Основными драйверами роста выступают комплексные решения для бизнеса (ERP, CRM), узкоспециализированные разработки для различных ниш (финансы, агротех, продукты и др.), инструменты в сфере информационной безопасности, новые программные продукты в рамках исполнения гособоронзаказа.

С ростом числа разработок увеличивается и количество споров в отношении них, [по некоторым данным](#) до 20-30% в год.

Специфика споров на ИТ-разработку

Споры на ИТ-разработку существенно отличаются от других, так как для доказывания нарушений нужны специфические доказательства. Это связано с самой деятельностью ИТ-компаний и предполагает использование ИТ-инструментов.

К ним относятся заверение сайтов у нотариуса, переписка контрагентов, запросы к регистраторам сайтов и др. Особое место отводится так называемой компьютерной криминалистке (другое название – форензика). Это совокупность способов фиксации цифровых доказательств в ИТ-сфере: их сбора, извлечения данных из баз данных, оценка алгоритмов и т.д.

В связи со спецификой сбора доказательств в настоящее время большинством судов для разрешения ИТ-спора по существу назначается компьютерно-техническая экспертиза.

Категории споров на ИТ-разработки

В сфере ИТ-разработок заказчик и исполнитель часто спорят:

- О правах на ИТ-разработку. Это спор о том, кому она принадлежит. Такие споры встречаются, например, между работником и работодателем. В них основное значение играет юридическая сторона. Для определения прав на ИТ-разработку юристы изучают трудовой договор, обязанности работника, документы по постановке задачи на ИТ-продукт и то, каким образом он был принят (например, оформлен актом) и оплачен. Подобный спор может выиграть работник, если работодателем неверно или некорректно оформлены документы о трудовых взаимоотношениях с ним. Такие же споры встречаются между подрядчиком и заказчиком. В этом случае между ними заключается гражданско-правовой договор, нюансы которого важны для определения того, чьи права будут на ИТ-разработку. Кроме того, встречаются споры между работодателями одного работника: бывшего и настоящего.
- Споры о качестве ИТ-разработки. Обычно их сторонами выступают заказчик и подрядчик. При этом кроме частного, может быть заключен

государственный или муниципальный контракт на создание ИТ-продукта в рамках ФЗ №№ 223 и 44. Претензии заказчика обычно связаны с тем, что ИТ-разработка не соответствует техническому заданию: не выполнена совсем, ее функционал не соответствует ожиданиям и т.п. В этом случае требуется инструментарий компьютерной криминалистики, так как именно технические доказательства определяют исход спора. Это связано с тем, что только ИТ-специалист может дать заключение о предмете спора.

- Споры о стоимости и (или) затратах. Обычно это споры между подрядчиком и заказчиком. Они возникают, например, когда уполномоченный работник заказчика просит подрядчика включить в ИТ-разработку дополнительные функции или другим образом модернизировать программный продукт без согласования со своим работодателем. В этом случае возникают вопросы об объеме и стоимости таких улучшений.

Кроме того, встречаются специфические споры. Так, в 2022 году было заключено мировое соглашение между социальной сетью ВКонтакте и проектом «Сколково» Double Data (дело № А40-18827/2017). ВКонтакте оспаривал правомерность обращения к базам данных (БД) ее пользователей при осуществлении поисковых алгоритмов, которые были реализованы в ПО Double Data. В рамках рассмотрения дела выработано ряд правовых позиций, которые отражены в [Обзоре СИП от 18.11.2021 № СП-21/26](#).

Юридические аспекты доказывания

К юридическим относятся все особенности составления и исполнения договора на ИТ-разработку:

- Каким был предмет договора и его существенные условия, что по нему обязан был сделать заказчик.
- Что содержится в техническом задании и можно ли из него однозначно понять о том, каким должен быть программный продукт. Техническое задание (ТЗ) может быть различным по качеству его составления. Например, если в нем поставлены только рамочные задачи, доказать, что они не выполнены будет сложнее, чем в случае конкретизации (детализации) окончательного функционала ПО. Кроме того, проблемой ТЗ может быть установленные в нем ограничения.
- Как происходило взаимодействие заказчика и подрядчика. В этом случае доказательством служит, например, любая переписка между ними, из которой понятно, что заказчик принял ИТ-разработку. Кроме того, юрист формирует правовую позицию на основе всех доказательств, в том числе тех, которые получены ИТ-специалистом.

Пример: в одном из случаев крупная федеральная компания заказала разработку логистической программы, которая должна показывать остатки на каждом из складов, объемы перемещаемых товаров и т.д. В ТЗ было указано, что ПО должно было обрабатывать до 10 тыс. объектов (складов). По мере развития компании число точек подключения ПО превысило эту цифру и ПО сработало

некорректно. Претензии заказчика к разработчику были признаны необоснованными, так как ТЗ было полностью выполнено.

Патентное бюро Ezybrand предоставляет услуги по качественному юридическому оформлению всех видов договоров в сфере ИТ. Мы помогаем своим клиентам избежать в будущем проблем, связанных с некорректным оформлением взаимоотношений между заказчиком и исполнителем. Мы также зарегистрируем в Роспатенте «под ключ» вашу ИТ-разработку.

Технические аспекты доказывания

Для получения технических доказательств ИТ-специалист должен обладать как компьютерными навыками, так и пониманием того, что в конкретной ситуации может подтвердить правоту выработанной позиции.

При этом могут быть установлены:

- Спорные элементы в ИТ-разработке. Это те, которые не принадлежат ни заказчику, ни подрядчику. Они могут быть заимствованными или свободными для использования (open source). Многие разработчики не учитывают аспекты, указанные в лицензии на свободное ПО. В ряде случаев в них содержится запрет на использование кода в коммерческих продуктах. Если проигнорировать эти требования, можно получить претензии, а также ограничения в использовании конечного продукта. Кроме того, наличие open source в конечном ИТ-продукте в некоторых случаях может привести к отказу от его включения в реестр отечественного ПО: данное обстоятельство проверяет Роскомнадзор. Это может привести к потере бизнесменом льгот, связанных с нахождением ПО в указанном реестре, а также отказам в участии в государственных и муниципальных контрактах.
- Анализ репозиторий. Это инструменты, которые позволяют писать программный код одновременно нескольким программистам (аналог – совместная работа с документами в Google Documents). Результаты анализа позволят узнать о функционале и версиях ПО, истории его создания и, в конечном итоге, помочь ответить на вопросы о его соответствии ТЗ. Кроме того, анализ репозитория может выявить код, правообладателем которого являются третьи лица.
- Анализ переписки. Она может вестись в мессенджерах (в том числе корпоративных), путем обмена электронными документами, в системах постановки и отслеживания выполнения задач.

Полученные технические доказательства помогают согласовать позиции заказчика и подрядчика.

ГОСТ на ИТ-разработку и приемка ПО по качеству

Существует [ГОСТ Р 51904-2002](#) на разработку и документирование ПО. В этом документе отражены все аспекты, которые должны быть учтены и выполнены при создании ПО, в том числе вопросы проверки его качества.

Если привлечь технического специалиста для приемки ПО, можно убедиться соответствует ли оно ожиданиям заказчика, ТЗ и ГОСТу. Такие эксперты могут

Добавлено примечание ([РБ177]): Этот пример нужно привести после списка (список не можем дробить, это криво на сайте выглядит)

быть включены в комиссию по приемке ПО как со стороны заказчика, так и со стороны разработчика.

При этом технический специалист может:

- Произвести анализ экземпляра ПО или SaaS-сервиса (облачного) на соответствие ТЗ.
- Оценить работоспособность ПО при его тестовом запуске.

В ходе этих и других действий можно установить работает ли ПО, а также что нужно в нем доработать, если оно не работает или работает некорректно. Возможно исследование поэтапного выполнения каждой из заявленных программой функций. Специалист может оценить также величину трудозатрат программиста на доработку ПО.

Подобная приемка позволяет минимизировать разногласия между заказчиком и разработчиком ПО.

Патентное бюро Ezybrand предлагает профессиональные услуги по созданию технической документации для программного обеспечения для ЭВМ с учетом всех нюансов и требований Минцифры. Мы практикуем индивидуальный подход к клиенту и гарантируем адаптацию руководства пользователя, диалоговой документации и справочников с учетом специфики вашей ИТ-разработки. Мы создаем структурированные и понятные документы, минимизируем использование технических спецификаций и терминов, что делает ее понятной для конечных пользователей, в том числе для являющихся специалистами в сфере ИТ.

Добавлено примечание ([РБ178]): А тут в конце можно толкнуть нашу новую услугу по разработке технической документации для программного обеспечения

Оценка стоимости ПО при выявлении в нем недостатков

На практике, в том числе в судах, возникают ситуации, когда ПО разработано, но не отвечает всем требованиям ТЗ. Однако работа проведена и нужно определить ее стоимость. Кроме того, возможен вопрос о том, сколько стоит доработка ПО.

На эти вопросы компьютерно-техническая экспертиза ответить не в состоянии. В этом случае необходимо привлекать оценщика. Однако для проведения оценки ему будут нужны данные технической экспертизы и ряд юридических выводов. Они могут быть получены:

- При изучении ТЗ и ИТ-разработки.
- При сопоставлении конкурсной документации (если заключен муниципальный или госконтракт) с ПО.
- При изучении штатного расписания и стоимости работы программиста по различным ИТ-проектам в зависимости от их сложности.
- При описании технических процессов, которые будут выполнены (верификация, отладка, тестирование, разработка программного кода и др.), с приведением их стоимости.
- При получении открытых данных о стоимости аналогичной разработки.

Далее оценщик произведет оценку ПО сравнительным, затратным или доходным методами. При этом может быть определена:

- Актуальная стоимость ПО на основе сравнения с аналогичными ИТ-решениями на рынке.
- Величина затрат, которая потребует для доработки ПО. Это количество человеко-часов работы с их оплатой.
- Величина доходов, которые сможет принести ИТ-разработка в будущем.

Патентное бюро Ezybrand оказывает услуги по оценке программного обеспечения. Наши оценщики практикуют индивидуальный подход к каждому клиенту. Мы внимательно изучим представленные вами материалы, касающиеся ИТ-разработки, и оценим ее актуальную стоимость или затраты на доработку. Наш отчет по оценке принимается судом, а также может быть использован в ходе досудебного урегулирования спора по ИТ-разработке.

Примеры судебных споров по ИТ-разработкам

Прекращение технической поддержки программного продукта из-за ухода компании из России

АО «Русский Алюминий Менеджмент» подало иск к АО «Инфосистемы Джет». Ответчик в 2021 году поставил истцу оборудование компании Fortinet с его технической поддержкой в течение 36 месяцев. Однако с марта 2022 года обслуживание ПО прекратилось, так как Fortinet перестала осуществлять деятельность в России. Истец требовал взыскать с АО «Инфосистемы Джет» 9,5 млн. рублей за непредоставленные услуги.

Суд установил, что ответчик поставил АО «Русский Алюминий Менеджмент» оборудование компании Fortinet и передал коды активации ПО, необходимы для его работы. При этом по условиям лицензионного соглашения техническую поддержку должно было осуществлять Fortinet, а не АО «Инфосистемы Джет».

Суд отказал в иске, посчитав, что, активировав коды, АО «Русский Алюминий Менеджмент» вступил в договорные отношения по использованию ПО с компанией Fortinet, а не с АО «Инфосистемы Джет» (дело № А40-208254/23-75-824).

Таким образом, судом разграничены договорные отношения между российскими компаниями (по поводу поставки оборудования и установки стороннего ПО) и отношения по вопросам использования ПО иностранной компании по лицензионному договору и осуществления его технической поддержки.

Аналогичное дело с такими же выводами было рассмотрено арбитражным судом в 2022 году (дело № А40-123727/22-162-911), что говорит о важности изучения условий лицензионного договора при приобретении прав на ПО.

Вместе с тем, если договор составлен таким образом, что техническая поддержка иностранного ПО возлагается на отечественного поставщика, суды принимают другие решения. Так, в 2021 году ООО «Южная Софтверная компания» поставила АО «Федеральная грузовая компания» ПО VMware, предназначенное для запуска виртуальных машин, на 3,2 млн руб. сроком на 12 месяцев. В договоре было указано, что поставщик осуществляет техническую поддержку ПО вне

зависимости от условий лицензионного соглашения. После того, как американская компания VMware прекратила деятельность в России, АО «Федеральная грузовая компания» лишилась доступа к сертификатам на ПО и не могло его использовать. Суд взыскал с ООО «Южная Софтверная компания» более 2 млн. рублей за неоказанные услуги по обеспечению работоспособности ПО (дело № А40-201005/22-159-1570).

Признание договора незаключенным при несогласовании сторонами его существенных условий

ООО «Форум Инструментов» обратилось с исковым заявлением в суд к ООО «Прогресс» с требованием взыскать более 320 млн. рублей за неоплаченные услуги по разработке ПО. Ответчик заявил, что договорных отношений между сторонами не было, а все документы, которые были представлены истцом в доказательство его требований, фальсифицированы.

Судом было установлено, что ООО «Форум Инструментов» и ООО «Прогресс» не согласовали существенные условия договора:

- Функциональность ПО.
- Совместимость ПО с аппаратными средствами.
- Требования к созданию ПО (способы и др.).
- Принадлежность ПО.
- Сроки создания ПО.

Суд признал договор незаключенным (А40-193385/23-12-1594).

Значение выводов судебной компьютерно-технической экспертизы для разрешения дела по существу

Для разрешения дела в сфере разработки ИТ-решений по существу выводы судебной компьютерно-технической экспертизы часто имеют определяющее значение, в частности, в спорах по поводу качества создания ПО или его соответствию ТЗ.

Так, указанная экспертиза была проведена в деле по иску ООО «Мэнеджбэнд» к ООО «Гринтайм-Сервис». Истец требовал выплатить ему многомиллионную компенсацию за незаконное использование ПО «Беркут». В ходе экспертизы было установлено, что ПО применялось ответчиком в промышленной деятельности, а также, что права на него принадлежат ООО «Мэнеджбэнд». С ООО «Гринтайм-Сервис» взыскано около 67 млн. рублей (дело № А27- 6966/2018).

В другом деле ООО «Веб-логистика» обратилось с иском к ООО «Торгтранс» о запрете использования модифицированной версии принадлежащей ей программы «PROTMS». Судом была назначена компьютерно-техническая экспертиза. В ходе нее были сравнены коды программ и установлено, что наличие сходных участков кода обусловлено использованием open source. Суд утвердил отказ истца от иска (дело № А40-20743/2021-134-139).

Еще одно дело связано с оспариванием истцом качества услуг по внедрению ИТ-разработки. Так, ООО «Экспресс-Фуд» заключило с ИП о внедрении бизнес-

системы Bitrix24. После оказания услуг ИП предъявило к исполнителю иск. Его претензии были связаны с тем, что услуги оказаны не в полном объеме и выполнены некачественно.

По делу была назначена судебно-компьютерная экспертиза. Эксперт сравнил каждый из пунктов договора о внедрении системы и их фактическое исполнение ООО «Экспресс-Фуд». По результатам экспертизы установлено, что исполнителем выполнены все пункты договора за исключением обучения сотрудников ИП. Суд удовлетворил иск частично (дело № А45-25521/2019).

В 2022 году Судом по интеллектуальным правам (СИП) рассмотрено дело № А-60-46975/2016. Истец, ООО «ИЦ «Логика», правообладатель ПО «Урал», подал иск к ЗАО «НПЦ «АТ Транс» и потребовал признать разработанное ответчиком ПО переработкой его ПО. Суд, после проведения компьютерно-технической экспертизы в удаленном формате, удовлетворил иск. Эксперты указали на значительное совпадение входных и выходных переменных данных, логических операций и схем ПО.

Патентное бюро Ezybrand [зарегистрирует](#) в Роспатенте «под ключ» вашу ИТ-разработку. Мы подготовим необходимые документы (заявление с указанием автора и правообладателя, депонируемые материалы и др.), подадим их в Роспатент, проконтролируем уплату заявителем пошлин, будем взаимодействовать со специалистами Роспатента на всех этапах регистрации. Мы гарантируем регистрацию вашего ПО в Роспатенте в кратчайшие сроки.

Добавлено примечание ([РБ179]): Вот после этого абзаца напрашивается реклама услуг по регистрации ПО в Роспатенте

Отличие договора по внедрению программного обеспечения от договора на его разработку

В соответствии с договором ООО «Юникraft» было обязано внедрить в деятельность ООО «Практикум Групп» систему управления обучением на основе открытого ПО Origin LMS. При этом исполнитель адаптировал ПО под нужды заказчика, а заказчик подписал акт приема работ.

В последствии ООО «Практикум Групп» подал иск в суд с требованием вернуть ему около 1 млн. рублей за невыполнение условий договора, мотивируя его тем, что внедренное ПО не отличается от его исходной open source версии. По делу была проведена судебная компьютерно-техническая экспертиза. Она установила, что код внедренного ПО отличается от исходного не более, чем на 1,4%, а трудоемкость выполненных работ незначительна.

Несмотря на выводы эксперта, суд отказал в иске. Он указал, что договор не предусматривал создание нового ПО, а подписание акта приемки работ означает, что заказчик их принял без претензий. Позицию суда первой инстанции поддержала апелляция (дело № А40-18422/2019).

Принадлежность прав на ИТ-разработку бывшему сотруднику компании или самой компании

Программист в период работы в ООО «СИАМС-Сервис» по трудовому договору разработал ПО SIAMS 800 и зарегистрировал его в Роспатенте, где в качестве правообладателя было указано ООО «СИАМС-Сервис».

После увольнения из компании программист подал иск в суд к бывшему работодателю с требованием прекратить использование ПО SIAMS 800, так оно якобы создано во внеслужбное время, в связи с чем исключительные права на него принадлежат программисту.

Суд установил, что создание ПО входило в его трудовые обязанности. Это следовало из трудового договора. Так, в соответствии со ст. 1295 ГК РФ права на служебное произведение, которое создано работником при исполнении своих обязанностей, принадлежат работодателю. Кроме того, разработку ПО в рабочее время подтвердили его коллеги. Суд отказал в иске и признал принадлежащими компании исключительные права на разработанное программистом ПО (дело № А60-57733/2018).

Патентное бюро Ezybrand оказывает профессиональные услуги по оформлению отношений между заказчиком и разработчиком программного обеспечения. Разработанные нами юридически грамотные документы гарантируют, что ваши права на ИТ-разработку будут защищены. В том числе мы поможем оформить взаимоотношения работодателя и работника, касающиеся создания программного обеспечения в рамках его трудовых обязанностей.

Добавлено примечание ([РБ180]): А после этого абзаца напрашивается реклама услуг по разработке служебной документации для ИТ-компаний

Право на односторонний отказ заказчика от договора, если исполнитель явно не укладывается в сроки разработки ПО

ООО «Автомотив» обратилось с иском в суд и потребовало от ООО «Промышленные цифровые системы» вернуть около 400 тыс. рублей за невыполненные работы по разработке заказанного ПО.

Судом установлено, что договором предусмотрена возможность его расторжения, если исполнитель явно не укладывается в установленные сроки по сдаче ПО. Заказчик неоднократно направлял исполнителю требования о передаче отдельных модулей ПО и технической документации к ним. К моменту истечения срока договора подрядчик выполнил не более половины работ, а замечания по их качеству не устранил.

Суд посчитал, что цели договора не достигнуты и взыскал с исполнителя сумму долга и неустойку за несвоевременное исполнение на сумму около 500 тыс. рублей. При этом он указал, что представление технической документации является обязательной составляющей разработки ПО (дело № А52-2166/2022).

Право на защиту прав на ПО при использовании в программе чужого кода

Программист разработал облачное ПО «eLearning Metadata Manager» с использованием модулей с открытым программным обеспечением, в том числе, когда работал в нескольких софтверных компаниях.

После его увольнения бывшие работодатели продолжили использовать его ИТ-разработки.

Программист подал иск в суд о признании его авторства и взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на ПО.

Суд отказал ему в защите прав, так как программист нарушил права правообладателей открытого кода (по условиям открытой лицензии GNU GPL v2 он не мог платно распространять ПО). Это предусмотрено ч. 3 ст. 1260 ГК РФ.

Программист оспорил конституционность ч. 3 ст. 1260 ГК РФ. Конституционный суд РФ [признал](#), что права создателя ПО должны быть защищены, несмотря на нарушения прав третьих лиц. Это означает, что разработчик имеет право на защиту добавленных им уникальных функций в ПО, даже если он использовал чужой программный код без разрешения правообладателя.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Разработчик модифицировал программу. При депонировании ПО в ФИПС он указал только авторов произведенных изменений, но не автора изначальной программы. Нарушены ли права автора ПО?

Модификация ПО – это его переработка. В соответствии с п. 3 ст. 1260 ГК РФ она не должна нарушать авторские права оригинального произведения. Таким образом, права автора изначальной программы будут нарушены.

Вместе с тем доказать факт нарушения не всегда просто. Так, в ФИПС разработчиками часто передается только часть кода программы. При этом может случиться, что переработчик программы использовал код, который не был представлен в ФИПС. В этом случае доказать нарушение путем представления депонированного кода не получится.

О правах на модифицированное ПО можно подробно узнать из [статьи](#) на нашем сайте.

Нужно ли обязательно удостоверить у нотариуса переписку в мессенджере, чтобы доказать в суде, что между заказчиком и разработчиком ПО достигнуто соглашение о приемке программы?

Суды принимают переписку без нотариального удостоверения. Однако для этого нужно выполнить ряд условий:

- Она должна позволять установить от кого и кому направлены сообщения.
- Письма должны исходить от лиц, которые уполномочены на принятие решений. Например, если программа принята менеджером компании, это не означает, что ПО принято самой компанией.

Для того, чтобы переписка была использована судом в качестве доказательства в договоре целесообразно указать, что она ведется с определенных

адресов, а также, что решения по его исполнению могут принимать конкретные лица.

Возможно ли произвести приемку ПО в удаленном режиме?

Если заказчик и разработчик ПО согласились на подобный формат приемки, это возможно. Чтобы это сделать корректно нужно создать приемочные комиссии с обеих сторон. В них нужно включить ИТ-специалистов.

Приемка будет происходить в режиме реального времени с использованием средств организации видеоконференции. При этом ИТ-представитель разработчика будет демонстрировать работоспособность всех составляющих ПО, а его коллега от заказчика оценивать работу ПО.

Я заказал разработку ПО. После того, как ПО будет создано, оно станет интеллектуальной собственностью компании. Я подозреваю, что часть программного кода будет сгенерирована искусственным интеллектом (ИИ). Можно ли при помощи компьютерно-технической экспертизы выявить фрагменты таких кодов?

Да, эксперт может высказать обоснованное предположение о том, что часть программного кода была сгенерирована ИИ и выделить такие фрагменты. Для этого он изучает:

- Насколько оптимизирован код. Обычно ИИ генерирует избыточные команды.
- Стил программирования. Признаками ИИ могут быть неестественные и громоздкие конструкции, особенно для простых задач.
- Насколько код соответствует поставленной задаче.
- Иные факторы.

Существуют также программные инструменты для обнаружения сгенерированного ИИ кода, например GPTZero.

На этапе приемки ПО заключение специалиста в сфере ИТ может послужить причиной для выдвижения заказчиком требований по доработке ПО. Кроме того, такой эксперт может указать на наличие в программном коде open source и корректности использования лицензий на данное свободное ПО. Это нужно для того, чтобы в последующем не столкнуться с нарушением чужих прав на ИТ-разработку.

Можно ли взыскать компенсацию за незаконное использование ПО, если нарушитель изменил интерфейс и название, но оставил исходный код?

Да, можно. Для этого нужно провести компьютерно-техническую экспертизу. Она должна сделать вывод о тождественности или преимущественном заимствовании программного кода.

Каким образом можно доказать нарушение прав на ПО, если исходный код ответчика закрыт?

В этом случае нужно подать в суд ходатайство о принуждении ответчика раскрыть программный код. Альтернативным вариантом является проведение судебной компьютерно-технической экспертизы по косвенным признакам или их

совокупности. Это могут быть логи серверов, идентичные ошибки при выполнении одинаковых задач и др. Важно, чтобы эксперт мог дать категорические ответы на поставленные на разрешение экспертизы вопросы.

Можно ли взыскать убытки за упущенную выгоду из-за копирования SaaS-решения?

Для взыскания убытков нужно доказать причинно-следственную связь между нарушением и потерями компании и обосновать размер убытков. Например, если скопированное решение повлияло на отток клиентов к конкуренту, необходимо провести анализ рынка и привести данные о снижении подписок на облачный сервис.

Общеизвестный товарный знак

Признание Роспатентом прав на общеизвестный товарный знак означает, что используемое обозначение ассоциируется у потребителя только с ним и ни с каким другим. Попробуйте нанести всем известное изображение «Сода пищевая» (ОТЗ № 261) на другие вещи, например на футболку, раму велосипеда, да, куда угодно. Даже если убрать слова и оставить только характерное цветовое решение, потребитель поймет, что кто-то использует это уникальное обозначение для привлечения внимания к своим товарам. Такие ассоциации работают со всеми общеизвестными товарными знаками.

Признание товарного знака общеизвестным

Общеизвестных товарных знаков не так много: на конец 2024 года Роспатентом [зарегистрировано](#) 262 таких обозначения. Это связано как с особыми привилегиями, который он предоставляет, так и со сложностью его регистрации.

По сравнению с «обычными» товарными знаками для успешной регистрации общеизвестных выдвигаются определенные требования. Они изложены в ст. 1508 и 1509 ГК РФ. Роспатентом выработаны собственные подходы (см. [административный регламент](#).) Заявитель должен доказать интенсивное использование товарного знака и обретение им широкой известности. Кроме того, потребители должны ассоциировать его с конкретным правообладателем.

В качестве доказательств известности заявителем могут быть предоставлены следующие сведения:

- Об интенсивном использовании как в России, так и в определенных населенных пунктах. Например, если в отдельных субъектах РФ длительное время активно продавались товары под этой маркой. (предоставлялись услуги, например образовательные).
- Об объемах продаж товаров с этим товарным знаком. Здесь можно привести сведения о полученных финансовых результатах за определенный период. Подтверждающими документами будет финансовая и статистическая отчетность.
- Положение производителя, использующего товарный знак, на рынке определенных товаров и услуг. Здесь следует доказать преимущественное

Добавлено примечание ([РБ181]): Уникальность статьи нужно немного подтянуть. Сейчас она 91%.
ПРОВЕРЬТЕ все ссылки. Многие ведут на сайты наших конкурентов. Это недопустимо.
Если планируется использование картинок в тексте, то они должны быть большого размера, т.к. при копировании на сайт они сильно теряют в качестве. Поэтому картинки авторы присылают отдельным файлом в Телеграм или на почту ко мне. С содой не заморачивайтесь, не нужна картинка.

(доминирующее) положение, в том числе по объемам производства и продаж.

- О странах, где известны (популярны) товары и услуги определенных брендов. Например, в РФ известны обозначения «Coca Cola», «McDonalds» и др., за рубежом – «Калашников», «Касперский» (в транслитерации) и др.
- О ценности товарного знака. Это стоимость (ценность) товарного знака, отраженная в финансовой отчетности. Ее наличие означает, что нематериальный актив оценен и может быть (теоретически) продан по данной рыночной цене.

Стоимость общеизвестных обозначений достаточно высока.

На 2021 год самым дорогим из них является «Сбер» (730,6 млрд руб.), второе место занимает «Газпром» (496 млрд руб.), третье – ЛУКОЙЛ» (423,4 млрд руб.). Далее идут «Роснефть» (272,8 млрд руб.), РЖД (237,5 млрд руб.), и др.

- О затратах на продвижение. В частности, на рекламу товаров (услуг) с определенным обозначением и разнообразные маркетинговые акции, позволяющие расширить круг потребителей. При этом снижение таких затрат может послужить одной из причин отказа Роспатента в признании бренда общеизвестным.

- ~~• качестве дополнительного основания. Это произошло, например, в отношении обозначения Red Bull, в частности, по причине снижения. Впоследствии Суд по интеллектуальным правам признал его общеизвестным товарным знаком по иску правообладателя Red Bull GmbH.~~

- О результатах социологических опросов потребителей по вопросу известности товарного знака. При этом при их проведении необходимо руководствоваться рекомендациями Роспатента. Для того, чтобы выборка была репрезентативной (достоверной) необходимо привлечь специализированную социологическую организацию. Она должна опросить достаточное число потребителей не менее чем из шести регионов РФ (желательно, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга). При этом вопросы не должны быть наводящими, а сам опрос должен быть очным с указанием отдельных характеристик потребителя (возраст, пол, образование, социальное и материальное положение). Достоверность результата доказывается расчетом, зависящим от ряда факторов (количество опрошенных, их представленность в различных социальных группах и др.).

Кроме того, в заявке Роспатенту указывается момент (дата) приобретения брендом известности. При этом, до этой даты аналогичные обозначения не должны быть зарегистрированы как товарные знаки.

Признание бренда общеизвестным – непростая процедура без гарантированного результата. Ряд, казалось бы, очень популярных брендов не смогли добиться этого статуса. Так, в 2017 году Суд по интеллектуальным правам

Добавлено примечание ([РБ182]): эта ссылка ведет на сайт конкурентов. Мы тоже предлагаем услугу по оценке товарных знаков. Нужно указать другой, авторитетный источник.

Добавлено примечание ([РБ183]): Ну там основная причина отказа другая была: заявитель просил признать общеизвестным один товарный знак, а по факту использовал другое обозначение: «В частности, Роспатентом указано, что большая часть документов, в том числе рекламные материалы, рейтинги BrandZ за 2009-2013 годы, Eurobrand за 2007-2013 годы содержат обозначение "Red Bull" с изображением двух быков красного цвета на фоне золотого круга, а не товарный знак по международной регистрации N 789927, в отношении которого подано заявление о признании общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком.»

(СИП) **отказал** ОАО «Невская косметика» в признании общеизвестным принадлежащего ему обозначения «НОВЫЙ ЖЕМЧУГ». Суд посчитал, что широкая известность на момент подачи заявки не доказана. Кроме того, в 2018 году Роспатент **отказал** в регистрации общеизвестности знаков «Диан» и «Avito» по причине того, что связь с компаниями-правообладателями брендов для потребителей неочевидна.

После 22 февраля 2022 года многие предприниматели пытались зарегистрировать на себя обозначения, сходные с ушедшими из России мировыми брендами (Dior, Visa и др.). Роспатент отказал им и **выработал** правовую позицию по этому вопросу.

Добавлено примечание ([РБ184]): Сергей, опять ссылка на сайт нашего конкурента. Так нельзя делать. По судебным делам ссылки дайте на судебные порталы Судакт, Кадарбитр, СИП, решения Роспатента: <https://new.fips.ru/about/otdelenie-palata-po-patentnym-sporam/resheniya-federalnoy-sluzhby-po-intellektualnoy-sobstvennosti-prinimaemye-po-rezultatam-rassmotreniya/index.php>

Добавлено примечание ([РБ185]): САЙТ НАШЕГО КОНКУРЕНТА!!!

Как действует правовая охрана общеизвестного товарного знака, особенности

В **отличие** от обычного товарного знака общеизвестный охраняется вне зависимости от его регистрации в Роспатенте. Для этого нужны два условия (ст. 1508 ГК РФ): интенсивность его использования и широкая известность.

Пожалуй, самой впечатляющей особенностью является предоставление ему охраны, в ряде случаев, не только среди однородных товаров (услуг), но и по др. классам МКТУ. МКТУ – это международная классификация товаров и услуг. Для «обычного» товарного знака могут существовать одноименные товары в различных классах. Например, электрическая кофемолка под условным названием «Помол» (7-й класс МКТУ) и ручная кофемолка (21-й класс МКТУ) с таким же наименованием. Для общеизвестного товарного знака, вызывающего стойкую ассоциацию с производителем, такая ситуация недопустима. Например, существует множество судебных споров по поводу незаконного использования бренда «КАМАЗ». При этом даже нанесение этого обозначения на упаковку является нарушением, так как потребитель подсознательно, в силу широкой известности, ассоциирует наименование с «КАМАЗом». Непредставление правовой охраны общеизвестным товарным знакам привело бы к возможности их недобросовестного использования в целях извлечения прибыли за счет паразитирования на чужом имидже, а возможно и к репутационным потерям правообладателей.

Кроме того, если кто-то попытается зарегистрировать в Роспатенте новый товарный знак, а он окажется сходным с ранее зарегистрированным общеизвестным, в правовой охране ему, скорее всего, откажут.

Добавлено примечание ([РБ186]): В отличие

В течение какого срока действует правовая охрана общеизвестного товарного знака

Правовая охрана общеизвестному товарному знаку предоставляется бессрочно. Это значит, что продления его защиты в Роспатенте не требуется. Вместе с тем товарный знак должен использоваться правообладателем, либо, по его разрешению, другими лицами. По общему правилу (ст. 1486 ГК РФ) при длительном (более 3 лет) неиспользовании бренда права на него могут быть

досрочно прекращены. Об активном его применении в предпринимательской (хозяйственной) деятельности свидетельствуют в том числе судебные споры правообладателя с недобросовестными лицами.

Правообладатель обычного бренда должен продлевать его охрану каждые 10 лет: обращаться с заявлением в Роспатент и проходить необходимые процедуры. Многие так и делают, пока не докажут общеизвестность бренда. Например, **самым старым** товарным знаком считается «Уралмаш». Он зарегистрирован в 1940 году, а статус общеизвестного получил только в 2000 году. Другими старыми брендами являются, например, «Бабаевский» и «РотФронт»

Добавлено примечание ([РБ187]): ССЫЛКА ВЕДЕТ НА САЙТ НАШЕГО КОНКУРЕНТА!

Регистрация общеизвестного товарного знака

В соответствии с [административным регламентом](#) Роспатента для регистрации общеизвестного товарного знака заявителю **нужно**:

1. Подать заявление в Роспатент в произвольной форме. В нем содержится просьба о признании обозначения общеизвестным товарным знаком, указываются сведения о заявителе, перечень классов МКТУ для регистрации общеизвестного товарного знака, описание обозначения, дата, с которой запрашивается регистрация с доказательствами, что на эту дату обозначение интенсивно использовалось и приобрело широкую известность.

Заявление подается в бумажном или электронном виде. Сотрудники Роспатента советуют подавать его в электронном виде. В этом случае взаимодействие с заявителем осуществляется посредством электронных сервисов, а возникающие вопросы по регистрации общеизвестного товарного знака решаются более оперативно.

2. **Оплатить пошлину**. Она составляет 45 тыс. рублей.

Поступившие документы регистрируются Роспатентом, после чего происходит их рассмотрение. Обычно решение принимается в срок до 10 месяцев.

На первом этапе заявка проходит формальную экспертизу. В ходе нее проверяется соответствие документов требованиям Роспатента, корректность отнесения обозначения к конкретному классу МКТУ и др. Если заявка успешно проходит этот этап, Роспатентом изучаются представленные доказательства интенсивности использования и широкой известности обозначения. Также оно анализируется на предмет возможности предоставления ему правовой охраны. При этом учитываются как абсолютные основания для отказа (противоречие нормам морали, нравственности и т.д.), так и относительные (недоказанность интенсивности и широкой известности обозначения и др.).

После принятия решения Роспатент направляет свое мотивированное решение. Это дает возможность его оспаривания. В случае отказа заявитель может жаловаться в Палату по патентным спорам (обязательная досудебная инстанция), далее – в Суд по интеллектуальным правам.

Добавлено примечание ([РБ188]): Напишите, сколько – 45 000 рублей (<https://rospatent.gov.ru/activities/dues/table> п.2.29)

При положительном решении Роспатентом выдается свидетельство о регистрации общеизвестного товарного знака, а сам знак вносится в специальный [реестр](#).

Тарифы и сроки

Срок рассмотрения заявки может быть увеличен с 10 до 20 месяцев для сложных случаев. Для сокращения сроков регистрации общеизвестного товарного знака рекомендуется постоянно быть на связи для урегулирования спорных вопросов в режиме реального времени.

Пошлина за подачу заявления на регистрацию составляет 45 тыс. рублей.

Регистрация « » товарного знака: что учесть

На практике до подачи в Роспатент заявки на общеизвестный товарный знак регистрируется его «обычный» вариант. Именно под этим брендом продукция приобретает широкую известность и ассоциируется у потребителей с конкретным производителем. После этого, по прошествии определенного времени, можно провести стоимостную оценку товарного знака, собрать доказательства его интенсивного использования на конкретную дату и подать в Роспатент заявку на регистрацию общеизвестного товарного знака. Также Роспатент учитывает сходство до степени смешения с общеизвестными знаками. ~~Вместе с тем при определении возможности предоставления правовой охраны бренду~~

Разработкой и регистрацией товарных знаков в Роспатенте занимаются патентные поверенные бюро Ezybrand. С нами вы пройдете полный путь: от подачи заявки до регистрации бренда. После получения товарным знаком правовой охраны исключительные права на бренд будут принадлежать вам. Вы будете защищены от противоправных действий по незаконному использованию вашей интеллектуальной собственности другими лицами.

Примеры судебных дел по общеизвестным товарным знакам

1. За незаконное использование общеизвестного товарного знака «КАМАЗ» его правообладателем ежегодно взыскиваются крупные компенсации. При этом общеизвестность играет ключевую роль при принятии судами соответствующих решений. Например (решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 1 августа 2023 года по делу № А65-17538/2023): ООО реализовывало контрафактные детали под брендом «КАМАЗ». Суд привлек директора ООО к административной ответственности со штрафом в 10 тыс. рублей, обязал предпринимателя уничтожить запасные части с обозначением «КАМАЗ».
2. Решение Арбитражного суда Свердловской области от 16 ноября 2021 года по делу № А60-44379/2021: АО «Концерн «Калашников»» подало иск к ООО. ООО предлагало к продаже на своем сайте сувениры, модели

Добавлено примечание ([РБ189]): Эта инфо уже была выше

Добавлено примечание ([РБ190]): Мы не регистрируем общеизвестные товарные знаки

Добавлено примечание ([РБ191]): 45 000, см. ссылку выше

Добавлено примечание ([РБ192]): Этим (данный – устаревшее слово)

Добавлено примечание ([РБ193]): упростите

оружия и другие изделия, на которых было нанесен принадлежащий АО общеизвестный товарный знак «АК-47».

Суд взыскал с ООО 300 тыс. рублей компенсации.

Ответы на часто задаваемые вопросы

~~В связи с уходом из РФ многих иностранных брендов, некоторые из них не используются в качестве товарных знаков в РФ длительное время. Могу ли я зарегистрировать на себя ушедший из России иностранный бренд?~~

Добавлено примечание ([РБ194]): такой сложный вопрос в реальности никто не задает, нужно упростить. К тому же ответ на этот вопрос уже содержится в статье

Нет, не можете, даже по прошествии трех лет. **Позиция** Роспатента заключается в том, что ввиду широкой известности зарубежных брендов даже после их ухода с российского рынка потребитель продолжает ассоциировать их с конкретными производителями.

Добавлено примечание ([РБ195]): САЙТ НАШЕГО КОНКУРЕНТА!!!

~~Кроме того, Роспатент полагает экономические санкции уважительной причиной неиспользования товарных знаков.~~

Добавлено примечание ([РБ196]): Тут санкции ни при чем, эти компании сами ушли с российского рынка, не наше государство же эти санкции ввело

~~Должен ли бренд ассоциироваться у потребителя с конкретным производителем для успешной регистрации общеизвестного товарного знака?~~

Добавлено примечание ([РБ197]): Ответ на этот вопрос тоже уже содержится в статье

Может ли производитель и правообладатель товарного знака быть разными юридическими лицами?

Существуют определенные разногласия между позициями Роспатента и Судом по интеллектуальным правам (СИП).

Так, Роспатент считает, что правообладателем общеизвестного товарного знака может быть только тот, кто непосредственно производит товары или предоставляет услуги.

СИП в ряде решений указал, что правообладателем общеизвестного товарного знака может быть не только производитель товаров, но и лица, которые его представляют.

Так, в 2014 году Роспатент отказал в регистрации комбинированного обозначения «Ford» в качестве общеизвестного товарного знака по причине того, что сведения, доказывающие его интенсивное использование и широкую известность были представлены не производителем, а его аффилированными лицами (дилерами, дистрибьютерами). СИП не согласился с этим решением, отменил решение суда первой инстанции и направил дело на новое рассмотрение.

~~Раньше для регистрации общеизвестного товарного знака необходимым было его ассоциирование у потребителей с конкретным производителем.~~

Позиция Роспатента в настоящее время меняется. Так, в ряде его решений отмечается, что производитель и правообладатель товарного знака могут быть разными юридическими лицами. Вместе с тем окончательной

Добавлено примечание ([РБ198]): В каком смысле? Производитель нарушает права правообладателя?

правовременительной позиции еще не выработано, в том числе Судом по интеллектуальным правам.

Таким образом, можно попытаться зарегистрировать общеизвестный товарный знак на правообладателя, не являющегося производителем товаров. Однако результат непредсказуем.

Добавлено примечание ([РБ199]): Такое не пишите вообще, мы толкаем читателя на скользкий путь. Такую регистрацию можно оспорить

Может ли общеизвестный товарный знак ассоциироваться сразу с двумя компаниями?

Да, может. На это указал Суд по интеллектуальным правам. В частности, в качестве общеизвестного товарного знака признано обозначение «Raffaello», которое ассоциируется сразу с двумя компаниями – Soremartec S.A. и Ferrero, входящими в одну группу компаний.

Добавлено примечание ([РБ200]): Это вообще частный случай и суть отказа заключалась в том, что на территории РФ рафаэлло продавала российская компания – официальный представитель европейского производителя, а заявку подал сам производитель. Уберите это

Водка «Пять озер» является общеизвестным товарным знаком, но выпускается разными производителями. Как это может быть?

Бренд «Пять озер» зарегистрирован как коллективный общеизвестный товарный знак в отношении товара 33 класса МКТУ «водка». Его владельцем является «Алкогольная сибирская группа» (АСГ). Водка «Пять озер» производится различными производителями. Однако они используют предоставленную АСГ рецептуру и должны обеспечить стандарты качества группы.

Авторский минимум: авторское право

Ежедневно пользователи обмениваются контентом в сети Интернет. Это книги, песни, картинки и многое другое, созданное творческим трудом человека. Их использование не всегда законно. Правообладатели уделяют значительное внимание вопросам защиты своих прав. Это новая тенденция. Так, за 2023 год количество судебных споров по защите авторских и смежных прав выросло на 67%. Знание законодательства в этой сфере существенно снижает риски для предпринимателей и блогеров. С одной стороны, это позволяет защитить свои авторские права при ведении бизнеса, с другой - самому не стать нарушителем.

Авторское право: что это?

Авторские права ([ст. 1255 ГК РФ](#)) дают правовую защиту автору научного, литературного произведения, а также создателю произведения искусства. Они возникают без какой-либо регистрации. Важен факт создания произведения творческим трудом человека. Знак их охраны – ©.

Авторство подтверждается, если имя автора указано на оригинале произведения или его копии. Возможны и другие доказательства.

Какие права принадлежат автору

Авторские права делятся на личные неимущественные и имущественные.

Личные неимущественные права

Личные неимущественные права связаны с личностью автора и не могут быть от него отделены. Они появляются вместе с созданием произведения. Их нельзя купить, продать и передать по наследству.

Вместе с тем наследники могут осуществлять охрану имени автора, авторства, а также неприкосновенности произведения.

1. **Право на имя:** никто не может лишить автора имени.

Кто-то написал книгу, отправил ее издателю. Последний издал книгу под своим именем. Это противоречит российскому законодательству. Книга должна быть издана под именем автора, его псевдонимом или анонимно.

Судебная практика (дело № 5-КГ17-102, постановление ВС РФ от 15 августа 2017 г.): ООО «Издательская группа «АЗБУКА-АТТИКУС» издало 28 книг, написанных Р., под псевдонимом «Феликс Разумовский». Указанные имя и фамилия принадлежат от рождения другому человеку. Он известный творческий и научный деятель, историк, публицист, телеведущий. Опубликовал несколько книг по искусству под своим именем. Дело дошло до высшей судебной инстанции. Верховный суд решил, что такой псевдоним использовать нельзя. Это нарушает право носителя имени: его согласие получено не было. Кроме того, многие считают его автором опубликованных под псевдонимом «Феликс Разумовский» книг. Заблуждение причиняет истцу моральный вред.

2. **Право на авторство.** Кто-то написал книгу и передал авторское право другому лицу по договору. Так не работает. Автором считается написавший книгу человек.

3. **Право на неприкосновенность произведения.** Только автор может дать согласие на внесение в него изменений, сокращений, дополнений и др. ([см. 1266 ГК РФ](#)). Однако при переработке произведения, например переводе на другой язык, создается новый объект авторского права (ст. 1270 ГК РФ).

Судебная практика (дело № 58-КГ22-7-К9, решение ВС РФ от 20 сентября 2022 г.): Д. обратилась с иском к ИП по факту незаконного использования им 11 сделанных Д. фотографий квартиры. ИП разместило их на сайтах «ЦИАН», «AFY», «ДомКлик от Сбербанка», «Яндекс.Недвижимость», «Этажи». На фотографиях был указан логотип ИП.

Д. требовала возмещения компенсации за нарушение ее имущественных прав, а также – морального вреда.

Суды различных инстанций удовлетворили иск частично. Д. было отказано в возмещении морального вреда. Суды посчитали, что ее личные неимущественные права не нарушены. По этой причине такой способ защиты не применим (п. 1 ст. 1251 ГК РФ).

Верховный суд посчитал иначе. В решении указал, что ответчиком были нарушены личные неимущественные права истца: ИП при размещении фотографий не указало имени автора, нанесло, без его согласия логотип.

Дело направлено на новое рассмотрение с учетом указанных обстоятельств.

4. **Право на обнародование произведения** (ст. 1268 ГК РФ). Только автор (его наследник) может обеспечить его доступность: совершить действие или дать согласие. Произведение можно опубликовать, исполнить публично, транслировать в эфире и т.п.

5. **Право на отзыв.** Автор может отказаться от принятого решения о публичном размещении до обнародования произведения.

Имущественные права

Имущественные – это то, что продается и покупается.

4. **Исключительное право автора на произведение.** Дает ему преимущество перед всеми другими лицами. Автор запрещает или разрешает им использование произведения в своих целях.

Включает три составляющие (правомочия):

- **Распоряжение:** автор может продать исключительные права на него, подарить, передать в залог и т.п.
- **Использование:** автор решает будет ли произведение показано публике, тиражировано (книга), скопировано (программа) и т.п. Полный список способов использования содержит [ст. 1270 ГК РФ](#). *Кто-то написал книгу и разрешил издателю опубликовать ее под псевдонимом, анонимно или под своим именем. Так можно.*
- **Запрет:** автор может запретить использование произведения другими лицами.

5. **Право следования и право доступа.** Касаются произведений изобразительного искусства. *Юридическое лицо или ИП купило оригинал у художника. При его перепродаже автор получает процент со сделки. Это право следования.*

Художник может увидеть свою картину. Это право доступа.

6. **Право на вознаграждение.** Автор создал произведение, выполняя трудовые обязанности. Работодатель продал исключительные права на него, решил использовать в своей деятельности или сохранить в тайне. Автор вправе получить вознаграждение.

Объекты и субъекты авторского права

Все, что защищается авторским правом является его объектом. Это любое произведение, созданное творческим трудом человека и выраженное в объективной форме. Подробнее об объектах в [статье](#) на нашем сайте.

К субъектам авторского права относятся как физические, так и юридические лица. Это:

7. **Автор** – физическое лицо, создавшее оригинальное произведение. Юридическое лицо им быть не может.

Соавторы – это лица, которые создали произведение в результате творчества и дали ему объективное выражение (нотная запись, книга, песня, картина, программа для ЭВМ и т.п.).

Это, например, писатели, художники, музыканты, режиссеры и сценаристы, программисты и др.

2. **Правообладатели** - лица, которые получили права на использование произведения.

Они передаются по договорам отчуждения, лицензионным и некоторым другим. Правообладатель – это сам автор, издатель его произведения и т.д.

Купить право использования созданного кем-то результата творческой деятельности может как физическое, так и юридическое лицо.

Исключительными правами обладает также государство. Это происходит когда произведение создано по государственному (муниципальному) заказу или результат творчества используется в военных целях (для обеспечения безопасности).

8. **Потребители** - лица, которые пользуются объектами авторского права в некоммерческих целях.

Срок и территория действия авторского права

Авторские права охраняются государством в зависимости от их вида:

5. Личные неимущественные (сам факт авторства, право на имя и на неприкосновенность произведения) охраняются бессрочно. После смерти автора их могут защищать его наследники. Они имеют возможность обнародовать произведение.
6. Имущественные, исключительные права, подлежат правовой охране в течении всей жизни автора и 70 лет после его смерти.
7. Право следования действует до момента прекращения исключительных прав на произведение.
8. Право доступа сохраняется на протяжении всей жизни автора.

Когда исключительное право прекращает действие, произведение считается общественным достоянием. С этого момента его могут использовать любые лица.

Авторские права действуют на территории 167 стран, присоединившихся к [Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений](#), заключенной в 1883 году.

7. Территория действия авторских прав.

Сегодня 167 стран мира являются участниками. Не вдаваясь в детали данного международного договора, можно сказать, что произведения российских авторов охраняются во всех государствах, присоединившихся к Конвенции. Аналогично

произведения иностранных авторов подлежат правовой охране в России.

Следует учитывать, что авторские права за рубежом защищаются в соответствии с законодательством соответствующего государства.

Немного о способах защите авторских прав

При нарушении авторских прав требуется их защита. Это активное действие. Способы предусмотрены ст. 1252 ГК РФ. Это требования:

9. О признании права. *Издательство выпустило книгу, указав автором А. Книгу написал Б. Б. может подать иск о признании авторского права к издательству.*
10. О пресечении действий, нарушающих право. *В той же ситуации Б. может потребовать уничтожение тиража за счет издательства.*
11. О возмещении убытков. *Издательство продало книги Б. и получило доход в сумме 100 тыс. рублей. Убытки – 100 тыс. рублей умноженные на два. Или – стоимость выпущенных книг, умноженная на два.*
12. О выплате компенсации. *От 10 тыс. рублей до 5 млн. рублей. При этом требовании не надо считать размер убытков. Сумму компенсации надо обосновать. Иначе суд присудит минимальные 10 тыс. рублей. Компенсация зависит от количества нарушений и срока. Суд также примет во внимание вероятные убытки правообладателя.*
13. Об изъятии материального носителя. *А. приобрел несколько контрафактных дистрибутивов программы «1С: бухгалтерия». После этого он установил их за денежное вознаграждение. Компания «1С» может потребовать изъятие дистрибутивов.*
14. О публикации решения суда о нарушении с указанием правообладателя. *Суд обязывает нарушителя разместить соответствующее объявление. Желаемое издательство, в том числе сетевое, заявляется истцом.*

Досудебная претензия к нарушителю обязательна.

Что такое объект авторского права

Объект авторского права - все что им защищается.

Это любое произведение вне зависимости от его:

15. Достоинств.

16. Назначения.

17. Способы выражения.

Виды объектов авторского права приведены в ст. 1259 ГК РФ. Список не исчерпывающий, открытый.

К объектам авторских прав относится любое произведение, если оно:

18. Представляет собой совокупность идей, мыслей и образов. *Картина и кинолента формирует у зрителя определенные образы, программа для ЭВМ – это реализация идей программиста.*

19. Выражено в доступной для восприятия человеческими чувствами форме.

Это:

1. Письменная (рукопись, ноты и др.).
2. Устная (выступление, исполнение, прочтение и др.)
3. Звукозапись.
4. Видеозапись.
5. Цифровые формы (код программы).
6. Изображение (рисунок, эскиз, чертеж, план, схема и др.).
7. Объемно-пространственные формы (голография, скульптура, макет, модель и др.).

Объективное выражение позволяет воспроизводить произведение без участия автора.

20. Является результатом творческой деятельности автора: создается новое, оригинальное, ранее не существовавшее произведение.

К объектам авторских прав также относятся:

21. Составные и производные произведения (ст. 1260 ГК РФ).

22. Обнародованные и необнародованные произведения, выраженные в объективной форме.

Составные произведения

Это сложные произведения. Они состоят из нескольких материалов. Отдельные части сборника могут быть авторскими (статья) и нет (нормативно-правовые акты, судебные решения).

Это:

23. Энциклопедии.
24. Энциклопедические словари.
25. Сборники.
26. Базы данных.

Производные произведения

Они созданы на основе существующих произведений. Например, фильм В. Ботко «Собачье сердце» произведен от одноименной книги М. Булгакова.

Способы создания:

27. Перевод на другой язык.
 28. Обработка.
 29. Экранизация.
 30. Аранжировка.
 31. Инсценировка.
- Авторское право возникает у переработавших произведение лиц.

Результат не может быть:

32. Тожественным первоначальному произведению.

33. Использован без переработки в составе сложного объекта (кинофильм, шоу, театральное представление и т.п.).

Судебная практика (дело № А40-12352/16, постановление 9 Арбитражного суда г. Москва от 26 апреля 2017 г.): обладатель исключительной лицензии на воспроизведение песни «Темная ночь» ООО «Национальное музыкальное издательство» обратилось с иском к ОАО «Первый канал». ООО потребовало выплаты компенсации за незаконное использование указанной песни в телепередаче «Голос. Финал» в неизменном виде.

Постановлением суда с ответчика взыскано 600 тыс. рублей компенсации.

[Объектом авторского права](#) может признаваться также:

34. Часть произведения.

35. Его персона.

Судебная практика (Дело № СИП-965/2020, постановление Суда по интеллектуальным правам от 9 октября 2022 г.): Роспатент отказал в предоставлении правовой охраны товарному знаку № 762422 «Телеканал Пингвин ЛоЛо». Ведомство посчитало обозначение сходным с названием мультфильма «Приключения пингвиненка Лоло» и его персонажем. Указанные товарные знаки зарегистрированы киностудией «Союзмультфильм» в Роспатенте раньше знака № 762422.

Кассацией решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

[По данным из сети Интернет](#), «Союзмультфильм» в 2022 году подал более 5 тыс. исков о нарушении авторских прав на персонажей мультфильмов и их названий.

Обнародованные и необнародованные произведения, выраженные в объективной форме

Произведение обнародовано, если оно стало доступным для всеобщего восприятия по воле автора:

36. Им произведены определенные действия (публикация, выступление).

37. Автором дано согласие, опубликование осуществлено другим лицом.

Произведение не обнародовано, если:

38. Выражено в объективной для восприятия человеком форме (книга, рукопись, ноты, песня и др.).

39. Не является публично доступным (не исполнено, не показано и др.).

Авторское право защищает как обнародованные, так и необнародованные произведения.

Судебная практика (дело № № 2-355/2020, решение Кировский районный суд г. Томска от 25 сентября 2020 г.): томский писатель Л. умер., остались рукописи его книг. Через три месяца после смерти одна из них была опубликована ООО «ИД-СК-С». Сын Л. подал иск о защите авторских и исключительных прав.

Суд взыскал с ООО 15 тыс. рублей. Истец требовал 300 тыс.

Виды объектов авторского права

Перечень объектов авторского права приведен в [ст. 1259 ГК РФ](#). Он не исчерпывающий: возможны иные объекты. Даже те, которые еще не существуют.

Сиротское произведение

Это произведение:

40. У которого не истек срок действия авторского права (в течении всей жизни автора + 70 лет, считая с 1 января года, следующего за годом смерти автора).

41. Автор (правообладатель) неизвестен.

Режим использования сиротских произведений [введен](#) в РФ с 21 октября 2024 г.

Он включает:

42. Поиск автора: по базам данным, библиотекам, архивам, обращение в авторские сообщества, использование ресурсов сети Интернет и т.д.

43. Обращение в специальную аккредитованную организацию. Для использования сиротских произведений с ней заключается договор. Физическое лицо платит авторские отчисления. Они поступают на специальные банковские счета. Деньги на них хранятся пока автор произведения не станет известен.

Аккредитованная организация даст согласие на использование сиротского произведения, если посчитает проделанную работу достаточной.

Литературные произведения

Делятся на:

44. Художественные: романы, повести, рассказы, пьесы, стихи, статьи и др.

45. Научные: диссертации, публикации, издания.

46. Иные: публицистика, ноты, формулы и т.д.

Могут существовать в:

47. Материальной форме на бумаге: печатные книги, газеты, журналы и т.д.

48. Электронном виде: цифровые книги, публикации на сайтах, блоги.

49. Устной форме: аудиокниги

Что незаконно? (примеры)

50. Изложение краткого пересказа книги в сети Интернет без разрешения автора.

Судебная практика (дело № А40-145258/22-27-993, решение Арбитражного суда г. Москва от 21 декабря 2022 г.): И. обратился в суд с иском к ООО «СМАРТ РИДИНГ» о взыскании компенсации в сумме 9 млн. 400 тыс. рублей. И. –

обладатель исключительных прав на товарные знаки «ПИШИ, СОКРАЩАЙ» (свидетельство № 718310), «МАКСИМ ИЛЬЯХОВ» (свидетельство № 794698), а также на литературные произведения «Пиши, сокращай» и «Новые правила деловой переписки».

ООО «СМАРТ РИДИНГ» существенно сократило текст книг, назвало получившиеся «саммари» и стало их продавать. Впоследствии разместило их на ресурсах сети Интернет. ООО также использовало похожие до степени смешения товарные знаки, принадлежащие И.

Суд запретил ООО использование произведений и товарных знаков, в пользу истца взыскано 6 млн 504 тыс. 400 рублей.

51.Использование книги одним соавтором без разрешения другого.

Судебная практика: (дело № 5-КГ23-51-К2, определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 27 июня 2023 года): Х. обратилась с иском к К. и ООО. Поводом стало издание и распространение ООО в бумажном и электронном виде книг под авторством К. В них использовалось 26 схем, разработанных Х. Соглашение о соавторстве К. и Х. отсутствовало.

ВС РФ указал на недопустимость использования произведения без согласия соавтора.

52.Плагиат.

Судебная практика (дело № 2-1248/2020, решение Ленинского районного суда Самарской области от 29 апреля 2020 г.): Ф. без разрешения использовал для научной статьи материалы автореферата Л., опубликованные в Интерне.

Суд запретил их использование. С Ф. взыскано 50 тыс. рублей за нарушение авторских исключительных прав и 50 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

Программы для ЭВМ и БД

Они охраняются также как литературные произведения (ст. 1259 ГК РФ).

Программа для ЭВМ это (статья 1261 ГК РФ):

53.Совокупность данных.

54.Они должны быть предназначены для ЭВМ.

55.С их помощью достигается какой-то результат.

В программы для ЭВМ также включаются:

56.Подготовительные материалы (например, ТЗ на программу).

57.Аудиовизуальные отображения (результат работы).

Права на программы для ЭВМ и БД могут регистрироваться в Роспатенте.

Регистрация обязательна, если права отчуждаются по договору.

Патентным бюро EzyBrand такая услуга оказывается [под ключ](#).

Судебная практика (дело № А56-10049/2019, постановление Тринадцатого арбитражного суда от 04 апреля 2022 г.): ООО «Барсум» обратилось с иском к ООО «Инлайн Про». Последнее частично использовало в программе «Mentol Pro» код ООО «Барсум» из другой программы.

Судом вынесен запрет на использование ПО, с ответчика взыскано 2 млн. рублей

Музыкальные произведения с текстом и без текста

Это:

58.песня (музыкальное произведение с текстом);

59.фонограмма;

60.инструментальное произведение (без текста);

61.видеоклип и другие.

Их формы:

62.звуко- или видеозапись;

63.электронная (файл).

64.произведение, воспроизводимое с Интернет-ресурса без возможности скачивания.

В этой сфере идут споры о песне. Что представляют собой текст песни и ее музыка? Единое это произведение или два разных?

Судебная практика:

1. Текст – часть песни.

Дело № А40-150262/2019, постановление Суда по интеллектуальным правам от 30 октября 2020 г.: ООО «Издательство Джем» обратилось с иском к ПАО «Вымпелком». Последнее разместило без разрешения правообладателя песню «Странные танцы» (автор – Р.) на Интернет-ресурсе «Билайн.Музыка».

Суды посчитали права ООО и авторские права Р. не нарушенными. Указали, что в размещенном произведении песня была переработана: проведена аранжировка, исполнена другим голосом. При этом текст остался прежним.

Суд по интеллектуальным правам не согласился с выводами судов низших инстанций. Указал, что авторские права распространяются на часть произведения – текст песни.

Текст и музыка песни – разные произведения.

Дело № А65-7070/2016, постановление Арбитражного суда Республики Татарстан от 12 октября 2016 г.: обладатель исключительной лицензии на текст песни «Тынлачы, сандугач». ИП Г. обратился с иском к певцу – ИП Т. Т. исполнял эту песню на концертах без разрешения правообладателя. Автором музыки было другое лицо.

Суд посчитал права Г. нарушенными. С Т. взыскано 50 тыс. рублей компенсации за нарушение авторских прав.

Некоторые типичные нарушения авторских прав:

65. Размещение без разрешения правообладателя музыкального произведения на Интернет-ресурсе. По заявлению Роскомнадзором доступ к нему может быть ограничен.

66. Использование чужого произведения. В 2023 году Андрей Разин проиграл суд вдове Юрия Шатунова. Она обладала исключительными правами на песню «Седая ночь» (автор – А. Кузнецов).

67. Плагат. Продюсер Авраама Руссо выложил в сети Интернет несколько коротких отрывков песни «Дым без огня», а незадолго до ее премьеры получил ссылку на похожую композицию другого автора. Песня была «перепета» диджеем Романом Ковишом.

68. Незаконная переработка. В 2021 году суд взыскал с АО «Первый канал» 1 млн. рублей. в пользу Ю. Лозы. АО без разрешения обработало и аранжировало песню «Плот». Ее исполнил певец в одной из передач.

69. Использование чужого обозначения. В настоящее время Максим Фадеев и певица Наталья Чистякова-Ионова подали в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков «Глюкоза» и «Glukoza». При этом, Фадеев – правообладатель знака «Глюк`Са» с 2002 года.

Еще одно дело:

70. Каверы на песню. В 2011 году Ольга Кормухина создала кавер на песню «Кукушка» группы «Кино». В 2015 году Полина Гагарина предложила свой вариант. Ольга подала в суд на Полину. Суд признал кавер Гагариной самостоятельным произведением.

Аудиовизуальные произведения

Это:

71. кинематографические произведения.

72. другие, созданные аналогичным способом (теле-, видеофильмы и др.).

У аудиовизуального произведения несколько авторов.

Это:

73. Режиссер-постановщик.

74. Автор сценария.

75. Композитор.

76. Художник-постановщик мультфильма.

Судебная практика (дело № А41-101804/23, решение Арбитражного суда Московской области от 26 апреля 2024 г.): ИП Ю. обратилось с иском к ИП Б. Ю. потребовала от Б. прекращения незаконного использования Р. материалов из созданного ей аудиовизуального произведения (reels) «5 вещей, которые нужно сделать после погашения ипотеки». Оно было размещено на известном иностранном ресурсе. Кроме того, Ю. заявила о взыскании с Б. компенсации 500 тыс. рублей.

Судом авторство Ю. было установлено. Доказано, что оригинальные материалы из аудиовизуального произведения Ю. (изложение, последовательность и структура, авторское содержание) скопированы Б. и размещены им на том же ресурсе. С Б. взыскано 300 тыс. рублей.

Произведения изобразительного искусства

Это:

- 77.картины;
- 78.скульптуры;
- 79.графика;
- 80.дизайн,
- 81.комикс;
- 82.татуировки
- 83.и др.

Перечень носит открытый характер.

Особенности: автор произведения изобразительного искусства обладает (см. раздел Имущественные права):

- 84.правом доступа;
- 85.правом следования;
- 86.правом на вознаграждение.

Судебная практика:

1. *Дело №2-2962/2023, решение Ангарского городского суда Иркутской области от 26 февраля 2024 г.): Судом установлены факты размещения на его сайте принадлежащих истцу фотографий цветов. Авторство указано не было. С ответчика взыскано 10 тыс. рублей компенсации.*

2. *Дело № А56-28606/2017, постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 14 февраля 2018 г.): Петербургский музей «Эрарта» обратился в суд с иском к художнику Д. Шорину. Последний в 2008 году продал исключительные права на картину «[Пулково не принимает](#)». В 2016 году художник написал аналогичное произведение. Он разместил картину на своем сайте. Музей потребовал удалить произведение с Интернет-ресурса. Требовал выплаты компенсации 500 тыс. рублей. Первая инстанция отказала в иске. Апелляционный суд посчитал права музея нарушенными. Картина 2016 года – переработка раннего произведения. Она была выполнена без разрешения правообладателя. С художника взыскано 50 тыс. рублей компенсации.*

3. *Художник нарисовал фантазийную карту городов Кавказских Минеральных Вод. Исключительные права купила маркетинговая фирма. В принадлежащем ИП магазине сувенирной продукции была обнаружена точная копия карты. По решению суда с ИП [взыскано](#) 650 тыс. рублей.*

Странный прецедент: В Чувашии суд признал заключенного виновным в распространении нацистской символики. Такие татуировки были на его теле. Суд постановил [конфисковать](#) их. Дело не получило развитие.

Другие объекты авторских прав

Это:

- 87.драматические и др. произведения;
- 88.хореография и пантомима;
- 89.декоративно-прикладное искусство;
- 90.архитектура;
- 91.географические и другие карты, схемы.

92.другие.

По мере развития технологий появляются новые объекты авторских прав.

Например:

Искусственный интеллект (ИИ) создал текст. Он не является объектом авторского права и не защищается им. Причина – создан не человеком.

Для ИИ написали инструкцию (промпт) по формированию изображения. Это объект авторского права. Он создан человеком.

Может ли охраняться авторским правом название произведения и персонаж?

Кроме произведения, авторским правом может охраняться и его часть.

Это происходит, если:

93.название, персонаж – оригинален (результат творческой деятельности);

94.он может использоваться самостоятельно и вызывать ассоциации.

Например, при произнесении «Лосяш», «Нюша», «КарКарыч» у человека формируются картинки соответствующих персонажей из мультфильма «Смешарики».

Если мультфильм создан по литературному произведению, то у персонажа два объекта авторских прав.

Это:

95.права писателя;

96.права художника.

Что не относится к объектам авторского права

Авторским правом не охраняется:

1. То, что не является произведением (лишено объективности).

Это:

97.идеи;

98.концепции;

99.принципы;

100. факты;

101. методы решения технических задач «в голове» и др.

Для получения их охраны надо:

102. нанести их на бумагу;

103. набрать на компьютере;

104. озвучить перед публикой

105. дать им форму выражения другим способом.

2. То, что прямо указано в законе:

106. официальные документы госорганов;

107. государственная символика;

108. произведения народного творчества, не имеющие конкретных авторов;

109. и др.

3. То, что создано не человеком. Например, результат «творчества» ИИ.

Курьез: в 1964 году в Гетеборге на выставке была [представлена](#) абстрактная картина Пьера Бассо. Она понравилась многим посетителям. Картина оказалась написанной шимпанзе.

Нужно ли регистрировать авторское право

Авторское право возникает с момента создания произведения. Обязанности его регистрировать нет.

В РФ действует презумпция авторства, если:

110. Лицо указано в качестве автора на экземпляре произведения.

111. В реестре программ для ЭВМ или баз данных.

В ином случае авторство доказывается совокупностью обстоятельств.

Вот основные способы:

Депонирование

Это:

112. передача автором копии произведения в специальную организацию;

113. выдача соответствующего свидетельства. В нем содержатся сведения об авторе и дате передачи материалов.

Депонирование – одно из доказательств.

Судебная практика: (дело № А40-46622/19, постановление Суд по интеллектуальным правам от 01 июня 2023 г.): в 2019 году ИП Ч. подал иск о незаконном использовании альбомов с изображениями произведений прикладного искусства при осуществлении деятельности двух ООО. Он депонировал их в Российском авторском обществе «Копирус». Ответчиками были найдены такие же произведения в Китае. Они были учтены в реестре Всемирной организации интеллектуальной собственности ранее, чем произведения Ч. Три инстанции признали правоту истца.

Суд по интеллектуальным правам постановил иначе. Он посчитал, что авторство Ч. не доказано. Ч. не имеет право на иск.

Вместе с тем обычной практикой является признание авторства при депонировании. Юридически значимым обстоятельством является дата этого документа.

Для защиты авторства можно обратиться к патентным поверенным Ezybrand за [услугой депонирования авторских прав](#).

Иные доказательства авторства

Суд может запросить дополнительные доказательства. В частности:

114. исходные материалы (рукопись, набросок схемы и т.п.);

115. изображения в высоком разрешении (фотографии в формате RAW и т.п.).

Доказательством также является:

116. дата отправки письма самому себе с вложением произведения;

117. наличие «следов» в Интернете (посты в соцсетях, блоге) и др.

Кроме того:

118. для защиты авторских прав на программу или базу данных их можно [зарегистрировать в Роспатенте](#).

119. Доказательством авторства на произведения в печатной форме может служить нотариальное заверение копии произведения у нотариуса.

Недостатки второго способа:

120. Нотариус удостоверяет только печатные произведения.

121. Это не всегда удобно. Для удостоверения фильма, например, нужны покадровые распечатки.

122. Не все нотариусы соглашаются.

123. Это дорого.

Альтернативой выступает [депонирование](#) как более быстрый и надежный способ фиксации факта авторства для любых форм произведений.

Регистрация товарного знака

В случае разработки логотипа, дизайна упаковки или другого произведения изобразительного искусства желательно [зарегистрировать товарный знак](#).

Это позволяет:

124. избежать его присвоения иным лицом;

125. в судебном порядке запретить использование товарного знака, получить возмещение убытков или выплаты компенсации.

Как не нарушить закон при коммерческом использовании чужих произведений

Для легального использования чужого произведения в коммерческой деятельности можно заключить с автором:

126. Договор об отчуждении исключительного права.

127. Лицензионный договор.

Его частный случай – приобретение через посредника изображений, аудио- и видеоконтента на платных стоках.

Договор разрешает временное использование произведения в определенном объеме. Например, размещение изображения на сайте, но не продажу его копии. Лицензия бывает исключительной и нет. В первом случае лицензия другим лицам не выдается.

128. Авторского заказа. Этот документ подтверждает, что контент создавался для конкретного заказчика. Обычно автор теряет право перепродавать результат другому лицу.

Важно:

129. При передаче исключительного права личные неимущественные права (на авторство, на имя и др.) не отчуждаются.

130. Покупка произведения не означает возможности использования его в коммерческих целях: картину допустимо показать знакомому, а вот копию с нее изготовить нельзя.

131. Для коммерческих целей: важно, чтобы в договоре говорилось о передаче исключительного права на произведение.

Специалисты патентного бюро Ezybrand занимаются оформлением любого из указанных типов [договоров](#). Отдельный вид услуг - [договоры для авторов контента для инфобизнеса](#) – представляется авторам обучающих курсов, электронных книг, статей и др. Обращение к профессионалам позволит значительно снизить риски нарушения чужих авторских прав.

Заключение

Судебная практика, связанная с несоблюдением в России авторских прав обширна. Многие вопросы урегулированы [Верховным судом](#) РФ. Не так давно, 29 мая 2024 года, вышел [обзор](#) ВС РФ по вопросам соблюдения авторских и смежных прав в сети Интернет. Многие неясные моменты уточнены.

Впрочем, они все-таки остались. Появляются новые объекты авторских прав. На Западе давно защищаются и схемы наколок, и татуировки. Следует полагать, вскоре прецеденты, связанные с охраной экзотических (пока) произведений, появятся и у нас.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Может ли стать автором девушка 14 лет?

Может. Человек, создавший произведение, становится его автором.

В чем отличие исключительных и личных неимущественных прав?

Автор может продать, подарить, отдать в залог исключительные права на произведение, разрешить или запретить его использование. Однако он и только он останется автором, передать авторство нельзя, как и имя автора.

Что лучше депонирование или заверение копии произведения у нотариуса?

Подходят оба способа, но депонирование – более универсально и чаще используется на практике. Так, нотариус может заверять только печатные произведения. Депонируются – любые.

Может ли быть объектом авторских прав идея?

Если она никак не выражена, то не может.

Надо ли регистрировать в качестве товарного знака название произведения и имя автора?

Да. Особенно, если автор известен. Такая регистрация позволит защититься от использования даже схожих с ними до степени смешения обозначений.

Патентование IT-разработок

Программа для ЭВМ защищается авторским правом (ст. 1261 ГК РФ). Ее не нужно регистрировать, а для доказательства авторства применяются различные способы (депонирование в Роспатенте, удостоверение у нотариуса времени создания произведения и др.). Вместе с тем эти способы не предоставляют правообладателю абсолютной защиты.

С 15 марта 2024 года у создателей разработок в сфере IT появилась возможность получить патент на изобретение или полезную модель. Соответствующие [изменения](#) в приказы, которые посвящены вопросам регистрации патентных прав, были внесены Минэкономразвития. Рассмотрим особенности получения патента на программное обеспечение.

Почему произошли изменения

До внесения изменений патентование IT-разработок было затруднено. Часто Роспатент отказывал заявителям. В качестве причины эксперты патентного ведомства ссылались на п. 5 ст. 1350 ГК РФ и другие нормы гражданского права. Они указывали, что IT-разработка – это программа для ЭВМ или математический метод. Усовершенствования, которые они производят, не приводят к техническому результату, а значит объект не обладает патентоспособностью. Патентоспособность – это возможность получения патента. Если объект отвечает требованиям законодательства, его получить можно. Если нет – нельзя. Доказать, что программное обеспечение обладает всеми признаками изобретения было сложно.

Представители бизнеса были не согласны с этим. Они вышли с инициативой установления конкретных критериев патентоспособности программного обеспечения. Их поддержало Минэкономразвития и, по его поручению, Роспатент.

Какие возможности предоставляют новые правила патентования программного обеспечения

Новые правила получения патента на программное обеспечение и другие IT-разработки:

- Упрощают правила составления и подачи в Роспатент заявки на патентование компьютерной программы.

Добавлено примечание ([Р5201]): В статье очень много смысловых повторов и переизбыток рекламных блоков. Нужно вычистить это. Айтишники серьезные люди, им такое не понравится)

Добавлено примечание ([Р5202]): Это всё не то. Программы депонируются в Роспатенте, и это одна из наших услуг. Почему все пишут про депонирование ПО в авторском обществе???

Добавлено примечание ([Р5203]): Эта ключевая фраза была в предыдущем предложении (если не считать подзаголовков), нужно ее изменить

Добавлено примечание ([Р5204]): Чего его?

Добавлено примечание ([Р5205]): Не приводят к техническому результату

- Сокращают объем возможных возражений Роспатента, которые связаны с проверкой патентоспособности IT-разработки.
- Расширяют круг решений в сфере IT, которые могут получить патент.

Какие патенты можно получить на программное обеспечение

Как запатентовать программу для ЭВМ? На нее можно получить патент:

- **На изобретение.** Обычно это инновационное IT-решение. Его сложнее зарегистрировать в Роспатенте. Вместе с тем патент на изобретение на программное обеспечение дает защиту прав изобретателя в течение 20 лет. Это самая длительная защита.
- **На полезную модель.** Полезная модель отличается от изобретения тем, что к ней предъявляются более простые требования. Так, при ее регистрации в Роспатенте не нужно доказывать изобретательский уровень. Патент на нее защищает права правообладателя в течение 10 лет.

Патентные поверенные бюро Ezybrand запатентуют ваше программное обеспечение. Мы внимательно подходим к особенностям IT-решений. Для наших клиентов мы выделим необходимый для патентоспособности технический результат и аргументируем позицию для экспертов Роспатента.

Какие IT-решения можно запатентовать как изобретение

Изобретения в сфере IT-технологий должны обладать как общими, так и специальными признаками.

Это должно быть техническое решение (общий признак). Для программного обеспечения это альтернатива между:

- Самим программным продуктом.
- Способом (методом) осуществления определенных действий. Они должны решать какую-либо техническую проблему.

Кроме того, такие решения должны обладать:

- Новизной. Это означает, что техническое решение уникально.
- Изобретательским уровнем, то есть оно должно быть неочевидно для специалистов в сфере, для которой разработано изобретение.
- Быть применимы на практике. Оно должно приносить конкретный результат.

Изобретения в сфере IT-технологий могут быть связаны с:

1. **Техническими решениями, которые используют программируемые устройства.** К ним относятся:
 - **Компьютерными устройствами** (процессоры, серверы, IoT-устройства: «умный» дом и другие подобные решения).
 - **Информационно-телекоммуникационными сетями.** Изобретения могут быть связаны с существенной оптимизацией их характеристик (алгоритмы маршрутизации, протоколы передачи данных и др.).

При этом хотя бы один признак технического решения должен быть реализован при помощи программного обеспечения. Это означает, что выполнение программы должно приводить к техническому результату, который указан

разработчиком. Программное обеспечение должно быть привязано к аппаратной части, за исключением обработки архивных (ретроспективных) данных и семантической обработки текста, которые прямо поименованы в приказе Минэкономразвития №148.

Например:

- Способ распределения нагрузки на сервер при помощи удаления из его памяти ненужных в данный момент задач. *Технический результат: снижение нагрузки на сервер.*
- Алгоритм шифрования данных при их передаче по сети. *Технический результат: передача данных в зашифрованном виде.*
- Способ противодействия DDoS-атакам, который основан на анализе IP-адресов входящего трафика. *Технический результат: отражение атак в сети Интернет.*

Решения, которые связаны с машиночитаемыми данными и программами.

- Способы обработки (передачи) данных, которые имеют специальную структуру для того, чтобы их могли понимать компьютеры и другие программируемые системы. Это, например, протоколы передачи данных между веб-сервисами. *Технический результат: обмен увеличением скорости обмена данными, или уменьшение количества ресурсов при передаче данных.*
- Программа для ЭВМ при условии, что ее выполнение приводит к техническому эффекту, то есть устройства или программно-аппаратный комплекс (ПАК) приобретает новые свойства. Например, прошивка для микроконтроллера, которая повышает точность данных. *Технический результат: повышение точности сведений.* Или утилита, которая позволяет удалить оставшиеся в операционной системе следы удаленных пользователем файлов. *Технический результат: освобождение дискового пространства.*

Какие IT-решения нельзя запатентовать как изобретение

Статья 1350 ГК РФ не относит к изобретениям программы для ЭВМ. В этой связи, если в формуле изобретения будет явно указано, что оно относится к программе для ЭВМ, на него не будет выдан соответствующий патент.

При этом рассматривается т.н. родовое понятие. Оно включает также смысловые синонимы. Это все то, что специалисты относят к программам. Явным указанием на программу для ЭВМ будет:

- Компьютерная программа.
- Программа
- Компьютерная платформа (платформа).
- Приложение.
- И т.п.

Что такое результат, приравненный к техническому?

Добавлено примечание ([РБ206]): ? Тут, наверное, про технический результат нужно написать, про аппаратную часть. В смысле ПО само по себе по-прежнему не патентуется, оно должно быть привязано к аппаратной части, за исключением обработки архивных данных и семантической обработки текста, которые прямо поименованы в приказе Минэкономразвития №148

Добавлено примечание ([РБ207]): Мне кажется, это некорректно, т.к. данные сами по себе не патентуются. Лучше написать способ обработки или способ передачи данных

Добавлено примечание ([РБ208]): Или устройство (ПАК – это одна из разновидностей)

Для того, чтобы расширить круг изобретений, которые можно запатентовать, Роспатентом введено понятие результата, который не является техническим, но приравнен к нему. В этом случае объект техники может не преобразовывать (изменять) свои свойства.

Это дает возможность патентовать IT-разработки, которые:

- Не создают «классический» технический эффект (например, повышение скорости работы устройства).
- Однако имеют значимую практическую ценность, которая основана на обработке архивных данных или семантическом анализе текста.

Можно запатентовать решения, которые связаны с обработкой архивных данных о физических объектах.

При этом необходимо, чтобы:

- Совокупность уже имеющихся (архивных) исходных данных (например, о температуре, давлении и др.) и искомый параметр были связаны по законам природы.
- Разработчик установил эмпирические зависимости (те, которые существуют в реальности) между исходными данными и искомым параметром. Они могут быть подтверждены экспериментами, получены в результате использования статистических методов (регрессионный анализ, интерполяция и т.п.), методами математического моделирования и другими. Например, разработчик обладает экспериментальными данными о вибрации двигателя и ее влиянии на износ цилиндропоршневой группы. Он установил эмпирическую формулу, которая показывает зависимость между частотой вибраций и степенью износа цилиндропоршневой группы. В этом случае его решение будет являться результатом, приравненным к техническому.

Также можно запатентовать технические решения, которые связаны с семантической (смысловой) обработкой текстов на естественном языке.

Такая обработка должна использоваться для:

- Классификации документов (например, автоматическая сортировка юридических договоров по их видам или промпт (задание) для ИИ, по которому ИИ направляет спам-письма в папку «Спам», а важные сообщения в папку «Важное»).
- Машинного перевода (например, возможно повышение его точности или скорости; стилизация перевода под оригинал и др.).
- Поисковых систем (например, алгоритм для поиска научных статей с учетом широкого смыслового значения термина, который задан пользователем).

Добавлено примечание ([P5209]): Архивных данных

Добавлено примечание ([P5210]): Семантический анализ текста

Добавлено примечание ([P5211]): Этот сложный список нужно разбить на два, т.к. при опубликовании на сайте будет плохо выглядеть

Добавлено примечание ([P5212]): Непонятно. Давайте напишем обладает экспериментальными данными о вибрации двигателя и ее влиянии на износ цилиндропоршневой группы.

Добавлено примечание ([P5213]): Способ обработки данных

Сравнительная характеристика технического результата и результата, приравненного к техническому

Критерий	Классическое изобретение	Результат, приравненный к техническому
Основа	Физические процессы, устройства	Анализ данных, семантика
Результат	Повышение скорости, энергосбережение и т.п.	Новые эмпирические зависимости, новые возможности при классификации документов, повышение характеристик машинного перевода, новые поисковые возможности
Пример	Алгоритм сжатия видео	Прогноз поломки станка по шумам, алгоритм поиска картинки по ее описанию

Что нужно, чтобы техническое решение получило патент на изобретение в сфере IT-разработок?

Для того, чтобы получить патент на программное обеспечение:

- В заявке нужно указать, что это решение приводит к техническому результату. Если из документов будет следовать, что патентуется исключительно программа для ЭВМ, которая никак не влияет на аппаратную часть, то патент выдан не будет. При этом патентный поиск проводится экспертами Роспатента не будет: заявителю откажут по формальным основаниям, которые предусмотрены п. 5 ст. 1350 ГК РФ.
- Техническое решение должно иметь практическое применение. Оно реализуется в виде некоего устройства или метода (способа) решения проблемы.
- Техническое решение должно выходить за рамки уже известных и быть неочевидным для специалистов в области техники, для которых оно патентуется, то есть обладать изобретательским уровнем.

Патентные поверенные бюро Ezybrand учтут особенности вашего технического решения, выделят его ключевые отличительные признаки и особенности, грамотно составят формулу изобретения и другие документы в Роспатент. Мы обоснуем возможность отнесения вашей разработки к изобретениям в сфере IT-технологий и получим соответствующий патент на программное обеспечение и другие объекты в кратчайшие сроки.

Что можно запатентовать в качестве полезной модели в сфере IT-разработок?

Полезные модели могут не обладать изобретательским уровнем. Если не получается запатентовать изобретение, можно попытаться заявить разработку в качестве полезной модели в сфере IT.

Добавлено примечание ([P5214]): Нужно указать (опять страдательный залог 😊)

Добавлено примечание ([P5215]): Что решение приводит к техническому результату (так-то все разрабы считают свои решения «техническими»)

Добавлено примечание ([P5216]): Поконкретнее нужно. Мы ж пишем, что ПО теперь можно запатентовать

Добавлено примечание ([P5217]): которых

Добавлено примечание ([P5218]): признаки (подмена терминологии)

Добавлено примечание ([P5219]): могут не обладать изобретательским уровнем

Обязательной является проверка ее новизны. Для этого разработчику нужно выявить и указать в заявке все существенные признаки полезной модели. Именно по ним эксперты Роспатента установят может ли разработка в сфере ИТ быть запатентована в указанном качестве.

Патентное бюро Ezybrand предлагает полный комплекс услуг по получению патентов на разработанную вами компьютерную программу или другие технические решения в сфере ИТ. Мы составим заявку в полном соответствии с требованиями Роспатента, оперативно решим все возникающие вопросы. Это позволит получить патент на ваше техническое решение в кратчайшие сроки. Обращайтесь к нам даже если вы сомневаетесь в возможности патентования вашей ИТ-разработки. Мы выделим особенности решения в сфере ИТ, поможем в определении ее новизны и практической применимости.

Добавлено примечание ([P5220]): Реклама вклинилась в гигантский список, очень плохо

Условия патентоспособности полезной модели в сфере ИТ

Для патентоспособности полезные модели должны обладать новизной и промышленной применимостью (ст. 1351 ГК РФ).

Для того, чтобы получить патент на программное обеспечение или другое решение в сфере ИТ как на полезную модель также нужно, чтобы:

- Решение было техническим и **относилось к устройству**. Это может быть аппаратный модуль, плата, датчик, серверное оборудование и др.
- В формуле полезной модели содержались **существенные признаки**. Они должны быть однозначно определять его техническую сущность и показывать, как оно решает заявленную проблему.

Добавлено примечание ([P5221]): Условия патентоспособности полезной модели изложены в ГК РФ, тут что-то не то

Что такое устройство?

Под устройством в качестве объекта патентования в сфере ИТ понимается техническое решение, которое:

- Относится к аппаратной части программируемой системы (чипы, разъемы и др.) или к комбинации аппаратного и программного обеспечения (программа, которая замедляет охлаждение процессора при уменьшении общей нагрузки и т.д.).
- Обладает новизной и может практически использоваться, но может **не обладать изобретательским уровнем** (если это полезная модель).

Добавлено примечание ([P5222]): Может не обладать изобретательским уровнем

При этом не могут быть запатентованы:

- Программы в отрыве от вычислительной системы, на которую они воздействуют.
- Интерфейсы, например, новое расположение кнопок в мобильном приложении, если это не связано с обработкой **данных**. Вместе с тем дизайн интерфейса можно запатентовать как промышленный образец.

Добавлено примечание ([P5223]): Тут добавьте, что дизайн интерфейса можно запатентовать как промышленный образец

Какие признаки являются существенными для ИТ-устройств

Для ИТ-устройств существенными признаками могут являться:

1. **Конструктивные признаки**. Они относятся к аппаратной, а не программной части программируемой системы. ~~Это:~~

- Состав и взаимное расположение элементов (память, датчики, платы, интерфейсы подключения и др.). Так, патентоспособным может быть способ подключения процессора к памяти через высокоскоростную шину (если он не был известен ранее).
 - Уникальная схема подключения и компоновки элементов, которые приводят к техническому результату. *Например, имеется распределенная система обработки данных для IoT. Стандартная архитектура соединения узлов приводит к задержке передачи данных между ними. Разработчиком предложена кольцевая топология с двунаправленными каналами. При этом узлы соединены в кольцо, и каждый узел имеет два независимых канала связи (например, по Wi-Fi 6 и LoRaWAN). Техническим результатом решения будет повышение устойчивости связи.*
 - Наличие специализированных модулей (блок шифрования и др.).
- 2. Функциональные признаки.** Они относятся к работе (функционированию) устройства. Это алгоритмы, которые реализованы на аппаратном уровне. Например, схема обработки сигналов ASIC для оптимизации вычислений в целях майнинга криптовалют.
- 3. Признаки, которые связаны с техническим результатом.** Они показывают, что происходит в итоге применения разработки. *Например, создан контроллер, который отключает периферийные устройства при отсутствии их активности в течение 5 минут. Технический результат: снижение энергопотребления на 20%.*

Важно, чтобы признаки были измеримыми и воспроизводимыми.

Экспертиза IT-разработок в Роспатенте

В ходе экспертизы специалисты Роспатента проверяют:

- **Связь признаков с техническим результатом.** Она должна быть причинно-следственной. Это означает, что технический результат должен быть подтвержден, а сам он получен в результате реализации решений в сфере IT. *Например, оптимизирована схема тепловыделения и за счет этого произошло уменьшение размера чипа.*
- **Соответствие технического решения известным принципам и законам** (природным, физическим, химическим и т.п.). *Например, нельзя запатентовать устройство, которое сжимает данные до 0 байт. Это противоречит законам информатики.*

Роспатент откажет в выдаче патента на полезную модель в сфере IT, если:

- Техническое решение не относится к устройству.
- Не выявлены причинно-следственные связи между признаками и результатами.
- Обоснование решения противоречит научным или природным законам (принципам).

Добавлено примечание ([P5224]): Это сомнительно. Попадают топологии интегральных микросхем, которые регистрируются в форме депонирования в Роспатенте. Само по себе оригинальное расположение элементов не патентуется, должен быть технический результат

Ключевые элементы патентоспособности: техническая проблема и технический результат

Техническая проблема и технический результат – ключевые элементы. Они позволяют оценить патентоспособность изобретения и полезной модели, то есть ответить на вопрос можно ли защитить права на нее.

Если техническую проблему не указать явно, то в ходе экспертизы ее могут определить как:

- **Расширение арсенала средств.** Это означает, что разработан альтернативный вариант уже существующего технического решения. Результатом его реализации будет считаться возможность выбора различных устройств для выполнения одних и тех же задач. *Например, есть модуль шифрования. Он реализован на базе FPGA. Это означает, что разработчиком прописаны логические операции для этой схемы. Такой же модуль может быть создан на базе схемы ASIC. Это решение также можно запатентовать.*
- **Устройство, которое создано впервые.** Это означает, что устройство решает задачу (проблему), для которой решения существовали, но применялся другой способ их реализации. *Например, маршрутизатор с шифрованием на базе ИИ. Он динамически меняет алгоритм шифрования (AES-256/постквантовые схемы) в зависимости от типа трафика - без снижения скорости.*

Если технический результат не указать явно, то экспертиза будет исходить из назначения устройства, то есть будет считаться, что:

Технический результат = Назначение устройства.

В этом случае технический результат будет считаться достигнутым, если устройство работает как заявлено разработчиком. *Например, если его назначением является «снижение энергопотребления сервера» и достигнут такой эффект на практике.*

Вместе с тем при подаче заявок на патентование разработок в сфере IT целесообразно корректно указать какая проблема решается и какой будет результат. В этом случае можно избежать обоснованных возражений экспертов Роспатента по поводу патентоспособности IT-решения, а также сократить сроки выдачи патента. *Патентное бюро Ezybrand подготовят формулу изобретения или полезной модели таким образом, чтобы она отвечала всем требованиям Роспатента. Мы запатентуем ваше программное обеспечение или другую разработку в сфере IT с вашим минимальным участием и в кратчайшие сроки.*

Как подать заявку на патентование IT-разработки в качестве изобретения или полезной модели

Документы для получения патента на программное обеспечение или другую разработку в сфере IT можно подать как самостоятельно, так и через патентное бюро Ezybrand. Процедура достаточно сложна, а при составлении заявки и других документов на патентование нужно учесть нюансы. Если этого не сделать, высока вероятность получения от Роспатента запросов, на которые необходимо ответить в течение определенного времени. Это увеличивает сроки рассмотрения документов

Добавлено примечание ([P5225]): и изобретения

Добавлено примечание ([P5226]): кого «их»?

Добавлено примечание ([P5227]): нужно упростить, трудно читается

Добавлено примечание ([P5228]): Как подать заявку на патентование

патентным ведомством. Если заявитель не ответит на запрос, то его заявка будет отозвана (при этом она считается неподанной).

Заявка на патентование IT-разработки в качестве полезной модели может быть преобразована в заявку на патентование изобретения. Это нужно делать, если после ее подачи установлен изобретательский уровень технического решения. Патентное бюро Ezybrand проанализирует ваши материалы на патентование IT-разработки в качестве полезной модели. Если наши специалисты установят в них наличие признаков, которые позволят ее отнести к изобретению, мы согласуем с вами вид заявки или преобразуем ее.

Патентные поверенные бюро Ezybrand помогут вам избежать проблем с регистрацией патентов на изобретение или полезную модель в Роспатенте. Мы получим в Роспатенте патент на вашу техническую разработку в сфере IT в минимально возможные сроки.

Как запатентовать программное обеспечение: пошаговый алгоритм

Для патентования программы заявителю нужно:

1. Составить и подать в Роспатент заявку на изобретение или полезную модель в сфере IT. Заявителю нужно детально описать свое техническое решение, привести пример(ы) практического использования разработки или указать на то, как оно будет использоваться. Если в разработке используется искусственный интеллект (ИИ), нужно указать на это отдельно, в том числе на роль разработчика в получении итоговых результатов.

Заявитель может подать в Роспатент ходатайство о рассмотрении заявки с его участием. В этом случае эксперты патентного ведомства ответят на его вопросы лично.

2. Оплатить пошлину. Она составляет:

- Для изобретений – 4000 руб. + 1000 за каждый пункт формулы больше 10.
- Для полезных моделей – 2000 руб. + 1000 за каждый пункт формулы больше 10.

Если пошлину не оплатить в течение двух месяцев, заявка будет признана отозванной. Это означает, что она словно бы не подавалась и все действия по регистрации патента на IT-разработку нужно начинать снова.

3. Дождаться решения формальной экспертизы Роспатента. На этом этапе патентным ведомством проверяется наличие всех документов. Если документов недостаточно или они составлены некорректно, в адрес заявителя будет направлен запрос. Если ответ на него не поступит в течение 2 месяцев, заявка будет считаться отозванной.

4. Если решение формальной экспертизы положительно, проводится экспертиза по существу.

5. По результатам экспертизы по существу Роспатент примет одно из следующих решений:

- О выдаче патента на техническую разработку в сфере IT. Это произойдет, если соблюдены все требования Роспатента.
- Об отказе в выдаче патента. Это произойдет если разработка в сфере IT не отвечает требованиям, которые предъявляются к изобретениям или

Добавлено примечание ([P5229]): Как раз обратная ситуация бывает: подали заявку на изобретение, а у решения нет изобретательского уровня. Тогда ее преобразовывают в полезную модель. Ну очень редко наоборот – если заявитель в качестве полезной модели описал процесс, а не устройство, например.

Добавлено примечание ([P5230]): Про преобразование нужно отдельно написать, можно выше, где речь про полезные модели была. Структура текста здесь сильно хромает

Добавлено примечание ([P5231]): Поможем составить ходатайство о преобразовании заявки

Добавлено примечание ([P5232]): Тавтология в предыдущем предложении

Добавлено примечание ([P5233]): Нужно упростить

Добавлено примечание ([P5234]): Это необязательно, достаточно умозрительной возможности

Добавлено примечание ([P5235]): Неправильные цифры

Добавлено примечание ([P5236]): Страдательный залог... Это пункт 5?

Добавлено примечание ([P5237]): выдаче

полезным моделям для IT-решений. Кроме того, возможен отказ по формальным причинам. Это неправильное оформление документов или неполное их представление.

- О признании заявки отозванной если заявитель проигнорирует запросы патентного ведомства и не ответит на них в течение 2 месяцев.

Почему стоит обратиться в патентное бюро Ezybrand

Патентные поверенные бюро Ezybrand специализируются в области IT-решений и прошли соответствующую аттестацию. Мы предоставляем нашим клиентам расширенные возможности:

- Помогаем доказать патентоспособность ~~н~~ IT-разработок. Мы составим формулу изобретения таким образом, что у экспертов Роспатента не останутся сомнения в его патентоспособности. Мы включаем в заявку в том числе признаки, которые ранее считались непатентоспособными и делаем акцент на технический результат изобретения.
- Подготавливаем структурированные приложения. Это алгоритмы, схемы, фрагменты программного кода и т.д. Они служат для иллюстрации ключевых особенностей IT-разработки.
- Обосновываем изобретательский уровень. Если клиент собирается получить патент на компьютерную программу, мы делаем акцент на то, как достигается технический результат и приводим соответствующие аргументы.
- Обеспечиваем полное сопровождение заявки. Мы своевременно подаем пакет документов в Роспатент, оперативно отвечаем на запросы патентного ведомства, контролируем весь процесс прохождения заявки на патентование.

Патентные поверенные бюро Ezybrand обладают большим опытом в сопровождении заявок на получение патентов в сфере IT. Мы говорим на языке экспертов Роспатента и гарантируем результат в минимально возможные сроки.

Ответы на часто задаваемые вопросы

У меня есть носитель информации с данными. Могу ли я его запатентовать в качестве изобретения?

Если он предназначен для управления программируемой системой, то можете. Например, если данные расположены на жестком диске в виде таблицы. Она содержит ссылки на файлы и свободное пространство. К таблице обращается контроллер жесткого диска для поиска файлов.

В чем заключаются особенности составления заявок на получение патента на техническое решение в сфере IT?

В формуле изобретения должно быть указано, что это решение связано с каким-либо программируемым устройством (процессор, микропроцессор, и др.). В этом случае нужно показать связь изобретения с программой.

Добавлено примечание ([P5238]): речевая ошибка

Добавлено примечание ([P5239]): страдательный залог

Добавлено примечание ([P5240]): это нужно убрать, одно и то же многократно повторяется в статье

Добавлено примечание ([P5241]): тут какая-то каша...
Файловый менеджер, предназначенный для управления контроллером

Кроме того, формула может содержать указание о том, что изобретением являются машиночитаемые данные. В этом случае нужно показать, что они предназначены для управления компьютером или другой программируемой системой.

Я изобрел новый способ вычисления системы дифференциальных уравнений. Для этого применяется компьютер. Формулы написаны в электронной таблице. Результаты вычислений используются для расчета характеристик самолета. Если в заявке не будет указано то, что мое изобретение использует компьютер, будет ли оно считаться изобретением в сфере ИТ?

Нет, не будет. В формуле изобретения необходимо отразить связь с программируемой системой, в данном случае – с компьютером.

На что опирается эксперт Роспатента при проверке новизны изобретений в ИТ-сфере?

Эксперты Роспатента при проверке новизны разработок в ИТ-сфере ориентируются на сведения:

- Которые содержатся в справочниках и учебниках.
- Об основных функциях, структуре и назначении компьютера или компьютерной сети. Например, о том, что при помощи ПК можно выполнить ряд операций при помощи программы. Или о том, что распределенные сети позволяют использовать периферийные устройства (принтер, сканер и др.) любому из ее участников.

Я разработал решение, которое на основе периодического отслеживания данных о нахождении мобильных телефонов в определенном районе города, определяет места скопления людей. Является ли это решением, приравненным к техническому?

Нет, не является. В данном случае исходные и выводные параметры связаны не по законам природы.

У меня есть программная разработка. Она выдает тот же результат, что и уже имеющаяся. Вместе с тем вычисления происходят в 10 раз быстрее. Является ли мое решение изобретением?

Нет, не является. Если никакого другого результата не достигнуто (например, повышения точности измерений), то это не является изобретением. Считается, что компьютер по своему функционалу предназначен для увеличения скорости вычислений.

Достаточно ли в заявке на изобретение в сфере ИТ заявления о том, что она повышает качество ранжирования (сортировки) веб-страниц по поисковому запросу или нужно подтвердить это экспериментами?

Одного заявления недостаточно. Нужно привести объективные данные, полученные в той области техники, к которому относится изобретение.

Добавлено примечание ([РБ242]): Надо нормальный заголовок к списку сделать (у вас часто он ограничивается словом «это»)

Повышение качества ранжирования можно подтвердить с помощью метрик DCG, p-found и др. Метрики позволяют оценить посещаемость веб-страниц и поведение на них пользователей.

Как пополнить счет ООО

Как пополнить расчетный счет ООО собственными средствами? ООО для осуществления деятельности пользуется расчетным счетом. Через него происходит, например, оплата клиентами поставленных товаров. В некоторых случаях денежных средств на расчетном счете не хватает и требуется его пополнение. Учредители ООО не могут просто перевести на него деньги без оснований. Если их не указывать могут возникнуть проблемы с банком или налоговой инспекцией. Кредитная организация вправе посчитать, что средства получены незаконно и потребовать подтверждения их источника. Если проигнорировать его требование возможна блокировка счета. ФНС может посчитать самофинансирование ООО уходом от уплаты налогов. Вместе с тем есть несколько легальных способов [пополнения счета ООО](#) его учредителями.

Зачем ООО расчетный счет

Расчетный счет используется ООО для безналичных расчетов. В соответствии со ст. 851 ГК РФ они проводятся между юридическими лицами, которые занимаются предпринимательской деятельностью. Наличными средствами можно оплатить товары (услуги) по одному договору между предпринимателями. Сумма оплаты не может превышать 100 тыс. рублей.

Безналичные расчеты используются:

- Для текущих платежей ООО. Это аренда, оплата коммунальных платежей, налогов, заработной платы, содержание помещений и т.д.
- Для расчетов с контрагентами по оплате товаров и услуг.
- Для получения оплаты от клиентов ООО. Если ими являются физические лица, без статуса ИП, они могут оплатить товары (услуги) банковской картой через терминал (эквайринг) или QR-коды.
- Для участия в тендерах.

Зачем ООО пополнять расчётный счёт

Если на расчетном счете ООО не хватает денежных средств, предприниматель может оказаться в ситуации, когда он не сможет оплачивать текущую деятельность ООО и развивать бизнес.

Пополнение расчетного счета ООО может понадобиться для:

- **Срочного погашения обязательных расходов.** Это налоговые и другие платежи и взносы, заработная плата и др. Если не произвести

необходимые выплаты, предпринимателю грозят административная ответственность и налоговые санкции.

- **Расчетов с поставщиками.** Предпринимательская деятельность осуществляется на свой риск (ч. 2 ГК РФ). Возможна ситуация, когда имеющихся на расчетном счете ООО средств не хватает для оплаты за уже отгруженный товар. Если этого не сделать к предпринимателю применят договорные санкции, например – неустойку.

• **Обеспечения гарантийных обязательств.** Так, для участия в тендерах нужно внести обеспечительный платеж на специальный счет. Если этого не сделать, заявка будет отклонена.

• **Иное финансирование бизнеса.** Это может быть предоплата, покрытие т.н. кассовых разрывов (ситуация, когда денежных средств нет в моменте – их поступление, например, от дебиторов произойдет позже), расходы на развитие производства, маркетинг и т.п.

Способы пополнения расчетного счета ООО учредителем

Как пополнить единый налоговый счет для ООО? Увеличить сумму денежных средств на расчетном счете ООО учредителю можно путем:

- Оплаты товаров и услуг ООО.
- Оформления договора займа.
- Вложения денежных средств в имущество ООО
- Предоставления безвозмездной финансовой помощи (дарение).
- Увеличения размера уставного капитала.

При выборе способа пополнения следует учитывать необходимо ли платить налоги, а также иные последствия, которые могут быть применены налоговыми органами или банком.

Оплата товаров и услуг ООО учредителем

Как пополнить расчетный счет ООО? Можно, например, приобрести его товары и услуги. В этом случае учредитель ООО выступит в роли физического лица. ООО необходимо выставить ему счет (при оптовой закупке) или выдать чек или другой документ (при розничной покупке), а также оприходовать денежные средства. Это будет выручка ООО. Она войдет в налогооблагаемую базу.

Есть случаи, когда приобретение товаров учредителем подменяется безвозмездным займом. Этого делать нельзя. Так (дело № А64-929/2017) учредитель приобрел у ООО дорогостоящий автомобиль. Сделка была оформлена как безвозмездный взнос в имущество ООО. ФНС посчитала, что в этом случае заем без процентов противоречит экономической природе сделке. С ООО взыскан налог.

Оформление договора займа

Как пополнить счет ООО из собственных средств? Учредитель может предоставить ООО заем. Этот способ подходит в случае, если участник ООО рассчитывает на возврат средств. Обычно он используется для выдач

краткосрочных займов. Для того, чтобы им воспользоваться нужно заключить соответствующий договор (ст. 807 ГК РФ). В нем указывается срок займа и его сумма.

Заем может быть:

- **Беспроцентный.** Тот факт, что плата за пользование деньгами не предполагается должен быть явно указан в договоре. Если этого не сделать, в соответствии со ст. 809 ГК РФ договор будет считаться возмездным. При этом, даже если не указаны проценты, они будут начисляться по ставке рефинансирования, которая установлена ЦБ РФ. Она может быть весьма высокой. Например, на начало 2025 года – 19%.
- **Процентный.** В этом случае за пользование деньгами учредителя начисляются проценты. Их размер определяется по соглашению сторон.
- **Целевой.** Если в договоре указано, что на денежные средства приобретается конкретное оборудование или другие вещи. При этом потратить их на другие цели нельзя. Если это сделать, организация лишится возможности отнести расходы по займу на прибыль (или вычесть их из доходов при УСН «доходы минус расходы»).
- **Нецелевой.** Если в договоре указано, что средства будут использоваться для пополнения оборотных средств ООО.

Денежные средства могут быть перечислены на расчетный счет ООО или внесены в кассу организации. Если учредителем ООО является другое юридическое лицо в кассу нельзя внести более 100 тыс. рублей.

Налоговые и иные риски

Если учредитель внес на счет ООО сумму более 1 млн. рублей, банк сообщит об этом в Росфинмониторинг. Это требование Закона № 115-ФЗ. Банк запросит у предпринимателя документы, на которых основывалась выдача денег (договор займа).

При любом займе денежные средства и другое имущество не считаются доходом. В случае процентного ООО, как налоговый агент, должно начислить и заплатить в бюджет 13% от полученных учредителем доходов.

Если предприниматель оформит т.н. прощение долга или ООО не отдаст ему средства в течение 3 лет (срок исковой давности) от даты, когда он должен быть отдан, их нужно учесть по статье «внереализационные доходы» и уплатить налоги.

ФНС в ходе камеральных или выездных налоговых проверок выявляют не приобрело ли ООО необоснованную выгоду из-за получения процентного займа у учредителя. Если это будет установлено в отнесении процентов по займу на расходы будет отказано. Соответственно ФНС будут произведены налоговые доначисления.

Для того, чтобы претензий со стороны ФНС не было, при выдаче **процентных займов** нужно, чтобы:

- **Заемные средства использовались на деятельность ООО, связанную с извлечением дохода.** Так (дело № А40-41244/12-99-222), организация взяла денежные средства у своего учредителя, юридического лица, и

выплатила дивиденды собственникам последнего. ФНС посчитало налоговым правонарушением отнесение процентов по займу на прибыль. В его решении было указано, что так как дивиденды не уменьшают доход организации, то и заем на эти цели не может этого делать.

- **Заем не подменял другой договор.** ФНС откажется признать займом получение денежных средств ООО на нерыночных условиях (если ставка ниже ставки рефинансирования ЦБ РФ, если кредит выдан на срок 10 и более лет, если будет установлено, что ООО не собирается вернуть заем и т.д.). Так (дела №№ А09-2657/2016, А16-343/2016), учредитель дал займы ООО денежные средства. На них ООО приобрело недвижимость и сдало ее в аренду. При этом арендные платежи не способны покрыть выданный заем и проценты по нему. В этой связи ФНС посчитала выданные учредителем средства доходом ООО и доначислила налог на прибыль.
- **Потребность в заемных средствах ООО не была сформирована искусственно самим учредителем.** Так (дело № А40-5825/2017) два участника ООО получали значительную зарплату в ООО и предоставляли ее займы ООО. ФНС проанализировала движение средств по расчетному счету ООО и пришла к выводу, что потребности в выдаче ООО займа не было.

Кроме того, при выдаче процентных займов ФНС выявляет был ли он произведен на рыночных условиях. Так, если предприниматель дал заем на длительный срок (10 лет и более) и под минимальные проценты (значительно ниже ключевой ставки рефинансирования), ФНС посчитает его доходом организации и доначислит налоги.

В случае выдачи учредителем беспроцентного займа ООО нужно, чтобы этому было разумное экономическое объяснение и деловая цель. Так, один из предпринимателей получал займы от одних организаций и переводил их, тоже в качестве займа, другим. ФНС начислил многомиллионный НДС на сумму поступивших ему средств (дело № А67-7866/2017).

Плюсы и минусы

Как правильно пополнить счет ООО собственными средствами?

Предоставление займа ООО его учредителем позволяет:

- Профинансировать его деятельность на краткосрочную перспективу.
- Вернуть предоставленные ООО средства, в том числе с процентами.
- Заплатить минимум налогов.

Вместе с тем:

- ООО нужно следить за сроком возврата займа.
- Постоянная выдача займов ООО может привлечь повышенное внимание ФНС.

Вклад в имущество ООО его учредителями

Как учредителю пополнить расчетный счет ООО? Возможность осуществления вкладов в имущество ООО должна быть предусмотрена в его

уставе. Если этого нет, нужно внести изменения в данный документ. Это могут сделать учредители ООО. После того, как изменения внесены, обновленный устав нужно направить в ФНС.

Вклады в имущество вносятся учредителями в размере, который пропорционален их доли в ООО. Например, если участниками принято решение о вкладе в 100 тыс. рублей, собственник с долей 50% заплатит 50 тыс. рублей, а собственники с долями по 25% - по 25 тыс. рублей.

Вклады в имущество не изменяют:

- Размер долей участников ООО.
- Номинальную стоимость долей в уставном капитале ООО. Она указана в балансе ООО.

Внесенные в ООО вклады становятся его собственностью.

Как оформить вклад в имущество ООО

Для того, чтобы оформить вклад в имущество ООО нужно:

- Провести собрание участников ООО, если их несколько. Решение о вкладе в имущество ООО должно быть принято не менее чем 2/3 от числа голосов. Это установлено в законе об ООО. Если учредитель один, достаточно его единоличного решения.
- Составить протокол или решение единственного участника ООО.
- Внести денежные средства или иное имущество с пометкой «вклад участника ООО».

Какое имущество можно внести

В ООО можно внести:

- Деньги.
- Вещи.
- Доли в капиталах юридических лиц.
- Облигации.
- Права на результаты интеллектуальной деятельности. Для этого их нужно оценить. Этим занимается профессиональные оценщики. Специалисты патентного бюро Ezybrand определяют рыночную и иную стоимость принадлежащих вам интеллектуальных прав. Это могут быть товарные знаки (бренды), патенты на изобретения, промышленные образцы и т.п. Проведем оценку в кратчайшие сроки и с гарантией качественного результата. По определенной нашими оценщиками стоимости вы сможете поставить исключительные права на баланс организации. ФНС принимает данные оценки для целей налогообложения.

Для того, чтобы вносить в ООО что-то, кроме денежных средств, нужно, чтобы это было предусмотрено уставом ООО или решением общего собрания его участников.

Налоговые и иные риски

Полученные денежные средства и иное имущество не входят в налогооблагаемую базу по налогу на прибыль.

Вместе с тем, если вклад неправильно оформлен, ФНС может посчитать его доходом и доначислить налоги.

Это произойдет, если:

- **Не соблюдены требования закона об ООО.** Так (дело № А63-16832/2019), у ООО было два учредителя с равными долями. Однако, вклад сделал только один из них. Решения собрания собственников не было. ФНС посчитало его доходом.
- **Переданы неимущественные права** (уступка прав требования, права на результаты интеллектуальной деятельности и др.). В ст. 251 НК РФ говорится об освобождении от налогообложения только имущества. К нему также относятся деньги.
- **Имущество (за исключением денежных средств) в течение 1 года после внесения в ООО передано другому лицу.** Для освобождения от налогов его нельзя продать, сдать в аренду или иным образом им распорядится.

Плюсы и минусы

Как пополнить счет ООО из собственных средств? Вклад в имущество ООО без увеличения уставного капитала имеет следующие плюсы:

- Не влияет на доли участников ООО.
- Не нужно вносить изменений в устав ООО.
- Имущество не облагается налогом.

Вместе с тем вклад нельзя вернуть.

Предоставление безвозмездной финансовой помощи (дарение).

Учредитель может пополнить расчетный счет организации (ООО) путем оказания безвозмездной финансовой помощи. Это – дарение. Способ применяется, когда ООО срочно нужны денежные средства, а учредитель не планирует их вернуть впоследствии.

Дарить можно:

- Товары и материалы.
- Основные средства, в том числе оборудование.
- Денежные средства.
- Имущественные права.
- Нематериальные активы (товарные знаки, патенты на изобретения и т.п.). Для того, чтобы подарить товарный знак должна быть проведена оценка его рыночной стоимости. Это нужно для постановки его на баланс ООО. Профессиональные оценщики патентного бюро Ezybrand оказывают услуги по определению стоимости принадлежащего вам бренда. Мы предоставим вам отчет об оценке в кратчайшие сроки.

Для того, чтобы зафиксировать подарок нужно оформить решение собрания учредителей ООО и составить акт приема-передачи материальных ценностей.

Имущество не подлежит налогообложению, если:

- Его дарит учредитель с долей 50% и более в уставном капитале ООО (подп. 11 п. 1 ст. 251).

Оно (за исключением денежных средств) не реализуется ООО в течение 1 года. Если это произойдет, то ФНС признает его доходом и взыщет налог на прибыль.

Если имущество дарится учредителем, доля которого в уставном капитале ООО составляет менее 50%, то налоговая льгота по его освобождению от налогообложения не действует.

Безвозмездно полученное от учредителя имущество может быть поставлено на учет как добавочный капитал. Это следует из экономического смысла данной операции.

Если ООО получает от учредителя сырье, материалы, оснастку и другое малоценное имущество, то ООО может увеличить свои расходы в размере его стоимости. Оно должно быть передано ООО по справедливой (рыночной стоимости).

Плюсы и минусы

Оказание учредителем безвозмездной финансовой помощи ООО:

- Не требует сложного оформления.
- Не подлежит налогообложению, если доля учредителя в ООО не менее 50%.
- При грамотном отнесении различных активов на счета баланса, в расходы ООО возможно включить малоценные предметы.

Вместе с тем:

- Этот способ нецелесообразно использовать, если у учредителя менее 50% в уставном капитале ООО.
- Подаренное имущество нельзя вернуть.

Увеличение уставного капитала ООО

Уставный капитал (УК) – важный показатель состоятельности ООО и репутации ООО на рынке. Его основные функции:

- Это источник средств организации. За счет их формируются активы ООО.
- Участники имеют право на имущество ООО и распределение прибыли в соответствии с их долями в УК.
- УК обеспечивает требования кредиторов.
- УК определяет величину чистых активов ООО. Она не должна быть ниже УК. Поэтому УК – это показатель надежности ООО на рынке. Его высокая величина может повысить доверие контрагентов и инвесторов.
- УК имеет номинальную и реальную (рыночную) стоимость. Номинальная (балансовая) отражается в бухгалтерском балансе и не изменяется. Реальная зависит от результатов предпринимательской деятельности ООО и может значительно превышать балансовую. При выходе участника из ООО ему выплачивается рыночная стоимость его доли.

В УК может вноситься также интеллектуальная собственность. Для этого ее нужно оценить. *Профессиональные оценщики патентного бюро Ezybrand определяют стоимость принадлежащего вам товарного знака для указанной вами цели. Так, если вы собираетесь вносить права на бренд в УК, мы укажем в отчете об оценке его рыночную цену, если вы хотите привлечь инвесторов - инвестиционную.*

В некоторых случаях необходимость увеличения УК возникает у предпринимателя для получения лицензий или для участия в тендерах.

При каких условиях может быть увеличен УК

Для увеличения размера УК нужно, чтобы:

- На момент принятия решения УК был полностью оплачен учредителями ООО.
- В уставе ООО не содержалось запрета на увеличение УК.
- Сумма увеличения не превышала разницу между стоимостью чистых активов и величиной УК и резервного фонда ООО. Сведения берутся из отчетов за предыдущий до увеличения УК год. Величина чистых активов это все активы ООО минус долги ООО. Резервный фонд ООО может не формироваться. Он служит для финансирования непредвиденных расходов. Для его создания направляется часть прибыли.

Условия внесения в УК прав на результаты интеллектуальной деятельности

В том случае, если в УК вносятся права на результаты интеллектуальной деятельности, они должны быть:

- Оформлены надлежащим образом. Это означает, что они должны быть зарегистрированы в установленном порядке. *Патентное бюро Ezybrand регистрирует в Роспатенте ваши права на товарные знаки. Если необходимо, мы поможем вам создать ваш бренд с нуля: разработаем его словесное изображение и изобразительные элементы, подберем подходящие классы МКТУ, сопроводим всю процедуру: от подготовки документов, до получения вами свидетельства о регистрации товарного знака. У нас также доступна ускоренная регистрация брендов. Если обычно процедура занимает около 8 месяцев, то наши специалисты проведут ее за 3- 4 месяца.*

• Оценены профессиональным оценщиком. Если этого не сделать могут возникнуть проблемы с налоговой инспекцией. ФНС считает интеллектуальную собственность организации нематериальным активом. Для целей налогового учета должна быть проведена профессиональная оценка. *Оценщики патентного бюро Ezybrand обладают большим опытом определения рыночной и иной стоимости именно объектов интеллектуальной собственности. Если вы воспользуетесь нашими услугами, то можете быть уверенными в качестве результата. Мы составим отчет об оценке принадлежащих вам исключительных прав в полном соответствии с законом об оценочной деятельности и Федеральными стандартами оценки (ФСО).*

Процедура увеличения УК

Для того, чтобы увеличить размер УК ООО нужно:

- Провести собрание учредителей ООО. За увеличение УК должны проголосовать все учредители ООО.
- Составить протокол. Его нужно заверить нотариально.
- Внести изменения в устав ООО.
- Заполнить [форму 13014](#). Подпись директора заверяется печатью.
- Заплатить пошлину. Она составляет 800 рублей.
- Направить все эти документы в ФНС для регистрации изменений.

Плюсы и минусы

Увеличение УК:

- Позволяет увеличить активы ООО.
- Дает ООО новые возможности, например, по участию в тендерах.
- Повышает доверие к ООО и деловую репутацию.
- Позволяет привлечь инвестиции.

Вместе с тем это долгая процедура.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Может ли учредитель пополнить расчетный счет ООО криптовалютой?

Нет, не может. В РФ криптовалюта не является законным средством платежа.

Как отразить в бухгалтерском учете различные способы внесения учредителем средств на расчетный счет ООО?

Способы внесения учредителем средств на расчетный счет ООО отражаются следующим образом:

1. Договор займа:
 - Получен заем у учредителя: Д51 (или другие счета, если получены материальных ценности)-К66 («Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»).
 - Возвращен заем учредителю: Д66-К51.
 - Начислены проценты по займу: Д91 («Прочие доходы и расходы»)-К66.
 - Начисленные проценты от учредителя включены в инвестиционный актив: Д08 («Вложения во внеоборотные активы»)-К66.
2. Вложение денежных средств в имущество ООО:
 - Поступили денежные средства от участника: Д51 (или другие счета, если получены материальных ценности)-К83.
3. Предоставление безвозмездной финансовой помощи (дарение): Д51 («Расчетный счет») – К83 («Добавочный капитал»)
4. Увеличение размера уставного капитала: Д51 (или другие счета, если получены материальных ценности)-К75 («Расчеты с учредителями»), Д75-К80 («Уставный капитал»), Д83-К80.

Я – учредитель ООО. У меня есть личный счет. Могу ли я пополнить расчетный счет ООО с него?

Нет, не можете. ЦБ РФ не допускает использование личного счета для ведения бизнеса. Это связано с тем, что налоги и страховые взносы ООО может оплачивать только по безналичному расчету.

Сколько денежных средств может быть на расчетном счете ООО?

Законодательных ограничений размера средств на расчетном счете ООО нет. Однако банки устанавливают свои лимиты. Они зависят от тарифа. В этой связи при выборе предпринимателем банка и тарифа целесообразно обращать внимания на его условия. Так, в одном тарифе лимит бесплатного зачисления денежных средств может составить 100 тыс. рублей, в другом – 1 млн. рублей.

Я сделал безвозмездный взнос и перевел его на расчетный счет ООО, но не указал назначение платежа. Будет ли эта сумма считаться доходом ООО?

Да, будет. Нужно заплатить с нее налог на прибыль. Если этого не сделать, последуют претензии от налоговой инспекции.

Можно ли запатентовать фразу?

Не все просто, как, раз-два-три. Рынок, который работает, предоставляет предпринимателю возможность испытать себя на прочность, тех же кто успешно пройдет этот квест, ожидают вкус счастья и прочие маленькие радости. Потому что мы, создаем будущее.

Все, выделенное курсивом, - зарегистрированные кем-то фразы. Так, права на первую из них принадлежат «Билайну», вкус счастья предлагает почувствовать «Кока-кола», создать будущее – «Технопарк», а рынок работает у «РТС» (это российская фондовая биржа).

Разберемся может ли рядовой житель нашей страны запатентовать свою фразу и сразу дадим ответ **нельзя**, однако можно зарегистрировать ее в Роспатенте в качестве словесного товарного знака.

Можно ли запатентовать слово или фразу в России?

Словесное обозначение можно зарегистрировать в качестве товарного знака.

Что вы скажете, например, о слове «фриссон»? А о «жамевю»? Ничего? Однако первое означает мурашки по коже от прослушивания музыки, второе – ощущение, что хорошо знакомое место кажется неизвестным.

Можно ли зарегистрировать слово в качестве товарного знака? Да, если оно оригинально и позволяет выделиться на рынке производителю (продавцу) определенных товаров/услуг. Например, обозначение «фриссон» теоретически может получить правовую охрану по 15 классу МКТУ для изготовления (продажи) музыкальных инструментов.

Добавлено примечание ([P5243]): Нужно сделать логику текста более упорядоченной и структурированной: запатентовать фразу нельзя, но можно зарегистрировать товарный знак. Какие есть ограничения для регистрации слов, словосочетаний, слоганов, девизов со стороны Роспатента, ФАС, необходимость проверки перед регистрацией, множество причин для отказа → обращение к патентным поверенным (подводим читателя к логическому выводу, стимулируем воспользоваться нашими услугами). Разбить это все по подзаголовкам, по темам. Сейчас в статье полная анархия, одна сплошная простыня и перескакивание с одного на другое. Статья получилась раздутая, слишком много вы в нее впили. Например, подробное описание досрочного прекращения знака при его неиспользовании – это уже вышло за рамки темы. Не нужно искусственно раздувать объем статьи

Добавлено примечание ([P5244]): Избитое клише, так нельзя начинать.

Добавлено примечание ([P5245]): Что это за компания? Чем занимается?

Добавлено примечание ([P5246]): Тавтология в одном и том же предложении (повтор фразы)

Ликбез: товарный знак (ст. 1477 ГК РФ) – способ индивидуализации товаров (услуг) предпринимателя на рынке. Пользователь привыкает к определенному бренду и, во многом, ориентируется на него при покупках.

Добавлено примечание ([P5247]): Дефис лишний

Патентные поверенные бюро Ezybrand зарегистрируют Ваш товарный знак в Роспатенте. Это может быть слоган и другое словесное обозначение. Наши специалисты помогут подобрать уникальную фразу, отражающую ваши стремления и характер деятельности.

Добавлено примечание ([P5248]): Подчеркивание не нужно, это на сайте как рекламный блок пойдет. Здесь нужно вставить ссылку на страницу услуг по регистрации товарного знака

Классы МКТУ: все товары и услуги для удобства классифицированы по 45 классам, из них 35 – товарные, остальные 10 – классы услуг. Поэтому товарные знаки регистрируются по определенным классам. При этом может произойти ситуация, при которой обозначение сможет получить правовую охрану лишь для определенных классов МКТУ: там, где оно будет обладать различительной способностью, то есть индивидуализировать производителя (продавца) и (или) товары/услуги.

Приоритет: это дата подачи заявки на товарный знак в Роспатент. Если два тождественных знака поданы на регистрацию, зарегистрирован будет лишь один, с более ранним приоритетом.

Можно запатентовать: словесные знаки, обладающие различительной способностью

Патент на слово или слоган получить нельзя, однако их регистрация все же возможна.

Товарные знаки бывают разными. Это может быть слово, изображение, картинка вместе со словом, трехмерное изображение и т.д. Нас интересуют словесные знаки. Это, например, слоган (девиз).

Добавлено примечание ([P5249]): Еще девиз

Словесные знаки востребованы: они дают возможность сформировать яркий и запоминающийся имидж компании.

В Роспатенте можно зарегистрировать слово или фразу, которые отличают производителя (продавца) от других на рынке однородных товаров/услуг. Часто производители (продавцы) используют т.н. фантазийные понятия. Это слова или фразы, специально придуманные, для обозначения.

Например, в 2023 году Роспатентом зарегистрировано обозначение № 1048584 «Виноест», а чуть ранее – «Винотерапия». Это фантазийные, придуманные заявителем, слова. Они воспринимаются потребителем как единое целое.

Правовая защита первому знаку предоставлена по 35 классу (реклама и др.), второму по «винно-водочно-коньячному» 33 классу МКТУ, и по 35 классу. Из охраны товарного знака «Винотерапия» выведены все химические символы и фраза «вино на каждый день».



Товарный знак № 1048584



Товарный знак № 1028634

Кроме того, фантазийным может быть словесное обозначение для определенной группы товаров/услуг, не являющееся таким для другой.

Например, наименование «Солнечный свет» для 11 класса МКТУ (устройства для освещения) может быть воспринято как описательное и не подлежащее охране. Однако оно зарегистрировано Роспатентом для 41 класса МКТУ (услуги по воспитанию и др.).

Солнечный свет

Товарный знак № 777244

Можно запатентовать: словесное обозначение, которое приобрело различительную способность

Для регистрации такого обозначения заявителю необходимо представить в Роспатент доказательства того, что оно ассоциируется с конкретным производителем (продавцом), то есть приобрело различительную способность. В качестве доказательств могут быть приведены сведения об объемах производства, длительности использования наименования, объемах оказанных услуг под данным

брендом, результаты социологических исследований об известности обозначения среди потребителей и др.

Так, белое яйцо в белой рамке на красном фоне ассоциируется с МТС и ни с какой другой компанией. Для регистрации бренда в Роспатенте МТС пришлось доказывать, что эти три буквы ассоциируются у потребителей именно с ней. Слоган МТС - «Быть лучше каждый день». Эта фраза зарегистрирована в Роспатенте в качестве товарного знака.



Товарный знак № 575358

Другим примером приобретения различительной способности является товарный знак «СУ-155». Для его регистрации в Роспатенте ЗАО «Строительное управление № 155» доказало, что оно длительное время использовалось в ее деятельности и широко известно потребителям.

СУ-155

Группа Компаний

Товарный знак № 514906
(неохраняемый элемент – слова «Группа компаний»)

Различительную способность приобрело также обозначение «ТНТ». Оно широко известно потребителям, ассоциируется именно с этой компаний и зарегистрировано Роспатентом в качестве товарного знака.



Товарный знак № 293241

Что не патентуется в качестве словесного знака

Можно ли запатентовать фразу?

Статья 1483 ГК РФ содержит исчерпывающий перечень возможных отказов Роспатента в регистрации товарного знака.

Нельзя запатентовать: если товарный знак (словесное обозначение) не обладает различительной способностью (ч. 1 ст. 1483 ГК РФ)

Отсутствие у обозначения различительной способности означает, что оно не может выделить производителя (продавца) или товары/услуги на рынке.

Так, в 2011 году Роспатент отказал одной из юридических компаний в правовой охране фразы «Интеллектуальная собственность нуждается в защите», посчитав данный набор слов как имеющих общеупотребительное значение. Приведенные заявителем доказательства интенсивности и широты его использования не помогли.

Причинами отсутствия различительной способности могут быть следующие.

Обозначение вошло во всеобщее употребление для определенных товаров, услуг

Это означает, что ранее обозначение обладало различительной способностью, но потом перестало ассоциироваться потребителями с конкретным брендом.

Так, слову «Лейкопластырь» Роспатент не предоставил правовую охрану. Оно использовалось в СССР с 1920 годов и в настоящее время представляет собой термин, описывающий свойства товара. Обозначение имеет конкретное семантическое значение: это липкая полоска, которая накладывается на рану. Указанное слово включено в орфографический, толковый и другие словари, а также является товаром 5 класса МКТУ.

Поэтому, например, в товарном знаке «Тигровый лейкопластырь» это обозначение выведено из охраны.

ТИГРОВЫЙ ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ

Товарный знак № 203557

Другими примерами слов, утративших различительную способность вследствие их всеобщего употребления, являются «ксерокс» (сегодня это либо аппарат для получения копий, либо сами копии – «ксерокопии»), «термос» (сосуд для поддержания температуры), «аспирин» (любой препарат на основе ацетилсалициловой кислоты) и др.

До 2015 года производители не могли зарегистрировать в качестве товарного знака обозначение «Беломорканал» для ряда товаров 34 класса МКТУ (табак,

Добавлено примечание ([P6250]): Сделайте здесь подзаголовок «Можно ли запатентовать фразу?» Или «Как запатентовать фразу в России?» Потому что то, что не патентуется в качестве словесного знака у вас уже выше рассмотрено

Добавлено примечание ([P6251]): Текст под этим подзаголовком очень большой, выглядит, как простыня, нужно разбить на подзаголовки

папиросы, сигареты, сигариллы, сигары), так как Роспатент считал его утратившим различительную способность: это наименование использовалось различными компаниями ([определение](#) ВАС РФ от 01.10.2013 № ВАС-13062/13). Производители табака вынуждены были объединиться в ассоциацию «[Табакпром](#)», включающую 11 предприятий. В 2015 году они смогли получить права на коллективный товарный знак «Беломорканал». Он может использоваться всеми членами ассоциации.



Товарный знак № 554098

Словесное обозначение состоит из отдельных элементов (букв, цифр, символов), не имеющих самостоятельного значения

Обычно это набор отдельных букв или букв с точками, не имеющих самостоятельного смыслового значения для потребителя (П.М.Д., ПМД и др.), цифр (1,2,3 и др.), чисел (28,156 и др.), знаков (&, \$ и др). Если в обозначении нет графики или оно не выполнено особым образом (например, уникальным шрифтом), его не регистрируют как товарный знак. Так для слов «Балтика 7», «7» - неохраняемый элемент.



Товарный знак № 481772

Обозначение содержит только общеупотребительные слова и термины

В этом случае обозначение не индивидуализирует товары/услуги (например, фрукты, ремонт, одежда). Присутствие таких слов в товарном знаке допускается,

однако они не будут охраняться. Это значит, что общеупотребительные слова могут свободно использоваться всеми производителями (продавцами) товаров/услуг.

Так, в свидетельстве на регистрацию товарного знака «VINO VANO» Роспатент указал, что слово VINO является **неохраняемым элементом** товарного знака № 911072 для товаров 33 класса МКТУ.

Добавлено примечание ([P5252]): Напишите, для какого вида товаров. Вернее, услуг



Товарный знак № 911072

При этом обозначение, состоящее из одного слова, – «VINO» - не будет зарегистрировано в качестве товарного знака для 33 класса МКТУ, так как содержит только общеупотребительное слово. При этом не важно, что оно написано латиницей.

Встречаются словесные обозначения, которые для одних товаров не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака, а для других – могут.

Так, в товарном знаке № 795360 слова «Вода России» **выведены** Роспатентом из-под охраны для товаров 32 класса (воды минеральные и газированные, воды столовые), услуг 40 класса (обработка и очистка воды), услуг 42 класса (анализ воды) МКТУ. В противном случае на полках магазинов не было бы минеральной воды из **Кавказских минеральных вод**, а присутствовала бы вода только конкретного производителя. Однако эти слова охраняются для 25 (одежда, обувь, головные уборы) и других классов МКТУ как фантазийные.

Добавлено примечание ([P5253]): Что такое КМВ? Нужно расшифровать аббревиатуры, или пояснить, что за производитель



Товарный знак № 795360

Обозначения, являющиеся характеристиками товаров/услуг.

К характеристикам товара /услуги относятся:

- **Вид товара.** Это материал (сырье), из которого изготовлен товар: молоко, сметана, чай, кофе и т.д.

Так, в словесном товарном знаке «Майский чай - любимый чай» (30 класс МКТУ) слово «чай» выведено из охраны: оно может свободно использоваться любыми производителями.

МАЙСКИЙ ЧАЙ - ЛЮБИМЫЙ ЧАЙ

Товарный знак № 288635

В товарном знаке № 585636 слово «квас» также не охраняется.



Товарный знак № 585636

Для использования в словесном обозначении слов «эко», «экологический», «био», «органик» и т.д., заявитель должен быть включен в [реестр](#) производителей органической продукции.

Добавлено примечание ([P6254]): это выносим в отдельный подзаголовок

- **Качество.** Это определенные характеристики товара/услуги, важные для их выбора потребителем. Не охраняются прямые указания на качество на русском или иностранном языке, например, фразы «стандарт качества», «premium quality», «лучшее качество», «качество №1» и др.

Так, в товарном знаке «СПУ. КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ» последние три слова не получили правовой охраны.



Товарный знак № 906199

Роспатент также отказывает в охране словосочетания в товарном знаке, если оно указывает на неподтвержденное качество товаров/услуг.

~~Кроме того, в практике имеются случаи, когда комбинированный знак получал охрану, а содержащийся в нем слоган — нет.~~

Например, в обозначении Word Class не охраняемый элемент – слоган «Сеть фитнес-клубов № 1».

Добавлено примечание ([P6255]): Это неэкспертно. Не «имеются случаи», а Роспатент отказал потому, что «Сеть фитнес-клубов» является описательным словосочетанием для деятельности заявителя (классов МКТУ)



Товарный знак № 46142

При этом, несмотря на регистрацию Роспатентом товарного знака № 46142, в дальнейшем у его владельца могут возникнуть проблемы с Федеральной антимонопольной службой (ФАС). В этом случае он, фактически, не сможет его применять в коммерческой деятельности.

Так, в 2015 году ФАС [посчитал](#) использование этой фразы для рекламы сети фитнес-клубов (была публикация в популярном журнале) нарушением закона о рекламе (№ 38-ФЗ). Ведомство установило, что доказательств того, что это именно сеть № 1 не представлено, а значит так утверждать нельзя.

~~Роспатент отказывает в охраноспособности таких элементов в товарном знаке, хотя и не запрещает их. Это могут быть различные слова в превосходной степени (самый лучший, № 1, наилучший, наикомфортнейший и т.д.). Единственное требование — эти определения не должны доминировать над другими, охраноспособными, элементами.~~

- **Количество.** Это вес, количество штук в упаковке, объем, длина и т.п. Так, для этого товарного знака из охраны выведен элемент «55 грамм».



Товарный знак № 889774

- **Свойство.** Это особенности товара (то есть товар действительно такой): «сливочный», «мягкий», «гибкий», «лимонный» и другие характеристики товара, в том числе хвалебные.

В нижеприведенном товарном знаке слова «смесь для выпечки» и «кекс лимонный» не охраняются.

Добавлено примечание ([P5256]): Тут было бы логично подчеркнуть, что Роспатент разрешит регистрацию, но в дальнейшем у владельца товарного знака могут возникнуть проблемы с ФАС, и он фактически не сможет использовать свой товарный знак



Товарный знак № 889774

- **Назначение.** Это область применения товара, его функции, ориентация на определенных потребителей («для детей», «для пап и мам», «для детей дошкольного возраста» и т.д.) и др.

В нижеприведенном товарном знаке слова «для детей и мам» выведены из охраны.



Товарный знак № 1047305

- **Ценность.** Это оценка товара («цена 150 рублей», «10 копеек» и т.д.). Так, в слогане «100 рублей - большие деньги» (товарный знак № 910519), «100 рублей» - неохраняемый элемент.

- **Время, место и способ производства/сбыта.** Это время, которое связано с производством товара («since 1974»), место («Костромские», «Вологодское» и др.) и способ производства или продажи («сделано вручную», «hand made», «игрушки оптом»).

В ряде случаев для предоставления охраны словесному элементу товарного знака требуется подтверждение реальности приведенных сведений (например, что производство организовано в заявленном году или что товар происходит из конкретного региона).

Так, в нижеприведенном товарном знаке не охраняются слова «Студень», «сделано вручную», «100% мясо птицы», «масса нетто», «изготовлено и упаковано» и дата «1998».



Товарный знак № 728814

Нельзя запатентовать: обозначения, способные ввести потребителя в заблуждение

Непредоставление правовой охраны таким обозначением защищает потребителя. Они могут вести в заблуждение потребителя относительно качества товара, его производителя или места производства.

Например, товарный знак «Журавли водка» зарегистрирован для товаров 33 класса МКТУ (водка, водка особая). Предоставление ему правовой охраны для товара «бренди» вводило бы потребителя в заблуждение.



Товарный знак № 429555

~~В практике деятельности Роспатента встречаются попытки регистрации~~

Добавлено примечание ([РБ257]): статью нужно писать с точки зрения предпринимателя, который хочет подать заявку, а не эксперта. Поэтому пишите: не получится зарегистрировать товарный знак, если он указывает на другой товар (хотя примеры выше свидетельствуют об обратном). Прошу вас исправить по всему тексту

Не получится зарегистрировать словесный товарный знак для товаров, не имеющих отношения к семантическому значению слова. Например, в Роспатент было подано обозначение со слоганом «О! Обувь», предназначенное, в том числе, для производства сидра (33 класс МКТУ). Оно зарегистрировано не было.



Не получится зарегистрировать товарный знак, если в его словесном обозначении приведены конкретные слова, а изображение им не соответствует. Например, на упаковке содержится фотография сосисок, а в качестве товаров, на которое оно регистрируется, значится, в том числе, «филе рыбное». Или, если в обозначении присутствует изображение головы свиньи, а заявитель хочет получить его охрану для говяжьих консервов.

В качестве товарного знака не регистрируются также обозначения, способные ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара.

Так, в мае 2022 года одно из юридических лиц пыталось зарегистрировать словесное обозначение «МайКрасофф» для товаров 9 класса МКТУ, в том числе для реализации компьютеров. С этим не согласился правообладатель многочисленных товарных знаков, в составе которых есть слово «Microsoft». Роспатент отказал заявителю в регистрации вышеуказанного обозначения.

Кроме того, не охраняются обозначения, способные ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товара.

Например, Роспатентом не было зарегистрировано следующее обозначение:



Заявителем не было доказано, что его товары изготовлены в Карловых Варах (Чехия).

Нельзя запатентовать: обозначения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности или морали

Есть также абсолютные основания для отказа в регистрации слова или фразы в качестве товарного знака. Это противоречие содержащихся в них элементов ряду базовых принципов.

Это:

- **Общественные интересы.** Они публичны и направлены на достижение стабильного состояния общества. Например, не получится зарегистрировать фразу, если в ней содержится указание на государственные и иные подобные обозначения. Так, взять слоган из Гимна России и сделать его своим наименованием для бизнеса не выйдет.

Например, в 2016 году СИП (№ СИП-580/20151) отказал в регистрации товарного знака, содержащего слово «СССР», так как, несмотря на прекращение существования Советского Союза, многими потребителями СССР ассоциируется с этой и ни с какой другой, страной.

В 2014 году Роспатент отказал в регистрации обозначения «В кругу семьи» для алкогольных напитков, посчитав это пропагандой последних. СИП поддержал (№ СИП-592/2014) позицию патентного ведомства.

В том же году Роспатент не предоставил правовую охрану обозначению, содержащему слова «Отряд специального назначения», для алкогольной продукции. СИП поддержал его позицию (№ СИП-604/2014). Невозможность регистрации связана с противоречием общественным интересам.

В противном случае, предприниматель получил бы необоснованные конкурентные преимущества, так как его продукция ассоциировалась бы с деятельностью силового блока.

- **Принципы гуманности.** Они защищают базовые человеческие ценности (справедливость, права и свободы человека, свобода вероисповедания и др.).

Например, указанным принципам будут противоречить обозначения, нарушающие чувства верующих и других людей. Так, правовая охрана не была предоставлена Роспатентом наименованиям «Великий пост» для противозачаточных средств, «Русская душа» для сантехники и др.

Однако, например (решение СИП от 20 июня 2024 года по делу № СИП-1293/2023), СИП отказал заявителю в признании недействительным товарного знака «ST-REMY» («Сан Реми»), так как российскими потребителями данное наименование с именем святого Католической церкви не ассоциируется.

- **Мораль** Это обобщенные представления о нравственности, назначении человека, смысле его жизни и др.

Принципам морали, например, противоречит наименование сети суши-ресторанов «ЁбиДоЁби». Его владельцы утверждали, что оно в переводе с японского значит лишь «день недели – суббота». Этому обозначению Роспатент отказал в правовой охране. Однако оно и сегодня используется компанией, что подтверждается работающим сайтом и возможностью сделать заказ блюд во многих городах нашей страны. Владелец сети до настоящего времени не исполнено [решение суда](#) об изменении названия.

Не могут быть также зарегистрированы в качестве словесного товарного знака т.н. жаргонизмы. Однако часть из них получила правовую охрану. Так, после продолжительной борьбы Роспатентом [зарегистрирован](#) товарный знак «Халява» по 8 классам МКТУ, в том числе для компьютерной и иной техники. Заявитель обосновывал отсутствие противоречия моральным принципам тем, что обозначение известно еще со времен Российской Империи и употребляется в значении «почти бесплатно, даром».

ХАЛЯВА

Товарный знак № 337819 (приоритет от 19 июля 2006 года)

Вместе с тем подходы Роспатента по предоставлению правовой охраны товарным знакам постоянно меняются. Сейчас они стали более строгими, чем, например, десятилетие назад. Поэтому многие словесные знаки, зарегистрированные в то время, не получили бы правовой охраны сейчас.

Пример, когда несмотря на усилия заявителя, слово не было запатентовано

В 2020 году Роскосмос собирался зарегистрировать знаменитое «Поехали!», произнесенное, согласно кинохронике, Юрием Гагариным при посадке в ракету «Восток-1». Ведомство хотело использовать обозначение для различных классов МКТУ, в том числе парфюмерии, алкогольных напитков, письменных наборов и др. На момент подачи заявки товарные знаки «Поехали!» принадлежали ЗАО

Добавлено примечание ([P5258]): Вроде уже всё с ними: <https://r13.fssp.gov.ru/press/news/2f1606a4-eb94-448f-be51-44a9b13e8d54>
<https://www.rbc.ru/business/10/04/2023/643409539a794746c3b87ec1>

Добавлено примечание ([P5259]): см. следующий коммент. Эта регистрация прошла не случайно, а в результате долгой борьбы

Добавлено примечание ([P5260]): Это было непросто, и про это нужно написать: <https://national-expertise.ru/blog/evroset/> Иначе получается, что мы стимулируем клиентов на такие аферы

«Первый канал. Всемирная сеть» и ООО «Спортлото». В регистрации слова Роспатентом было отказано.

Другие интересные кейсы по вопросам отказа в регистрации обозначения в качестве товарного знака в [нашем материале](#).

Как запатентовать слово или фразу в России

Еще раз отметим, что запатентовать фразу в России невозможно, но ее можно зарегистрировать как **словесный или комбинированный товарный знак**. В повседневной жизни то воспринимается как одно и то же. Поэтому будем говорить о регистрации фразы, патенте на фразу или слово в одном значении.

Словесный товарный знак, также как и любой другой, регистрируется в Роспатенте. С 2023 года его правообладателем может стать, наряду с юридическими лицами, также любой гражданин РФ, даже не являющийся самозанятым, и без статуса ИП. Физическому лицу регистрация товарного знака на себя может понадобиться в дальнейшем. Так, если в будущем планируется занятие предпринимательской деятельностью можно использовать зарегистрированное в Роспатенте изображение с ранним приоритетом. В свою очередь это защитит бизнес от **конкурентов**.

Что будет, если не использовать товарный знак длительное время

Если словесный товарный знак (слоган) зарегистрирован, но не используется в течение 3 лет непрерывно, заинтересованное в этом знаке лицо может обратиться к правообладателю с предложением аннулировать регистрацию словесного обозначения в Роспатенте или уступить ему права на него по [договору отчуждения](#). Если ответа на обращение не последует в течение 2 месяцев, то можно обратиться в СИП. При этом в Палату по интеллектуальным спорам до подачи иска подавать заявление не нужно.

заинтересованное в этом знаке лицо может подать исковое заявление в СИП о прекращении прав правообладателя на товарный знак.

При подаче искового заявления следует учесть, что исключительные права прекратятся лишь на определенные товары/услуги из класса МКТУ, поэтому необходимо указание их полного перечня.

Например, если заявитель просит отобрать за неиспользование обозначение, зарегистрированное для 9 класса МКТУ и указывает «для товаров: компьютеры и компьютерная периферия», то его использование для других товаров данного класса (а это, научные приборы, фотографическая техника и многое другое) судом автоматически не прекратится, так как суд не выходит за рамки заявленных требований.

В суде истец должен доказать заинтересованность в добросовестном использовании товарного знака. Например, что обозначение уже применяется им в коммерческой деятельности, на его продвижение на рынке потрачены средства, в оборот выпущены товары, в оформлении которых используется запатентованная фраза или слово и т.п.

Добавлено примечание ([P5261]): Разделите текст ниже на смысловые подзаголовки: Порядок регистрации (на раскрыто, кстати), требования к заявке, сколько стоит запатентовать фразу и т.п.

Добавлено примечание ([P5262]): Или комбинированный

Добавлено примечание ([P5263]): Напишите тут про неиспользование в течение 3 лет

Добавлено примечание ([P5264]): выделить в отдельный подзаголовок

Добавлено примечание ([P5265]): Это делается немного по-другому, почитайте здесь в разделе «Порядок аннулирования при неиспользовании»: <https://ezybrand.ru/blog/kak-annulirovat-tovarnyj-znak/>

Добавлено примечание ([P5266]): смотрите: вы пишете, что заявитель хочет прекратить товарный знак по 9 классу и пишет это в исковом заявлении. ЕСТЕСТВЕННО, что суд именно по этому классу и прекратит действие. Нужно переформулировать

Суд должен быть уверен, что длительное неиспользование товарного знака ответчиком нарушает права истца, препятствуя продвижению товаров/услуг на рынке добросовестным предпринимателем.

Добавлено примечание ([P5267]): эта формулировка, на мой взгляд, неправильная. Так как в данном случае фактически истец нарушает права владельца товарного знака. В этом особенность досрочного прекращения.

После этого суд предложит ответчику привести доказательства использования запатентованного слогана (фразы, слова) в деятельности предпринимателя в течение 3 лет (хотя бы однократного). В качестве доказательств рассматриваются договоры с контрагентами, маркировка продукции, реклама с использованием словесного обозначения и т.п. При непредставлении ответчиком соответствующих материалов, действие его исключительных прав на слоган будет прекращено после вступления решения суда в законную силу. На его основании Роспатент внесет, по заявлению заинтересованного лица, соответствующие изменения в реестр товарных знаков.

Добавлено примечание ([P5268]): Роспатент еще должен внести изменения в реестр товарных знаков

С этого момента истец может обратиться в Роспатент об оформлении прав на словесное обозначение на себя. Для этого ему нужно пройти всю процедуру регистрации товарного знака с оплатой соответствующих пошлин.

Прецедент: 15 января 2025 года СИП отказал в удовлетворении иска ООО «Маргон» к The Coca Cola Company.

Добавлено примечание ([P5269]): Почему отказал? Возникает когнитивный диссонанс с ранее изложенной информацией.

~~Истец требовал прекращения охраны товарных знаков ответчика «Fanta», «Фанта» и «Fanta Мангуава», а также 23 принадлежащих американской компании слоганов («Меняйся вместе с Вонагна», «Пей Sprite. Живи жаждой» и др.). В обоснование иска заявитель указывал на неиспользование указанных обозначений с 2019 года.~~

Процедура регистрации словесных товарных знаков

Патентное бюро Ezybrand занимается регистрацией словесных и других товарных знаков под ключ.

Добавлено примечание ([P5270]): Подчеркивание не нужно, нужна ссылка на страницу услуг

Получить права (патент) на фразу или слово предприниматель может как самостоятельно, так и через патентных поверенных нашего бюро. Это специалисты в сфере интеллектуальной собственности, подтвердившие квалификацию в Роспатенте. Они имеют расширенные возможности по представлению интересов представляемого лица в патентном ведомстве.

Добавлено примечание ([P5271]): Нет никаких расширенных возможностей, просто опыт больше, можем проанализировать охраноспособность, правильно и быстро оформим заявку, доработаем знак, если уже есть похожие, поможем оплатить госпошлины (сложный расчет), ответим на уведомления и запросы Роспатента. Нужно конкретно писать, какие проблемы клиента мы можем решить, чтобы убедить его обратиться к нам, чтобы он понял, какие трудности его ждут, что велик риск получить отказ, ну и т.д. и т.п. У вас очень неубедительно и обтекаемо

Для регистрации словесного обозначения в Роспатент подаются документы по определенным формализованным формам (заявление о регистрации, изображение обозначения, его описание и др.).

В заявлении указываются сведения о заявителе с адресом для переписки. Если заявление подается в электронном виде, то оно сразу регистрируется в электронной системе, используемой экспертами Роспатента, иначе – попадает в нее после сканирования.

Добавлено примечание ([P5272]): тавтология

Словесное обозначение должно иметь качественное изображение (если оно исполнено особым образом, например, как часть картинки), а также представляться в цвете и виде, дающим возможность его однозначного распознавания.

В заявке отмечается, что заявитель собирается зарегистрировать именно словесный, а не другой товарный знак.

В описании обозначения приводятся его подробные характеристики, в том числе каким способом оно выполнено (шрифт, цвета и т.д.), а также описание его отдельных элементов с их переводом (если они на иностранном языке).

В заявке указываются конкретные классы МКТУ и товары/услуги в них, для которых планируется запатентовать фразу или слово, то есть предоставить им правовую защиту.

В заявке может содержаться просьба об установлении более раннего приоритета. Для этого должны быть основания. Например, если товар был представлен на международной выставке можно установить т.н. выставочный приоритет – по дате его демонстрации публике.

Кроме того, заявителем указывается необходимость выдачи ему свидетельства о регистрации товарного знака на бумажном носителе. По умолчанию оно оформляется в электронном виде.

~~при наличии оснований (например, это выделенная заявка из другой или товар имеет т.н. выставочный приоритет, то есть был представлен на определенной выставке), ранее даты ее подачи, а также о необходимости выдачи свидетельства о регистрации товарного знака заявителю на бумажном носителе (по умолчанию – в электронном виде).~~

К заявке прилагается ряд документов. Это свидетельство на ранее зарегистрированный товарный знак, перевод заявки на русский язык (для заявок на иностранном языке), доверенность на представителя заявителя (если это не патентный поверенный, специализирующийся по товарным знакам и знакам обслуживания) и др.

Заявка подписывается уполномоченным лицом (его представителем). Для организации – это лицо, имеющее право представлять ее интересы без доверенности. Под подписью проставляется дата. Приоритетом заявки будет дата ее поступления в Роспатент.

~~которая и будет приоритетом товарного знака.~~

После подачи заявки и уплаты пошлины за ее регистрацию (4000 руб. + 1000 руб. за каждый дополнительный класс МКТУ, больше 1) Роспатент начнет проведение формальной экспертизы. В ходе нее будет установлено соответствие представленных документов требованиям законодательства. При выявлении недостатков заявителю направляется запрос, на который необходимо ответить в течение 3-х месяцев. Если этого не сделать заявка будет считаться отозванной.

После успешного прохождения формальной экспертизы, заявитель платит пошлину за проведение экспертизы по существу (13000 руб. + 2500 руб. за каждый дополнительный класс МКТУ, больше 1) и заявленное им обозначение изучается другими экспертами. Они устанавливают соблюдены ли все правовые основания для его регистрации в качестве товарного знака. При успешном ее прохождении и уплате заявителем пошлины за регистрацию и выдачу свидетельства (18000 руб. + 2000 руб. за каждый дополнительный класс МКТУ, больше 1) заявитель станет правообладателем товарного знака. Общий срок рассмотрения документов в Роспатенте и принятия решения – до 12 месяцев (обычно – 6-8).

Добавлено примечание ([P5273]): выдачи заявки что ли? Речь про свидетельство. Про бумажный вариант договорились убирать, т.к. в 2025 г. предполагается отмена бумажных свидетельств

Добавлено примечание ([P5274]): непонятно, зачем

Добавлено примечание ([P5275]): не слоган, а саму заявку нужно переводить (для иностранных заявителей)

Добавлено примечание ([P5276]): если патентный поверенный другой специализации (не по товарным знакам), то тоже нужна нотариально заверенная доверенность

Добавлено примечание ([P5277]): Нет, дата подписи НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИОРИТЕТОМ. Дата поступления заявки в Роспатент – вот что такое приоритет

Добавлено примечание ([P5278]): уплаты

Добавлено примечание ([P5279]): что-то больно быстро))) Нужно еще третью пошлину оплатить – за регистрацию и выдачу свидетельства

Срок действия запатентованной фразы

Словесный товарный знак, как и любой другой, получает правовую охрану в течение 10 лет с момента его регистрации в Роспатенте. По истечении этого срока можно его продлить. Это необходимо сделать в последний год действия товарного знака. Для продления в патентное ведомство подается заявление, оплачивается пошлина (20000 руб. + 1000 руб. за каждый класс МКТУ выше 5) за его рассмотрение и принятие соответствующего решения.

В случае соответствия документов требованиям Роспатента в реестр товарных знаков будет внесена запись о продлении действия на него исключительных прав правообладателя.

Что будет, если не запатентовать фразу

В практике деятельности предприниматели могут столкнуться с т.н. патентными троллями. Это лица, регистрирующие на себя множество перспективных или уже присутствующих на рынке обозначений, которым правовая охрана не предоставлялась.

В этой ситуации запатентовать фразу, слово или изображение предприниматель, уже использующий обозначение в коммерческой деятельности, не может. Его заявке будет противопоставлена другая, с более ранним приоритетом (датой подачи заявки в Роспатент).

Проблемным моментом, который способствовал недобросовестной деятельности патентных троллей, было долгое (примерно до 2018 года) рассмотрение (до 18 месяцев) в Роспатенте заявок на регистрацию товарного знака. Недобросовестное лицо подавало такую заявку и получало приоритет на обозначение по дате ее подачи. Пошлины им оплачивались лишь за первый этап – регистрации документов. Далее, он отвечал на запросы экспертов Роспатента и тянул время. Если к нему обращался предприниматель, желавший получить исключительные права на обозначение, тролль предлагал приобрести их за плату.

В настоящее время пошлины возросли, а время рассмотрения заявок в Роспатенте существенно (приблизительно в 3 раза) сокращено. Это способствует выдавливанию патентных троллей из правового поля. Однако и «хороших» обозначений для регистрации в качестве товарного знака остается все меньше. Так, в 2023 году в Роспатент было [подано](#) 143 тыс. 192 заявки на регистрацию товарных знаков, а по состоянию на начало 2024 года действовало 867 тыс. 723 свидетельства на них.

ежегодно в Роспатент поступает до 300 тыс. заявок, регистрируется свыше 140 тыс. обозначений, и цифра эта ежегодно растет.

Кроме указанных проблем, правообладатель товарного знака может потребовать от бизнесмена уничтожения контрафактной продукции и возмещения убытков в размере двукратной ее стоимости или компенсации ущерба в сумме от 10 тыс. до 5 млн. рублей.

Так, в настоящее время Арбитражным судом Нижегородской области рассматривается (дело № А43-1470/2024) иск обладателя прав на слоган «Я люблю

Добавлено примечание ([РБ280]): Ну вы и перегнули. Зайдите в годовые отчеты Роспатента. Там есть настоящая статистика. 140 тысяч – это количество заявок на товарные знаки в прошлом году

свою семью» (товарный знак № 312760) к ООО «Синергетик», использовавшее указанную фразу для маркировки своей продукции (бытовая химия).

С ООО «Синергетик» требуют около 11 млрд. рублей (двойной размер выручки от реализованной ООО контрафактной продукции, а также уничтожение товаров, на этикетке которых расположен данный слоган. При этом небольшое его видоизменение на «Я ❤️ свою семью» роли не сыграло. Это тот же слоган, сходный с ним до степени смешения.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (190) RU (111) **312760**

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

Товарные знаки, знаки обслуживания, географические указания и наименования мест происхождения товаров

Статус: действует (последнее изменение статуса: 06.09.2006)

Товарные знаки, знаки обслуживания

(111) Номер регистрации: **312760** (220) Дата подачи заявки: **13.01.2006**
(210) Номер заявки: **2006750274** Дата приоритета: **13.01.2006**
(181) Дата истечения срока действия регистрации: **13.01.2016** (151) Дата регистрации: **29.08.2006**
(450) Дата публикации: **12.10.2006**

(540) Изображение товарного знака, знака обслуживания

Я ЛЮБЛЮ СВОЮ СЕМЬЮ

(732) Правообладатель:
Открытое акционерное общество "Нафис Косметикс"-Казанский химический комбинат имени
М.Важитова, 420022, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Туккая, 152 (RU)

(750) Адрес для переписки:
125009, Москва, а/я 184, для ООО "Плюс-Юс", Т.М.Николаевой

(511) Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг:
02 - абразивы; эмбра [лазерформинг]; антинакипины бытовые; антистатик бытовые; аэрозоль для
освежения полости рта; бруски для бритья [антисептики]; бруски для полирования; бумага
абразивная; бумага наждачная; бумага полировальная; вазелин косметический; вата для
косметических целей; ватные тампоны на жёстком держателе для косметических целей; вещества
ароматические [эфирные масла]; вещества ароматические для кондитерских изделий из сдобного

Для предпринимателя важно понимать, что есть однородные и неоднородные товары. Например, мотоцикл и гречневая крупа неоднородны. Даже при одинаковом названии покупатели их не перепутают. А вот гелевые и шариковые ручки однородны: при тождественном их обозначении (или схожем до степени смешения) потребитель будет считать, что они производятся одним производителем.

Таким образом, если вовремя не запатентовать фразу как свой бренд кто-то другой сделает это раньше.

Если права на фразу принадлежат другому лицу, то исключительные права на словесный товарный знак можно купить по договору отчуждения. Этот договор подлежит регистрации в Роспатенте.

Патентные поверенные бюро Ezybrand обеспечат переход прав на товарный знак: подготовят договор отчуждения исключительных прав и зарегистрируют его в Роспатенте. Предоставление прав на объекты интеллектуальной собственности возможно также по лицензионному договору. Патентное бюро Ezybrand также поможет предпринимателю в подготовке таких договоров.

Добавлено примечание ([P5281]): Подчеркивание убрать, добавить ссылки на страницы услуг

Примеры зарегистрированных слов и фраз

Как указывалось выше, в нашей стране правовую охрану получили около 870 тыс. товарных знаков. Потребителя долгие годы приручали к слоганам. Сегодня они настолько вплетены в повседневную жизнь, что воспринимаются от нее неотъемлемо. Привести весь список запатентованных фраз невозможно, однако среди них выделяются некоторые.

Вот примеры успешно зарегистрированных (запатентованных) слов, фраз и слоганов в России, активно используемых в настоящее время:

- Танки грязи не боятся (КАМАЗ).
- Ваша киска купила бы Whiskas.
- На твоей стороне (Билайн).
- Мечты сбываются (Газпром).
- Сбер. Больше, чем банк!
- Сбер. Всегда рядом!
- Сбер. Для жизни.
- Бабаевский – настоящий шоколад.
- Москвич. Мечтаем. Делаем. Живем.

А вот некоторые слоганы из прошлого:

- Мой муж пьет, но я за него спокойна (Аквафор).
- Ваша сила - в наших яйцах (птицефабрика «Союз»).
- Чистота — чисто Tide.
- Лучше для мужчины нет (Gillette).
- Red Bull окрыляет.
- Майский чай – любимый чай.
- Жизнь хороша, когда пьешь не спеша (Mirinda).
- Узнай, на что ты способен (Burn).
- Лучшее в чае, лучшее во мне (Lipton).
- На всех дорогах страны (Лада Приора).
- Чистокровная водка. Smirnoff. Русский характер.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Я придумал слоган. Мои права на него возникли с момента его создания?

Нет, ГК РФ (ст. 1259 ГК РФ) не относит слоганы к объектам авторских прав, а значит права на них не возникают с момента создания произведения и требуют регистрации в качестве товарного знака в Роспатенте.

Дело о незаконном использовании слогана «Быстрые деньги» рассмотрено в 2012 году ([Дело № А76-22385/2011](#)). Суд отказал в защите исключительных прав на указанное обозначение, сославшись на то, что истцом не представлены доказательства их возникновения.

Я хочу зарегистрировать в качестве словесного товарного знака фразу «Хлеб. Вкусен весь до крошечки» для всех товаров 30 класса МКТУ. Будет ли предоставлена охрана этому обозначению?

При проведении экспертизы по существу Роспатентом проверяется охраноспособность заявленного обозначения, в том числе оценивается возможное введение им в заблуждение потребителей. К товарам 30 класса МКТУ «Пищевые продукты растительные» принадлежат, в том числе, не относящиеся к хлебу товары. Это, например, закуски на основе риса, заправки для салата и др.

Поэтому, обозначение «Хлеб. Вкусен весь до крошечки» для всех товаров 30 класса МКТУ может ввести в заблуждение потребителя и с высокой вероятностью не будет зарегистрировано в качестве словесного товарного знака.

Добавлено примечание ([РБ282]): устаревшее слово

Я придумал слоган. Эксперты Роспатента не хотят его регистрировать в качестве товарного знака. По их мнению, он очень похож на чей-то другой. Что можно сделать в этой ситуации?

Вы можете попытаться получить письмо-согласие от правообладателя слогана для его представления в Роспатент совместно с заявкой.

Письмо-согласие нельзя получить от правообладателя общеизвестного («Сода», «КАМАЗ» и др.) и коллективного (водка «Пять озер» и др.) товарных знаков.

Кроме того, придуманный Вами слоган не должен быть тождественен другому, то есть полностью его копировать: в этом случае правовая охрана ему предоставлена не будет.

Добавлено примечание ([РБ283]): Вы можете (это один из вариантов, помним о том, что есть еще и другие)

Я хочу зарегистрировать слоган в качестве товарного знака. Однако он уже оформлен на юридическое лицо, но не используется им длительное время. Что можно сделать в этой ситуации?

Если товарный знак принадлежит другому лицу, для его аннулирования нужно быть уверенным, что правообладатель не использовал его непрерывно более 3 лет. Даже однократное его применение в предпринимательской деятельности не позволит Вам инициировать процедуру прекращения его регистрации.

В этой ситуации можно разработать собственный уникальный товарный знак, подобрав для него запоминающиеся изображение и слоган.

Патентное бюро Ezybrand предлагает услугу по созданию и доработке Вашего бренда под ключ в целях регистрации его в Роспатенте.

Как проверить франшизу

В России более трех тысяч франшиз. Выбрать проверенную в реальных условиях франшизу можно как в сфере различных услуг, так и в производстве. Развивать уже готовый бизнес, в целом легче, чем строить его с нуля.

Вместе с тем предложения франшиз на рынке существенно отличаются по стоимости паушального взноса и роялти, пакету услуг и поддержке франчайзи. В статье разберем как проверить франшизу, убедиться, что она подходит предпринимателю и даст ему наибольшие возможности для развития партнерского бизнеса.

Добавлено примечание ([РБ284]): Сергей, ключевых фраз вы мало вставили. Только в начале статьи – этого маловато, нужно постараться еще добавить и равномерно распределить их по объему (можно повторять одни и те же главные ключевые фразы). Ключевые фразы нужно вписать органично, а не механически (проверка франшизы, как проверить франшизу и т.д.)
В статье ужасный переспам по слову «это» - нужно везде вычистить. Следите за этим, у вас практически во всех статьях такой косяк

Что такое франчайзинг

Франчайзинг - модель построения партнерского бизнеса между обладателем франшизы (франчайзером) и ее покупателем (франчайзи). При заключении договора коммерческой концессии (ст. 1027 ГК РФ) между указанными лицами, франчайзи платит паушальный взнос и соглашается с выплатой впоследствии роялти (твердая сумма или определенный процент от оборота). Взамен он получает товарный знак, коммерческий опыт и другие составляющие бизнеса.

Передача нематериальных прав по договору коммерческой концессии должна быть зарегистрирована. Это установлено ст. 1028 ГК РФ.

Патентное бюро EzyBrand оказывает комплексные услуги по разработке договора франчайзинга и его регистрации в Роспатенте.

Стоимость регистрации договора складывается из оплаты госпошлин и юридических услуг. Размер пошлины составляет 4 000 рублей, а также еще столько же за каждый патент или свидетельство, права на которые передаются по условиям сделки, и 13 000 рублей — за каждый товарный знак в договоре франшизы.

Разработка договора франшизы стоит 40 000 рублей, его регистрация в Роспатенте – 19 тыс. рублей.

Подробнее о договоре коммерческой концессии можно прочесть в [нашем материале](#).

Зачем нужна франшиза

Рынок предложений коммерческой концессии растет. Ежегодно появляется до 500 франшиз в различных сферах деятельности. Такое разнообразие позволяет построить бизнес на основе **проверенной франшизы, в том числе с минимальными вложениями**.

Покупка франшизы не дает гарантию результат, так как франчайзи выступает предпринимателем и действует на свой страх и риск. Именно от его грамотных действий зависит успешность бизнеса при поддержке франчайзера.

Как оценить франшизу

Среди предложений франшиз присутствуют варианты, которые различаются по степени их зрелости и вовлеченности в процесс их владельцев. Важно, чтобы франчайзер был готов к партнерству с франчайзи, и нацелен на достижение успешности и результативности его бизнеса.

Как проверить франшизу перед покупкой? Для того, чтобы **проверить** франшизу нужно:

- **Оценить** рынок (нишу) и его перспективы.
- Изучить финансовую модель и пакет франшизы.
- **Выявить** юридические и иные риски.
- **Рассмотреть** франчайзера как партнера по бизнесу.

Оценка рынка и его перспектив

Перед выбором **проверенной франшизы** предпринимателю важно определиться со сферой деятельности, которая будет ему интересна. Так, кто-то с удовольствием будет торговать товарами для животных, а кто-то предпочтет бьюти-бизнес, It-сферу или оказание юридических услуг.

Проверенную франшизу целесообразно реализовывать в узкой нише. Например, если выбрана деятельность по работе с детьми, то из **каталога с более, чем 400 детских франшиз**, нужно выбрать

Добавлено примечание ([P5285]): Сергей, у нас же по франшизе в целом есть уже обзорная статья в блоге: <https://ezybrand.ru/blog/franchajzing-prostyimi-slovami/>
Нужно сократить этот раздел и «Зачем нужна франшиза» до пары абзацев и дать ссылку на существующую статью

конкретное направление: логопедический центр, частная школа, оценка уровня знаний, спортивная секция и др.

При этом нужно объективно оценить возможности (емкость) рынка в конкретном регионе:

- Определить продукт (услугу) и географию деятельности. Например, услуга – мужская стрижка, продукт – чашка кофе. География – определенное место, где будет предлагаться продукт (город, район города и т.п.).
- Провести расчеты. Они могут быть грубыми (так называемый метод «сверху вниз»: основан на данных официальной статистики) и более точными, которые учитывают нюансы деятельности («снизу вверх»: использует данные о спросе и предложении).

Добавлено примечание ([Р5286]): То есть предлагается чашка кофе, а попутно – мужская стрижка? Логичнее наоборот

Пример оценки емкости рынка для франшизы цветочного магазина

1. Определяем продукт и географию:
 - Продукт: продажа срезанных цветов (букеты, монобукеты, цветы в коробках) и сопутствующих товаров (мягкие игрушки, открытки, горшечные растения).
 - География: торговый центр (ТЦ) «Центральный» и прилегающая пешеходная зона в городе с населением около 500 тыс. человек. Анализируем только эту локацию.
2. Применяем метод «сверху вниз» (на основе статистических сведений):
 - По данным исследований регулярно (не только по праздникам) цветы покупают 30 % семей.
 - В среднем семья состоит из 3 человек. Число семей на 500 тыс. человек составит 500 тыс. / 3 = 167 тыс.
 - Емкость рынка = Число семей * % покупающих цветы * средние годовые затраты на цветы.
 - Средние годовые траты на цветы = 5 тыс. рублей.
 - Емкость рынка = 167 тыс. * 0,3 * 5 тыс. рублей = 250 млн. рублей. Данная цифра показывает, что все население города с приблизительной численностью 500 тыс. человек может купить цветов и сопутствующих товаров на сумму 250 млн. рублей.
3. Применяем метод «сверху вниз» (производим анализ конкурентов и трафика, расчет для конкретного местоположения).
 - Шаг 1. Анализ конкурентов в выбранной локации (ТЦ «Центральный» и окружение).
Выявляем всех потенциальных конкурентов: 2 стационарных цветочных киоска внутри ТЦ, 1 цветочный магазин на первом этаже рядом со входом, 4 островка с цветами в супермаркетах, арендующих площадь том же ТЦ, уличные продавцы (нелегалы или на стихийных точках) рядом с ТЦ.
 - Шаг 2. Полевое исследование: собираем сведения о числе продаж в будни и в выходные и среднем чеке. Это можно сделать, например, подсчитав количество продаж за час в каждой из цветочных точек и опросом продавцов о цене букета.
 - Шаг 3. Производим расчеты:

Конкурент	Кол-во продаж в час (будни)	Кол-во продаж в час (выходные)	Средний чек (руб.)
Киоск №1 в ТЦ	6	15	700
Киоск №2 в ТЦ	5	12	750
Магазин у входа	4	8	1300
Островки в супермаркете (все)	15 (суммарно)	25 (суммарно)	400
Всего	30	60	790

Выручка конкурентов составит (при работе по 12 часов в течение дня): $((30 \text{ продаж/час} * 12 \text{ часов} * 22 \text{ будних дня}) + (60 \text{ продаж/час} * 12 \text{ часов} * 8 \text{ выходных})) * 790 \text{ рублей (средний чек)} = 10 \text{ млн } 807 \text{ тыс. рублей в месяц.}$

За год выручка составит около 129 млн. рублей. Эта цифра показывает, сколько в год покупатели ТЦ могут потратить на цветы и сопутствующие товары.

- Шаг 4. Оцениваем потенциал выбранной локации цветочного ларька. Для этого нужно узнать поток посетителей ТЦ в день. Допустим он составляет 25 тыс. человек в будние дни и 40 тыс. человек в выходные. Цветы купят лишь 3 % посетителей ТЦ (этот процент называется конверсией покупки). Тогда потенциал ТЦ составит: $(25 \text{ тыс.} * 0,03 * 22 \text{ будних дня} * 790) + (40 \text{ тыс.} * 0,03 * 8 \text{ выходных} * 790) = 17 \text{ млн. } 775 \text{ тыс. рублей.}$

- Шаг 5. Сравниваем потенциал ТЦ и выручку конкурентов: первая цифра превышает вторую в 1,7 раза. Делаем вывод о том, что потенциал ТЦ не исчерпан и в нем можно открывать цветочный магазин.

Пример упрощенной оценки емкости рынка для образовательной франшизы в г. Иваново

- Узнаем количество детей в г. Иваново (численность 404 тыс. человек) в возрасте от 8 до 18 лет (через запрос в браузере): около 48 тыс. человек.
- Оцениваем емкость рынка, принимая, что каждый десятый ребенок посетит наше образовательное учреждение. При таком допуске у нас около 4,8 тысячи потенциальных клиентов.
- Умножаем число потенциальных клиентов на средний чек посещения образовательного учреждения в месяц. Допустим он составляет 5 тыс. рублей. Абонемент часто покупают на 9 месяцев (дети не посещают образовательные организации на каникулах). В год на одного ребенка родители потратят 45 тыс. рублей. Тогда емкость рынка в рублях составит $4,8 \text{ тыс.} * 45 \text{ тыс. рублей} * 0,1\% = 216 \text{ млн. рублей.}$
- Составляем список конкурентов. Допускаем, что в первый год деятельности можно завоевать до 5% рынка. Получаем, что выручка в год может составить до 11 млн. рублей. Эту цифру можно сравнить с расчетами франчайзера и решить стоит ли покупать франшизу.

Оценка перспектив рынка и целесообразности покупки франшизы

После того, как расчеты произведены, для проверки франшизы целесообразно:

- Оценить результаты деятельности точек, открытых по франшизе, в других городах. При этом желательно, чтобы они были сравнимы по численности населения и уровню доходов, в том числе целевой аудитории.
- Оценить реалистичность т.н. уникального торгового предложения франшизы: чем бизнес будет отличаться от конкурентов, известен ли бренд и может ли привлечь клиентов, уникален ли продукт, в чем другие преимущества бизнеса (сервис, качество и др.). Например, если открыть зоомагазин, даже по проверенной франшизе, то в нем будут продаваться сходные с аналогичными точками товары. Вместе с тем франчайзер может предложить более выгодные цены от его поставщиков. В этом случае франчайзи получит конкурентное преимущество.
- Оценить силу конкурентов, их значимость на рынке и предлагаемые ими товары (услуги).
- Учесть сезонность бизнеса. Так, спрос на кофе в бизнес-центрах снижается в период отпусков и в выходные дни.
- Оценить потенциал бизнеса по проверяемой франшизе: растущий тренд продаж или падающий, что прогнозируется через 3-5 лет. При этом франчайзеры часто преувеличивают процент роста рынка. Так, в одной из зоофраншиз говорится о том, что продажи зоотоваров растут на 20% в год. Вместе с тем такое увеличение характерно лишь для продаж лакомств для

Добавлено примечание ([РБ287]): Перед этим списком нужно ввести дополнительный подзаголовок, т.к. текст в простыню превращается (нужно стараться разбивать на подзаголовки через каждые 3-4 абзаца)

животных, в других категориях рост составляет от 6 до 15% (сведения с февраля 2024 по февраль 2025 года).

Некоторые тренды

Растущие направления бизнеса

Направления бизнеса растут за счет технологических инноваций, изменения потребительских привычек, поддержке тренда со стороны государства и по другим причинам. Проверенную франшизу, в том числе с минимальными вложениями, целесообразно покупать в растущих нишах бизнеса.

Направление	Причины роста	Примеры бизнеса
Все, что связано с ESG (environmental, social, governance: природа, общество управление) и устойчивым развитием	Осознанное потребление, давление инвесторов, госрегулирование. Потребители готовы платить больше за экологичные и этичные товары.	• Производство биоразлагаемой упаковки. • Заводы по переработке отходов. • Вещи из переработанных материалов.
Удалённые услуги и аутсорсинг	Компании стремятся к оптимизации издержек, а цифровизация позволяет эффективно работать на расстоянии.	• IT-аутсорсинг и разработка. • Бухгалтерские и юридические услуги онлайн. • Цифровой маркетинг и SMM. • Облачные call-центры.
Персонализированное здоровье и красота	Тренд на индивидуальный подход, развитие технологий (анализы ДНК, AI), желание инвестировать в профилактику, а не в лечение.	• Персональные фитнес-тренеры и нутрициологи онлайн. • Производство БАДов и косметики по подписке. • Телемедицина и онлайн-диагностика. • Анализы ДНК для подбора диеты и спорта.
Образовательные технологии (EdTech)	Необходимость непрерывного обучения, быстрая смена профессий, доступность онлайн-форматов.	• Онлайн-курсы по digital-профессиям. • Языковые приложения с AI-репетитором. • Симуляторы и VR-тренажеры для обучения. • Платформы для корпоративного обучения.

Добавлено примечание ([P5288]): Тут речевая ошибка – поддержка привычек или бизнеса?

Добавлено примечание ([P5289]): Общеупотребительно слово в единственном лице - бизнеса

Услуги для пожилых (Silver Economy)	Старение населения в развитых странах, рост доходов у старшего поколения, спрос на качественный досуг и заботу о здоровье.	• Частные пансионаты премиум-класса. • Сервисы по доставке лекарств и продуктов. • Кружки и образовательные курсы для пенсионеров. • Гаджеты для здоровья (тревожные кнопки, smart-браслеты).
-------------------------------------	--	---

Падающие направления бизнеса

Аналитиками выделяются следующие направления падающего бизнеса, в том числе использующего модели проверенных временем франшиз:

- Традиционный ритейл. Это связывается с заменой оффлайн продаж, онлайн торговлей и сервисами доставки. Вместе с тем в малых и средних городах (до 500 тыс. человек населения) доля продаж в традиционных (физических) магазинах остается значительной, а формат «магазин у дома» востребованным. Такие точки, открываются в том числе по моделям проверенных франшиз.
- Оффлайн услуги, которые легко заменяются электронными. Так, для получения полиса ОСАГО не нужно посещать страховую компанию, для оплаты услуг ЖКХ – отделение почты.
- Производство товаров, которые не соответствуют трендам. Это, например, посуда (пакеты и др.) из пластика. В нашей стране вводится поэтапный запрет на ее использование. Уже сейчас многие крупные игроки («Вкус-Вилл» и др.) и организации быстрого питания («Вкусно и точка», фуд-корты) переходят на бумажные изделия. Кроме того, это низкосортная и дешевая одежда: ею перенасыщен рынок. Это также продукты с большим количеством синтетических добавок. Данная тенденция связана с ростом доходов населения и заботой о своем здоровье.
- Бизнес устаревших форматов (например, комиссионные и антикварные магазины). Вместе с тем для антикварных магазинов не все так однозначно. Популярными у потребителей остаются небольшие антикварные лавки, с продавцом-консультантом, который способен объяснить ценность предлагаемых товаров. Формат комиссионных магазинов также сохранился в небольших городах. В них продаются велосипеды, бытовая техника, мобильные телефоны и др.

Пакет франшизы и ее финансовая модель

Пакет франшизы

Для того, чтобы убедиться, что франшиза вам подходит, нужно рассмотреть, что в нее входит. Ознакомится с предложениями можно на сайтах каталогов проверенных франшиз. Обычно такие сайты требуют регистрации с указанием номера телефона. Будьте готовы к тому, что с вами свяжется представитель франчайзера. Он расскажет об особенностях предложения и ответит на ваши вопросы.

В пакет проверенной временем франшизы должно входить все, что позволит франчайзи запустить свой бизнес в партнерстве с франчайзером.

Добавлено примечание ([Р5290]): Сюда можно вписать одну из ключевых фраз

Добавлено примечание ([Р5291]): Онлайн и оффлайн пишется вместе (нужно везде исправить)

Добавлено примечание ([Р5292]): Не знаю, насколько это правда, у нас малый бизнес, можно сказать, умер (кроме общепита).

Юридические документы и регламенты

К юридическим документам и регламентам относятся:

- **Договор коммерческой концессии:** основной документ, который определяет взаимоотношения франчайзера и франчайзи, ограничения для бизнеса, обязанности сторон, а также каким образом передаются права на результаты интеллектуальной деятельности (бренд, ноу-хау и т.п.). Передача прав на товарный знак (бренд) по договору франшизы является обязательной.
- **Инструкция по оформлению бизнеса:** что следует зарегистрировать, ИП или ООО, какие коды ОКВЭД выбрать, какую систему налогообложения применить и др.
- **Лицензионный договор.** Необязательная составляющая франшизы. Права на объекты интеллектуальной собственности в комплексе (бренд, патент и др.) могут быть переданы по договору коммерческой концессии. Лицензионный договор может понадобиться, например, если предприниматель уже является франчайзи и ему нужно передать исключительные права на дополнительный объект, например – на использование полезной модели (дизайна) в деятельности.
- **Соглашение о конфиденциальности.** Это необязательная, но довольно частая составляющая франшизы. Соглашение призвано защитить секреты производства, особенности бизнес-процессов и другие важные для успешного бизнеса элементы, а также их системные взаимосвязи.

Добавлено примечание ([P5293]): Сергей, этот список на 3 листа нужно разбить на части. По поводу больших списков я вам говорила. Есть смысл разделить этот гигантский список на подзаголовки

Добавлено примечание ([P5294]): Можно допсоглашение к франшизе оформить

Добавлено примечание ([P5295]): Переизбыток поясняющих правоучений типа А – это..., Б – это... Нужно переформулировать ВСЕ такие места в статье.

Операционные руководства и стандарты (т.н. «Библия» бизнеса)

Франчайзер должен представить исчерпывающую документацию:

- Подробное руководство по ведению бизнеса.
- Стандарты обслуживания клиентов **проверенной франшизы**. Это могут быть скрипты разговоров, стандарты качества, описание работы с возражениями и жалобами и т.п.
- Регламенты для сотрудников. Это должностные инструкции, правила поведения, стандарты дресс-кода.
- Руководство по найму и обучению персонала. В нем указывается какие качества сотрудников являются важными для компании, как проводить собеседования, какие тестовые задания следует выполнить при приеме на работу, а также какие программы обучения будут им предложены.
- Средства коммуникации франчайзи с партнерами для оперативного решения задач. Это могут быть мессенджеры, связь с группой поддержки бизнеса и др.

Маркетинг и бренд-бук

Важными составляющими бизнеса являются инструменты по его продвижению:

- **Брендбук.** Это все то, что отражает идеологию и философию бренда, все за что клиенты выбирают именно эту компанию. Подробнее о брендбуке в [нашем материале](#).
- Маркетинговая стратегия при запуске бизнеса. Это план его продвижения с указанием конкретных мероприятий на первые 1-3 месяца.
- Рекламные макеты и материалы для их распечатки и размещения на интернет-ресурсах (баннеры, шаблоны для соцсетей).
- Готовый сайт или шаблон лендинга (веб-страница для покупателя). Нередко, франчайзеры предоставляют доступ франчайзи к своему интернет-ресурсу.
- Настройка контекстной рекламы (Яндекс.Директ и др.).

Добавлено примечание ([P5296]): Разработка брендбука – одна из наших услуг, есть статья в блоге про это, нужно дать ссылку на нее. Брендбук вместе пишется

Технологии и ПО

Бизнес-технологии позволяют автоматизировать процессы, работать франчайзи в едином пространстве. Франчайзер может предоставить партнерам **проверенной франшизы**:

- Доступ к корпоративному ПО. Это системы CRM, складского учета и другие программы. Так, в одной из франшиз предлагается система, которая анализирует продажи и остатки товаров магазина. Она составляет полный список позиций ассортимента, которые нужно заказать у поставщиков. Это помогает избежать поставки неликвидных товаров.
- Корпоративную почту и телефонию.
- Готовые шаблоны документов. Это договоры с клиентами, акты, счета, отчеты и другое.

Коммерческая информация и обучение

Коммерческая информация и обучение позволяет франчайзеру проще и быстрее запустить свой партнерский бизнес с использованием стандартов **проверенной франшизы**.

- Помощь в подборе и оценке локации. Франчайзер либо дает конкретные рекомендации по поиску помещения для бизнеса, либо в этом процессе участвуют его сотрудники, которые ведут переговоры с арендодателем, обговаривают условия и составляют проект договора аренды.
- Составление дизайн-проекта помещения (торговой точки). Это готовый план расстановки оборудования, оформление в фирменном стиле, дизайн одежды сотрудников и т.п.
- Список проверенных поставщиков. Так, **франчайзер может обязать франчайзи закупать товары у определенного поставщика, который предоставляет выгодные условия: не нужно закупать обязательные позиции ассортимента, скидка составляет 15 % (при обычной в 6%), покупателю предоставляется отсрочка оплаты на 21 день.**
- Обучение франчайзи и управляющего бизнесом. **Так, франчайзер может предусмотреть** еженедельные встречи с франчайзи на этапе открытия, онлайн школу для подготовки продавцов-консультантов, индивидуальные планерки с управляющими компании, стратегические сессии с собственниками и руководителями бизнеса.
- Комьюнити собственников магазинов или офф-лайн слеты франчайзи. Франчайзер создает пространство для общения франчайзи между собой. При этом они обмениваются удачными решениями и наработками, обсуждают возникающие проблемы.

Добавлено примечание ([P5297]): Нужно переформулировать: франчайзи может обязать закупать товар у определенного поставщика. Мы же в целом пишем

Добавлено примечание ([P5298]): Аналогично, см. выше

Поддержка после запуска бизнеса

- Выделенный менеджер или персональный куратор. Это сотрудник компании франчайзера, который помогает в решении текущих вопросов. Он совместно с франчайзи анализируют показатели продаж и вырабатывает предложения по оптимизации деятельности точки.
- Юридическая и бухгалтерская консультационная поддержка. Это необязательная опция, так как франчайзи сам строит бизнес. Однако такая поддержка может быть полезной при возникновении ситуаций, в которых необходимо изменить составляющие налогообложения. Например, если доход ИП превысит 60 млн рублей ему нужно платить НДС. Юридическая поддержка может потребоваться при возникновении конфликтных ситуаций с поставщиками, потребителями и контролирующими органами.
- Регулярный аудит точки. Это проверка соблюдения стандартов бизнеса при помощи «тайного покупателя» или визит представителя франчайзера.

- Регулярная актуализация рекламных и операционных материалов. Это нужно для поддержания покупательского спроса. В ряде франшиз франчайзер ведет на своем сайте тематический блог, в котором размещаются seo-оптимизированные лонгриды с полезной для бизнесменов информацией. Это способствует притоку клиентов.
- Общие маркетинговые активности (брендинг). Это мероприятия, направленные на популяризацию бренда и поддержания его узнаваемости.

Важно понимать, что не все мероприятия из предложенного списка должны обязательно входить в пакет **проверенной франшизы**. Это связано со спецификой предлагаемого партнерского бизнеса. Вместе с тем услуги пакета должны реально работать и быть полезными для того, чтобы франчайзи мог запустить и поддерживать успешный бизнес.

Финансовая модель франшизы

Франчайзи целесообразно произвести расчет расходов, доходов и срока окупаемости будущего партнерского бизнеса по **проверенной франшизе**. Это позволит определиться с тем, выгодно ли покупать франшизу.

Финансовая модель состоит из трех блоков:

Добавлено примечание ([РБ299]): Опять гигантский список, нужно разделить его

Первоначальные инвестиции.

В первоначальные инвестиции входят все расходы, которые необходимы для запуска бизнеса по **проверенной франшизе** (обычно они уже рассчитаны франчайзером и указываются в предложении в графе «Инвестиции»).

- Паушальный взнос или фиксированная плата за франшизу.
- Ремонт и дизайн помещения, оборудование, мебель, техника и др.: затраты на подготовку локации к открытию согласно стандартам франшизы и ее оснащение.
- Первоначальная закупка товаров (сырья). В нее входит стоимость стартового запаса, которая позволит начать деятельность.
- Регистрационные и юридические расходы: по регистрации конкретной формы бизнеса (ИП или ООО), получению лицензий и др.
- Прочие затраты (непредвиденные расходы). Обычно они составляют до 15%.

Ежемесячные доходы и расходы (операционная деятельность).

При составлении финансовой модели рассчитываются показатели, которые демонстрируют, как бизнес будет работать в текущем режиме (из месяца в месяц).

- **Выручка.** Производится расчет на основе среднего чека и среднего количества продаж за день (месяц). При этом важно оперировать реалистичными данными. Нередко франчайзер считает выручку на основе оптимистического прогноза (высокий спрос). Целесообразно перепроверить его расчеты с учетом сезонности, падения спроса в определенные дни и других факторов.
- **Переменные расходы.** Они зависят от объема продаж и включают себестоимость товаров (сырья), а также прочие затраты (комиссия за эквайринг, расходы на упаковку и посуду и др.).
- **Постоянные расходы.** Не зависят от объема продаж и включают аренду помещения, фонд оплаты труда сотрудников, расходы на маркетинг и рекламу, коммунальные услуги, роялти, бухгалтерское, банковское и юридическое обслуживание и др.

Анализ целесообразности инвестиций.

На основе данных из первых двух блоков можно рассчитать ряд показателей.

- Срок окупаемости = Первоначальные инвестиции / Среднемесячная чистая прибыль (пример: 2 000 000 руб. инвестиций / 150 000 руб. чистой прибыли в месяц = ~13.3 месяца)
- Рентабельность продаж = Чистая прибыль / Выручка * 100%.
- Точка безубыточности. Рассчитывается минимальный объем выручки, необходимый для покрытия всех ежемесячных расходов. Показывает, сколько нужно продавать, чтобы не уйти в минус.

Пример упрощенной финансовой модели (кофейня формата «кофе с собой»)

Показатель	Значение	Комментарий
Первоначальные инвестиции		
Паушальный взнос	500 000 руб.	
Оборудование + мебель	800 000 руб.	
Ремонт и вывеска	300 000 руб.	
Первоначальная закупка сырья	150 000 руб.	
Прочие затраты (≈10%)	175 000 руб.	
ИТОГО инвестиций:	1 925 000 руб.	
Ежемесячные показатели		
Выручка	900 000 руб.	120 чеков/день × 250 руб.
Переменные расходы		
Себестоимость (30%)	270 000 руб.	30% от выручки
Валовая прибыль (Выручка минус переменные расходы)	630 000 руб.	
Постоянные расходы		
Аренда	100 000 руб.	
Фонд оплаты труда (2 бариста + налоги)	120 000 руб.	
Роялти (5% от оборота)	45 000 руб.	
Маркетинг	30 000 руб.	

Показатель	Значение	Комментарий
Коммунальные услуги	15 000 руб.	
Прочие расходы	20 000 руб.	
ИТОГО расходов:	330 000 руб.	
Операционная прибыль (Валовая прибыль минус постоянные расходы)	300 000 руб.	630 тыс. – 330 тыс.
Налоги (УСН 6% с дохода)	54 000 руб.	6% от 900 тыс.
Чистая прибыль (Операционная прибыли минус налоги)	246 000 руб.	
Инвестиционный анализ		
Срок окупаемости	~7.8 месяцев	1 925 000 / 246 000
Рентабельность	27.3%	(246 000 / 900 000) * 100%

Отдельные показатели финансовой модели (требуемый объем инвестиций и расчетный срок окупаемости) франчайзер приводит в своем предложении. Франчайзи целесообразно провести собственные расчеты и оценить реалистичность предложения.

Юридические и иные риски [проверенной франшизы](#)

На практике франчайзи сталкиваются с тем, что не получают от франчайзера то, что было обещано при покупке [проверенной франшизы](#). Это может быть связано с незрелостью бизнеса, несостоятельностью бизнес-процессов и с другими причинами.

- **Франчайзи не получают обещанную поддержку.** Так, один из франчайзи заключил договор коммерческой концессии с IT-компанией. В нем, в частности, было указано, что франчайзер обязан выполнить план по привлечению клиентов для бизнеса с использованием своих ресурсов. В первый месяц менеджеры франчайзера привлекли более 50 лидов (это потенциальные клиенты, которые проявили интерес к IT-продукту и оставили свои контактные данные). После этого работа прекратилась. Для того, чтобы не допустить подобных проблем целесообразно оценить франшизу по ее зрелости (возрасту), а также получить мнение уже действующих франчайзи.
- **Франчайзи рассчитывают на свое минимальное участие в бизнесе.** Так, в одной из франшиз автошколы франчайзер обещал, что усилий со стороны франчайзи практически не требуется.

На практике это не соответствовало действительности: партнерский бизнес предполагает более легкий старт и поддержку, но участие франчайзи во всех процессах необходимо.

- **Франчайзер представляет финансовую модель, которая не работает в условиях другого региона.** В результате франчайзи не могут построить успешный бизнес. *Например, условия предпринимательской деятельности в Москве и в г. Иваново существенно отличаются. Это связано с различной покупательной способностью: в 2025 году средняя зарплата по Москве составляла около 160 тыс. рублей, в г. Иваново – около 53 тыс. рублей, а также с другими факторами (численность населения, менталитет и др.).*
- **Франчайзер вводит ограничения, которые не позволяют эффективно работать франчайзи.** Это может быть, например, нижняя или верхняя граница цены на товары. При этом завышенная цена не позволит реализовать продукцию, а заниженная – получить прибыль. Также это могут быть необоснованные требования к арендуемому помещению. *Так, по условиям одной из франшиз франчайзи снял помещение для аптеки. При этом его площадь была больше необходимой. При этом сдать часть помещения в субаренду или найти другое франчайзи не мог из-за запрета франчайзера. Кроме того, закупки лекарств должны были осуществляться только у конкретных поставщиков, цены у которых были выше рыночных. В результате аптечный бизнес по франшизе оказался убыточным для франчайзи.*
- **Мошенничество при продаже франшизы.** Как проверить франшизу на возможное мошенничество? Для этого нужно оценить реалистичность предложения франчайзера. При сомнениях следует получить данные о деятельности его действующих партнеров, предпринять другие меры по проверке партнерского предложения. Если франшиза уже куплена, а бизнес не приносит ожидаемых результатов, нужно выяснить не злоупотребил ли франчайзер вашим доверием. Если к заключению договора вас побудили ложные сведения о доходности, поддельные документы, вымышленные истории успеха партнеров и другие злоупотребления, можно обратиться в правоохранительные органы. Ответственность за мошенничество предусмотрена ст. 159 УК РФ. При выявлении таких фактов сделка может быть признана недействительной (ст. 167 ГК РФ).

Возврат паушального взноса: возможен ли?

Франчайзер не гарантирует успешность построения бизнеса его партнерами, даже по проверенной временем франшизе. Вместе с тем в ряде случаев возможен возврат паушального взноса по суду. Хотя подобная практика и имеется, она является исключением из правил. Для возврата паушального взноса нужны существенные нарушения условий договора франшизы или злоупотребление правом франчайзером.

- Предприниматель заплатил 350 тыс. рублей за франшизу по созданию в г. Новосибирске визового центра и открыл его в центре города. Через полгода франчайзер потребовал закрыть бизнес в этом районе. Оказалось, что в нем уже работал другой франчайзи. Суд признал договор коммерческой концессии недействительным и возвратил франчайзи паушальный сбор ([Дело № А45-21220/2020](#)).

- Предприниматель открыл по франшизе интернет-магазин по продаже запчастей для автомобилей с использованием приложения франчайзера. Через некоторое время оно перестало работать. При этом франчайзер не предпринял мер по обеспечению его работоспособности, в результате чего франчайзи не мог осуществлять предпринимательскую деятельность. Суд признал, что существенные условия договора франшизы (предмет сделки) нарушены и взыскал 250 тыс. рублей паушального взноса ([Дело № А45-22466/2019](#)).

- Предприниматель заключил договор франшизы по созданию салона-парикмахерской, в которой представляются услуги быстрых стрижек. В ее условия, в частности, входил подбор франчайзером помещения в городе деятельности франчайзи. Основатель франшизы не смог его подобрать. Суд

Добавлено примечание ([РБ300]): Франчайзер никогда не гарантирует успешность бизнеса. Поэтому те случаи, что вы перечислили, это скорее исключения

признал, что условия договора нарушены и взыскал с франчайзера 756 тыс. паушального взноса и проценты за пользование чужими деньгами ([Дело № А65-13181/2020](#)).

- **Предприниматель** открыл по франшизе мастерскую по ремонту телефонов и других устройств под вывеской «AppleService» и заплатил паушальный взнос в размере 650 тыс. рублей. Впоследствии выяснилось, что франчайзер не обладает правом использовать указанный товарный знак. Суд расторг договор и вернул паушальный взнос предпринимателю ([Дело № А45-17388/2018](#)).

Патентное бюро Ezybrand [оказывает услуги](#) по разработке и [регистрации](#) в Роспатенте договора коммерческой концессии. До его заключения мы проверим принадлежат ли владельцу франшизы права на товарный знак и другие передаваемые объекты интеллектуальной собственности.

Франчайзер как партнер по бизнесу

При покупке франшизы франчайзи рассчитывает на эффективное партнерство. Целесообразно оценить франчайзера как будущего стратегического партнера.

[Для того, чтобы проверить франшизу можно:](#)

- Провести стандартную проверку франчайзера. Для этого нужно набрать его наименование в браузере. Сведения можно посмотреть на [rusprofile.ru](#) и других аналогичных ресурсах. На сайте ФНС можно скачать бухгалтерскую отчетность компании и проанализировать динамику основных финансовых показателей за последние 3 года деятельности. Целесообразно также обратить внимание на судебные дела в которых участвовал франчайзер (сайт: [kadrarbitr.ru](#)).

- Проверить принадлежат ли франчайзеру права на товарные знаки и другие объекты интеллектуальной собственности, которые передаются по договору франшизы.

- Обратить внимание на пункты договора коммерческой концессии, которыми определяется т.н. охранный радиус деятельности франчайзи. Это нужно для того, чтобы впоследствии избежать конкуренции с другим предпринимателем, который приобрел франшизу.

- Запросить финансовые показатели деятельности точек, открытых по франшизе. Это можно сделать, в том числе, непосредственно у франчайзи.

Патентное бюро EzyBrand [оказывает комплексные услуги по заключению договора коммерческой концессии \(франшизы\)](#). Мы гарантируем, что наши специалисты:

- *Сэкономят ваше время. Все вопросы взаимодействия с Роспатентом мы берем на себя;*
- *Составят именно тот договор, который нужен именно вам: в договоре франшизы будут отражены именно те условия, которые важны для его сторон;*

Ответы на часто задаваемые вопросы

Для чего нужна регистрация договора франшизы в Роспатенте?

Это нужно для того, чтобы зафиксировать, что права на объекты интеллектуальной собственности переданы франчайзи.

По договору франшизы может передаваться целый комплекс исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности: товарные знаки, патенты на изобретения, ноу-хау и др. Какие из этих прав должны быть переданы в обязательном порядке?

Договор коммерческой концессии нельзя заключить без передачи прав на товарный знак. Именно под обозначением, принадлежащим франчайзеру, его партнеры-франчайзи будут развивать свой бизнес. Передача прав на другие объекты интеллектуальной собственности не является обязательной.

Добавлено примечание ([РБ301]): Этот абзац нужно переместить в конец списка, а под ним сделать рекламу наших услуг по проверке товарного знака перед заключением договора комм. концессии

Добавлено примечание ([РБ302]): Тут нужно включить ключевую фразу, она прямо напрашивается!!! И этот список тогда залетит в поисковую выдачу Яндекс, а может быть, и в нейровыдачу

Добавлено примечание ([РБ303]): Сделайте нормальный заголовок у списка. «С нами вы:» - это же криво с точки зрения русского языка

Добавлено примечание ([РБ304]): Кстати, в статье ни слова про нашу основную услугу по регистрации договоров в Роспатенте))) Нужно пару абзацев написать про это в теле самой статьи, а не в вопросах-ответах, дать рекламу и ссылку на стр. услуг (кстати, вообще не вижу ссылки на стр. услуг почему-то). Написать, что для этого нужно и какая пошлина (вкратце)

На какие пункты договора франшизы следует обратить особое внимание франчайзи?

Договор коммерческой концессии может ущемлять права франчайзи, что может быть вызвано:

- Неочевидностью условий договора. Например, если в нем содержится расплывчатая формулировка наподобие «франчайзер предоставляет все необходимые знания и стандарты». Нужно требовать перечень всех руководств, стандартов и др.
- Наличием дополнительных платежей. Они могут быть связаны с требованием закупки товаров у определенных поставщиков по завышенным ценам, штрафами за нарушение стандартов деятельности сети.
- Нечетким указанием эксклюзивной территории деятельности франчайзи: франчайзер указывает адрес точки, а не территорию города (района).
- Наличием штрафных санкций за любые нарушения со стороны франчайзи и их завышенным размером.
- Отсутствием прав на товарный знак и другие объекты интеллектуальной собственности (патенты), которые передаются по договору, а также включение в договор условий, которые неоправданно ограничивают возможности франчайзи по их использованию в коммерческой деятельности.

Добавлено примечание ([РБ305]): Тогда пишите «особое внимание»

Добавлено примечание ([РБ306]): Тоже кривой заголовок у списка

Добавлено примечание ([РБ307]): перечень

Добавлено примечание ([РБ308]): добавьте также по нашей теме – отсутствие прав на товарный знак и другую интеллектуальную собств. (патенты), которые передаются по договору, ущемляющие ограничения по их использованию